

Corpus de Documentación Oficial UAF Chile

Técnicas de detección de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Documento consolidado para uso en sistema de búsqueda / chatbot (RAG)

Documentos incluidos:

1. LEY N°19.913 - Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos
2. ANEXOS N°1 y N°2 de la Circular N°62 (UAF)
3. CIRCULAR N°62 (UAF) - Instrucciones de carácter general a sujetos obligados
4. Señales de Alerta para Prevenir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros (UAF, 2014)
5. Guía de Señales de Alerta de LA/FT/FP - Actualización 2023 (UAF)
6. Señales de Alerta - Instituciones Públicas (UAF, 2016)
7. Catálogo de Delitos Base o Precedentes de Lavado de Activos (UAF, septiembre 2025)

LEY N°19.913 - Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos

CREA LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y MODIFICA DIVERSAS
DISPOSICIONES EN MATERIA DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS
MINISTERIO DE HACIENDA

Publicación: 18-DIC-2003 | Promulgación: 12-DIC-2003

Versión: Última Versión De : 30-MAY-2026

Última Modificación: 30-MAY-2026 Ley 21821

Url Corta: <https://bcn.cl/AHBix3>

LEY NUM. 19.913

CREA LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y MODIFICA DIVERSAS
DISPOSICIONES EN MATERIA DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado
su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

"TITULO I

De la Unidad de Análisis Financiero

Párrafo 1°

De la naturaleza, objeto y funciones

Artículo 1°.- Créase la Unidad de Análisis

Financiero (UAF), con el objeto de prevenir e impedir la
utilización del sistema financiero y de otros sectores
de la actividad económica, para la comisión de alguno de
los delitos descritos en el artículo 27 de esta ley, y en
el artículo 8° de la ley N° 18.314. LEY 20119

La Unidad de Análisis Financiero será un servicio Art. único N° 9
público descentralizado, con personalidad jurídica y D.O. 31.08.2006
patrimonio propios, que se relacionará con el Presidente Ley 20818
de la República por medio del Ministerio de Hacienda. Art. 1 N° 1
El jefe superior del servicio tendrá el título de D.O. 18.02.2015
Director y se regirá por las normas contenidas en el
Título VI de la ley N° 19.882.

Artículo 2°.- La Unidad de Análisis Financiero
tendrá las siguientes atribuciones y funciones, las que
podrá desarrollar y ejercer en cualquier lugar del
territorio nacional: Ley 20818

Art. 1 N° 2 a) N°

a) Solicitar, verificar, examinar y archivar la 1
información a que se refiere el artículo 3° de esta ley. D.O. 18.02.2015

b) Solicitar a cualquiera de las personas naturales o
jurídicas contempladas en el artículo 3° de esta ley, los
antecedentes que con ocasión de la revisión de una
operación sospechosa previamente reportada a la Unidad o
detectada por ésta en ejercicio de sus atribuciones,
resulten necesarios y conducentes para desarrollar o
completar el análisis de dicha operación y los que deba
recabar de conformidad con la letra g) del presente
artículo. Las personas requeridas estarán obligadas a
proporcionar la información solicitada, en el término que
se les fije. LEY 20119

Si los antecedentes a que se refiere este literal Art. único N° 1
estuvieren amparados por el secreto o reserva, o deban D.O. 31.08.2006
requerirse a una persona no contemplada en el artículo 3°
de esta ley, la solicitud deberá ser autorizada previamente
por un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago,
quien resolverá, sin audiencia ni intervención de terceros
dentro del plazo de tres días contado desde la
presentación de la misma. Corresponderá al Presidente de
esta Corte designar, una vez al año y por sorteo, a dos de
sus miembros para cumplir esta labor. Si ninguno de los
ministros estuviere en funciones, corresponderá otorgar la
autorización al Presidente de la Corte o a quien lo
subrogue. Tanto la solicitud de antecedentes amparados por
el secreto o reserva que haga la Unidad, como la resolución
del tribunal, deberán fundarse en hechos específicos que
las justifiquen, de los que se dejará expresa constancia en
ambos documentos. Si la petición es rechazada, la Unidad de
Análisis Financiero podrá apelar. La apelación será
conocida en cuenta y sin más trámite por la sala de
cuentas de la mencionada Corte, tan pronto se reciban los
antecedentes. El expediente se tramitará en forma secreta y
será devuelto íntegramente a la Unidad, fallado que sea el
recurso. Ley 20818

El otorgamiento de los antecedentes requeridos de Art. 1 N° 2 a) N°
conformidad a esta letra será gratuito y libre de toda 2

clase de derechos e impuestos. D.O. 18.02.2015

No quedarán sometidas a lo dispuesto en el presente literal, las personas que no están obligadas a declarar por razones de secreto, únicamente en aquello que se refiera a éste, en los términos que señala el artículo 303 del Código Procesal Penal.

c) Disponer exámenes periciales, los que podrá encomendar a instituciones públicas o privadas.

d) Organizar, mantener y administrar archivos, bases de datos y registros, pudiendo integrarlos, con el debido resguardo y protección, a las redes de información nacionales e internacionales para el adecuado cumplimiento de sus funciones. Ley 20818

e) Recomendar medidas a los sectores público y privado Art. 1 N° 2 a) N° para prevenir la comisión de los delitos del artículo 27 3 de esta ley. D.O. 18.02.2015

f) Impartir instrucciones de aplicación general a las LEY 20119 personas enumeradas en los artículos 3°, inciso primero, y Art. único N° 9 4°, inciso primero, para el adecuado cumplimiento de las D.O. 31.08.2006 obligaciones establecidas en el Párrafo 2° de este Título, pudiendo en cualquier momento verificar su ejecución. Con todo, la Unidad de Análisis Financiero estará facultada para dictar instrucciones diferenciadas y proporcionales para distintos tipos de sujetos obligados, atendiendo la naturaleza de las operaciones que éstos realicen y en consideración a los riesgos efectivos a que están expuestos esos sujetos de ser empleados para la comisión de los delitos a que se refiere el artículo 27 o el artículo 8 de la ley N° 18.314. Ley 21521

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo precedente, Art. 36 N° 1 la Unidad de Análisis Financiero podrá evaluar la D.O. 04.01.2023 ejecución de la ley y la normativa aplicable por parte de las personas descritas precedentemente, aplicando un enfoque basado en riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Asimismo, supervisará la adecuada gestión de dichos riesgos. Con este fin, la Unidad de Análisis Financiero podrá requerir todos los datos y antecedentes que le permitan llevar a cabo dicha labor, así como aprobar matrices de riesgo generales para los sectores económicos

señalados en el inciso primero del artículo 3° de la presente ley. La información entregada a la Unidad de Análisis Financiero, así como la evaluación de los antecedentes y su utilización durante el proceso de fiscalización, tendrán el carácter de información reservada. Ley 21314

g) Proporcionar a la Contraloría General de la República la información que requiera para fiscalizar la oportunidad, integridad y veracidad del contenido de la declaración de intereses y patrimonio, tanto respecto de los jefes de unidades operativas como de sus cónyuges o convivientes civiles, parientes establecidos en el artículo 4 de la ley N° 19.863, y personas que tengan bajo tutela o curatela, para el cumplimiento de los fines de la referida ley. Ley 21211

Para dicho efecto, la Contraloría remitirá a la Unidad de Análisis Financiero una nómina con los jefes de las unidades operativas que requieren para su operación del uso de gastos reservados. D.O. 04.02.2020

h) Intercambiar información con sus similares del extranjero. Para tal efecto, la Unidad deberá cerciorarse de que dicha información no será utilizada para fines diferentes y que la entidad solicitante operará con reciprocidad en caso que se le solicite información.

i) Analizar, a lo menos una vez al año, la información a que se refiere el artículo 5° de esta ley.

j) Acceder, en la forma en que se convenga con el jefe superior de la entidad respectiva, a las informaciones y antecedentes existentes en las bases de datos de los organismos públicos que, con ocasión de la revisión de una operación sospechosa previamente reportada a la Unidad o detectada por ésta en ejercicio de sus atribuciones, resulten necesarios y conducentes para desarrollar o completar el análisis de dicha operación y a los que deba recabar de conformidad con la letra g) de este artículo. En el caso que algún antecedente se encuentre amparado por el secreto o reserva, se aplicará lo dispuesto en segundo párrafo del literal b) de este artículo. LEY 20119

k) Imponer las sanciones administrativas que establece Art. único N° 2

esta ley. D.O. 31.08.2006

Bajo ningún respecto la Unidad de Análisis Financiero podrá ejercer competencias propias del Ministerio Público o de los Tribunales de Justicia. Asimismo, sólo podrá utilizar la información que reciba para los propósitos establecidos en esta ley, no pudiendo en caso alguno darla a conocer o entregarla a organismos o servicios distintos del Ministerio Público.

Cuando, del examen de los antecedentes referidos en las letras que anteceden, el Director de la Unidad de Análisis Financiero estime que aparecen indicios de que se ha cometido alguno de los delitos a que se refiere el artículo 27 de esta ley o el artículo 8° de la ley N° 18.314, deberá disponer su inmediata remisión al Ministerio Público. Asimismo, el Ministerio Público podrá requerir a la Unidad el envío de los antecedentes que estén en su poder y que sean necesarios para las investigaciones de lavado de activos que practique, se hayan iniciado de oficio, por denuncia o por querella, cualquiera sea la fase en que ellas se encuentren. Ley 20818

Art. 1 N° 2 b)

D.O. 18.02.2015

LEY 20119

Art. único N° 9

Párrafo 2° D.O. 31.08.2006

Del deber de informar

Artículo 3°.- Las personas naturales y las personas jurídicas que se señalan a continuación, estarán obligadas a informar sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades: los bancos e instituciones financieras; empresas de factoraje; empresas de arrendamiento financiero; las empresas de securitización; las administradoras generales de fondos y las sociedades que administren fondos de inversión privados; las casas de cambio y otras entidades que estén facultadas para recibir moneda extranjera; las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago; las empresas de transferencia y

transporte de valores y dinero; las bolsas de valores y las bolsas de productos, así como cualquier otra bolsa que en el futuro esté sujeta a la supervisión de la Superintendencia de Valores y Seguros; los corredores de bolsa; los agentes de valores; las compañías de seguros; los administradores de fondos mutuos; los operadores de mercados de futuro y de opciones; las sociedades administradoras y los usuarios de zonas francas; los casinos, salas de juego e hipódromos; los titulares de permisos de operación de juegos de azar en naves mercantes mayores, con capacidad de pernoctación a bordo, y que tengan entre sus funciones el transporte de pasajeros con fines turísticos; los agentes de aduana; las casas de remate y martillo; los corredores de propiedades y las empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria; los notarios; los conservadores las administradoras de fondos de pensiones; las organizaciones deportivas profesionales, regidas por la ley N° 20.019; las cooperativas de ahorro y crédito; las representaciones de bancos extranjeros; las automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos o usados; las empresas de arriendo de vehículos; las personas que se dediquen a la fabricación o venta de armas; los clubes de tiro, caza y pesca; las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compraventa de equinos de raza pura; los comerciantes de metales preciosos; los comerciantes de joyas y piedras preciosas y las empresas de depósito de valores regidas por la ley N° 18.876; quienes estén inscritos en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros y en el Registro de Proveedores de Servicios de Iniciación de Pagos mantenido por la Comisión para el Mercado Financiero y presten los servicios de plataforma de financiamiento colectivo, sistemas alternativos de transacción, custodia de instrumentos financieros, intermediación de esos instrumentos; e iniciación de pagos. Idéntica obligación de reporte tendrán las demás personas naturales o jurídicas que en virtud de cualesquiera de sus giros estén sometidas a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero y que voluntariamente hayan solicitado su inscripción en el

registro a que se refiere el artículo 40. La inscripción voluntaria antes aludida no podrá ser dejada sin efecto en tanto la persona no haya perdido la calidad de supervisado por esa Comisión. Ley 20818

Se entiende por operación sospechosa todo acto, Art. 1 N° 3 a) N° operación o transacción que, de acuerdo con los usos y 1 costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual D.O. 18.02.2015 o carente de justificación económica o jurídica aparente Ley 20712 o pudiera constituir alguna de las conductas contempladas en Art. SEPTIMO el artículo 8° de la ley N° 18.314, o sea realizada por D.O. 07.01.2014 una persona natural o jurídica que figure en los listados Ley 20818 de alguna resolución del Consejo de Seguridad de las Art. 1 N° 3 a) N° Naciones Unidas, sea que se realice en forma aislada o 2 reiterada. D.O. 18.02.2015

Corresponderá a la Unidad de Análisis Financiero Ley 20950 señalar a las entidades a que se refiere este artículo, Art. 12 las situaciones que especialmente habrán de considerarse D.O. 29.10.2016 como indiciarias de operaciones o transacciones sospechosas, Ley 20818 en sus respectivos casos. Art. 1 N° 3 a) N°

Para los efectos de la obligación señalada en el 3 inciso primero de este artículo, las personas allí D.O. 18.02.2015 indicadas deberán designar un funcionario responsable de LEY 20119 relacionarse con la Unidad de Análisis Financiero. Art. único N° 3 Las disposiciones legales, reglamentarias, a, b y c) contractuales o de cualquier otra índole sobre secreto o D.O. 31.08.2006 reserva de determinadas operaciones o actividades no Ley 20549 impedirán el cumplimiento de la obligación de informar Art. 3 establecida en el presente artículo. Lo anterior es D.O. 02.11.2011 también aplicable si la Unidad solicita la entrega o Ley 20818 exhibición de los antecedentes que el sujeto obligado tuvo Art. 1 N° 3 a) N° en consideración para reportar la operación sospechosa. 4

Las superintendencias y los demás servicios y órganos D.O. 18.02.2015 públicos señalados en el inciso segundo del artículo 1° Ley 21575 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Art. 4 Generales de la Administración del Estado, estarán D.O. 23.05.2023 obligados a informar sobre operaciones sospechosas que Ley 21521 adviertan en el ejercicio de sus funciones. Sin perjuicio de Art. 36 N° 2 lo anterior, estas entidades no estarán sujetas a las D.O. 04.01.2023 obligaciones contenidas en el inciso cuarto de este Ley 20818

artículo y a lo dispuesto en el artículo 5° de esta ley, Art. 1 N° 3 b)
así como tampoco a las sanciones y al procedimiento D.O. 18.02.2015
establecido en el Título II de la presente ley. Ley 20818
La información proporcionada de buena fe en Art. 1 N° 3 c)
conformidad a esta ley, eximirá de toda responsabilidad D.O. 18.02.2015
legal a quienes la entreguen.

Artículo 4°.- El deber de informar previsto en el
artículo precedente será también exigible a todo aquel
que porte o transporte moneda en efectivo o instrumentos
negociables al portador, desde y hacia el país, por un LEY 20119
monto que exceda los diez mil dólares de los Estados Art. único N° 4
Unidos de América o su equivalente en otras monedas. D.O. 31.08.2006
En estos casos, la información será recabada
directamente por el Servicio Nacional de Aduanas y
remitida por éste a la Unidad de Análisis Financiero.

Artículo 5°.- Las entidades descritas en el artículo
3° deberán además mantener registros especiales por el
plazo mínimo de cinco años, e informar a la Unidad de
Análisis Financiero cuando ésta lo requiera, de toda
operación en efectivo superior a diez mil dólares de los
Estados Unidos de América o su equivalente en pesos
chilenos, según el valor del dólar observado el día en
que se realizó la operación. Ley 20818

Art. 1 N° 4

D.O. 18.02.2015

Artículo 6°.- Prohíbese a las personas e
instituciones señaladas en el artículo 3°, incisos
primero y sexto, y a sus empleados, informar al afectado o a
terceras personas, la circunstancia de haberse requerido o
remitido información a la Unidad de Análisis Financiero,
como asimismo, proporcionarles cualquier otro antecedente al
respecto. Ley 20818

Igual prohibición regirá para quienes sean requeridos Art. 1 N° 5
en conformidad a la letra b) del artículo 2°, y para las D.O. 18.02.2015
personas que presten servicios a cualquier título a las
personas e instituciones aludidas en el inciso anterior, que
hayan tenido conocimiento de la circunstancia de haberse
requerido o remitido información a la Unidad de Análisis
Financiero. LEY 20119

Art. único N° 5

D.O. 31.08.2006

Artículo 7°.- La infracción a lo dispuesto en el artículo 6° será castigada con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cien a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

La misma pena se aplicará a quienes, estando LEY 20119 obligados de conformidad a esta ley a proporcionar Art. único N° 6 información a la Unidad, maliciosamente destruyan, D.O. 31.08.2006 alteren u oculten los antecedentes o documentos que deban entregar, o entreguen antecedentes o documentos falsos.

Párrafo 3°

Del Personal

Artículo 8°.- El Director tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Unidad de Análisis Financiero, pudiendo ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus fines.

El Director podrá delegar algunas de sus facultades en el jefe de división o los jefes de departamento.

Artículo 9°.- En caso de ejercerse acciones en contra del Director por actos que haya realizado en cumplimiento de las funciones que le otorga la presente ley, tendrá derecho a que su defensa jurídica sea de cargo de la Unidad. Esta defensa se extenderá para todas aquellas acciones que se inicien en su contra por los motivos señalados, incluso después de haber culminado su desempeño en el cargo.

Artículo 10.- Para desempeñar el cargo de Director de la Unidad y los demás cargos de la planta de directivos, se requerirá título profesional de una carrera de a lo menos diez semestres de duración, otorgado por una universidad del Estado o reconocida por éste.

Para el cargo de Director y los cargos de Jefes de División debe acreditarse, además, una experiencia profesional no inferior a cinco años.

Artículo 11.- El personal de planta y a contrata de la Unidad de Análisis Financiero se regirá por las normas del

Estatuto Administrativo, con las excepciones que esta misma ley establece.

Todo el personal de la Unidad deberá hacer, conjuntamente con la declaración de intereses, una declaración de su patrimonio, la que también realizará al cesar en su cargo.

El personal de la planta de directivos de la Unidad, será de exclusiva confianza del Director. En consecuencia, éste podrá nombrarlo y removerlo con entera independencia de toda otra autoridad.

Artículo 12.- La calidad de funcionario directivo de la Unidad será incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad remunerada en el sector público o privado. No obstante, de conformidad a lo dispuesto en el Estatuto Administrativo, estos funcionarios podrán efectuar labores docentes o académicas.

Artículo 13.- El que preste servicios, a cualquier título, para la Unidad de Análisis Financiero deberá mantener en estricto secreto todas las informaciones y cualquier otro antecedente que conozca en el ejercicio de su cargo y que se relacione directa o indirectamente con sus funciones y actividades.

Lo previsto en el inciso anterior no obsta a la facultad del Director para dar a conocer o proporcionar información global y no personalizada, para fines exclusivamente estadísticos o de gestión. LEY 20119

La infracción de esta prohibición se sancionará con Art. único N° 7 la pena de presidio menor en sus grados mínimo a máximo y D.O. 31.08.2006 multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.

Esta prohibición se mantendrá indefinidamente después de haber cesado en su cargo, comisión o actividad.

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el Director de la Unidad deberá concurrir anualmente a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados con el objeto de informar sobre aspectos generales de su gestión, en sesión secreta.

Se exceptúan del deber de secreto las informaciones y antecedentes que requiera el fiscal del Ministerio Público

o el tribunal que conozca del procedimiento criminal por alguno de los delitos a que se refieren los artículos 27 y 28, como también de aquellos que le sirven de base y que se señalan en la letra a) del artículo 27. Asimismo, se exceptúan de este deber los datos, informaciones, antecedentes o análisis que se proporcionen a la Agencia Nacional de Inteligencia, en virtud de lo señalado en la ley N° 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia. LEY 20119

Art. único N° 9

D.O. 31.08.2006

Ley 20818

Artículo 14.- La Unidad de Análisis Financiero podrá Art. 1 N° 6 integrarse con funcionarios en comisión de servicio de las D.O. 18.02.2015 siguientes instituciones: Ley 21821

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras; Art. 5°

Servicio de Impuestos Internos; Consejo de Defensa del D.O. 30.05.2026

Estado; Servicio Nacional de Aduanas; Superintendencia de Valores y Seguros; Carabineros de Chile; Policía de Investigaciones, y Comité de Inversiones Extranjeras.

Dichos funcionarios deberán ser designados por el jefe superior del respectivo servicio, a solicitud del Director de la Unidad. También, a petición de dicho Director, podrán integrar la Unidad de Análisis Financiero funcionarios del Banco Central de Chile, los que quedarán sujetos a su propia normativa legal respecto de su designación.

Los funcionarios que se encuentren en comisión de servicio en la Unidad, quedarán sujetos a las restricciones y limitaciones aplicables a sus funcionarios, en lo referente a jornada de trabajo, prohibiciones, incompatibilidades y responsabilidades administrativas.

Las comisiones de servicio de funcionarios pertenecientes a cualquier organismo de la Administración del Estado que se cumplan en la Unidad, no estarán sujetas a ninguna de las limitaciones establecidas en los regímenes estatutarios aplicables a dichos funcionarios, ni en otros cuerpos legales y reglamentarios que pudiesen afectarles. En todo caso, estas comisiones deberán efectuarse conforme lo

dispone el inciso primero del artículo 69 de la ley N° 18.834.

Artículo 15.- Queda estrictamente prohibido al personal que preste servicios, a cualquier título, en la Unidad de Análisis Financiero el uso o consumo, en lugares públicos o privados, de toda clase de sustancias estupefacientes o psicotrópicas a que se refiere el artículo 1° de la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y el porte o tenencia de dichas sustancias. Se exceptúan aquellas destinadas exclusivamente a la atención de un tratamiento médico. Ley 20818

Será causal de destitución del cargo o de término Art. 1 N° 7 del contrato, según corresponda, el uso o consumo D.O. 18.02.2015 injustificado de tales sustancias.

Para estos efectos, todos los funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero deberán someterse a controles de consumo, cuyo procedimiento y periodicidad será determinado por un reglamento, que se dictará dentro de los ciento ochenta días siguientes a la publicación de esta ley. Los procedimientos establecidos serán aleatorios y deberán resguardar la dignidad e intimidad del personal sometido a exámenes.

Artículo 16.- El régimen de remuneraciones del personal de la Unidad será el correspondiente a las instituciones fiscalizadoras.

Se aplicarán también al personal de planta y a contrata de la Unidad, la asignación establecida en el artículo 17 de la ley N° 18.091, sustituido por el artículo 10 de la ley N° 19.301, y la bonificación de estímulo por desempeño funcionario establecida en el artículo 5° de la ley N° 19.528, las que se determinarán en la forma prevista en dichas disposiciones. Para estos efectos, el Director deberá informar anualmente al Ministerio de Hacienda sobre la materia.

Artículo 17.- La Unidad contará con la siguiente planta de personal:

Cargo Escala N° de Cargos

Fiscalizadores

Planta Directivos

Director 1 1

Jefe de División 3 1

Jefes de Departamentos 4 3

Total Cargos 5

Sin perjuicio de la planta fijada en este artículo, el Director podrá contratar personal con sujeción a la dotación máxima y a los recursos que anualmente se consulten al efecto en su presupuesto.

La asimilación máxima aplicable a dichas contrataciones, será el grado 4º para profesionales; el grado 14º para técnicos; el grado 16º para administrativos, y el grado 19º para auxiliares, todos de la escala de sueldos de las instituciones fiscalizadoras.

Artículo 18.- El patrimonio de la Unidad de Análisis Financiero estará formado por:

- a) Los recursos que se le asignen anualmente en la Ley de Presupuestos del Sector Público y en otras leyes;
- b) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, que se le transfieran o adquiera a cualquier título. En el caso de las donaciones, sólo se admitirán aquellas que provengan de instituciones públicas, nacionales o extranjeras, y de organismos internacionales, tanto bilaterales como multilaterales, y
- c) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes patrimoniales y servicios.

TITULO II

LEY 20119

De las infracciones y sanciones Art. único N° 8

D.O. 31.08.2006

Artículo 19.- Las personas naturales o jurídicas que no cumplan con las obligaciones o deberes contenidos en esta ley, serán sancionadas por el Director de la Unidad, tomando en especial y estricta consideración la capacidad económica del infractor como, asimismo, la gravedad y las consecuencias del hecho u omisión realizada, de acuerdo a las siguientes normas: LEY 20119

Art. único N° 8

- a) Serán infracciones leves el no dar cumplimiento a D.O. 31.08.2006 las instrucciones impartidas por la Unidad de Análisis Financiero en virtud del artículo 2º, letra f), de esta ley;
- b) Serán infracciones menos graves las contravenciones a lo dispuesto en el artículo 5º; Ley 20818
- c) Será infracción grave el no dar cumplimiento a las Art. 1 N° 8 a) obligaciones contenidas en los artículos 2º, letra b), 3º D.O. 18.02.2015 y 41 de esta ley. Ley 20818
- Art. 1 N° 8 b)

No se aplicará el procedimiento regulado en este D.O. 18.02.2015 Título a las infracciones del artículo 4º, las que serán sancionadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39. Ley 20818

Art. 1 N° 8 c)

D.O. 18.02.2015

Artículo 20.- La comisión de las infracciones descritas en el artículo anterior estará sujeta a las sanciones que se señalan a continuación, de acuerdo a la gravedad y reiteración de los hechos materia de la infracción cometida: LEY 20119

Art. único N° 8

1.- Sanciones por infracciones leves: D.O. 31.08.2006

- a) Amonestación, y
- b) Multa a beneficio fiscal hasta por un monto equivalente a 800 Unidades de Fomento.

Para la aplicación de esta sanción, se deberá acreditar por la Unidad de Análisis Financiero que el infractor tenía conocimiento de la instrucción incumplida.

2.- Sanciones por infracciones menos graves:

- a) Amonestación, y
- b) Multa a beneficio fiscal hasta por un monto equivalente a 3.000 Unidades de Fomento. Ley 20818

Art. 1 N° 9

3.- Sanciones por infracciones graves: D.O. 18.02.2015

- a) Amonestación, y
- b) Multa a beneficio fiscal por un monto que no podrá exceder de 5.000 Unidades de Fomento.

Tratándose de infracciones reiteradas, cualquiera sea

su naturaleza, podrá aplicarse una multa de hasta tres veces el monto señalado. Se entenderá que hay reiteración, cuando se cometan dos o más infracciones de la misma naturaleza entre las cuales no medie un período superior a doce meses.

Artículo 21.- En el caso que la infracción haya LEY 20119 sido cometida por una persona jurídica, las sanciones Art. único N° 8 señaladas en el artículo precedente podrán, además, ser D.O. 31.08.2006 aplicadas a sus directores o representantes legales y que hayan concurrido con su voluntad a la materialización de la infracción.

Artículo 22.- Los procedimientos administrativos LEY 20119 para la aplicación de las sanciones administrativas Art. único N° 8 previstas en este Título, se sujetarán a las siguientes D.O. 31.08.2006 reglas:

1.- El procedimiento se iniciará con una formulación precisa de los cargos, que señalará una descripción de los hechos que se estimen constitutivos de infracción y la fecha de su verificación, la norma eventualmente infringida y la disposición que establece la infracción, la sanción asignada y el plazo para formular descargos.

2.- La notificación de la resolución que da inicio al procedimiento administrativo descrito en este artículo se efectuará personalmente, de conformidad con las normas pertinentes del Código de Procedimiento Civil, entregándose copia íntegra al presunto infractor o a su representante legal, y podrá practicarse tanto en el domicilio que tenga registrado en la Unidad o en aquél que ejerza su profesión o industria, en el que haya designado ante el Servicio de Aduanas cuando corresponda, en las dependencias de la Unidad, o en cualquier lugar de acceso público.

La notificación personal será practicada por un funcionario de la Unidad, designado al efecto por el Director de la Unidad de Análisis Financiero, y que tendrá carácter de ministro de fe.

3.- Las demás notificaciones que tengan lugar en el procedimiento se efectuarán por escrito, mediante carta

certificada dirigida al domicilio del requerido registrado en la Unidad o en aquél que ejerza su profesión o industria, o en el caso de las personas indicadas en el artículo 4°, en el designado ante el Servicio de Aduanas. Las notificaciones se entenderán practicadas a contar del quinto día siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda.

4.- El requerido tendrá un plazo de diez días hábiles, contado desde la notificación, para contestar los cargos.

5.- Recibidos los descargos o transcurrido el plazo otorgado para ello, se abrirá un término probatorio de ocho días.

La Unidad dará lugar a las medidas o diligencias probatorias que solicite el requerido en sus descargos, siempre que resulten pertinentes y conducentes. En caso contrario, las rechazará mediante resolución motivada.

6.- Los hechos investigados y las responsabilidades de los infractores podrán acreditarse mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho, los que se apreciarán de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

7.- La resolución que ponga fin al procedimiento sancionatorio será fundada y resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente, pronunciándose sobre cada una de las alegaciones y defensas del supuesto infractor, y contendrá la declaración de la sanción que le imponga o su absolución. Esta resolución deberá dictarse dentro de los diez días siguientes a aquél en que se haya evacuado la última diligencia ordenada en el expediente.

8.- La resolución que aplique sanciones deberá indicar los recursos administrativos y judiciales que procedan contra ella en conformidad con esta ley, los órganos ante los que deban presentarse y el plazo para interponerlos.

Artículo 22 bis.- Tratándose de hechos u omisiones constitutivos de infracciones leves, la Unidad de Análisis Financiero no podrá iniciar un procedimiento administrativo para aplicar las sanciones previstas en este Título una vez

transcurridos tres años de cometidas, plazo que se interrumpirá con la notificación de la formulación de cargos respecto de los hechos u omisiones constitutivas de éstas. Ley 21314

Tratándose de hechos u omisiones constitutivos de Art. 6 N° 2 infracciones menos graves y graves, dicho plazo será de D.O. 13.04.2021 cinco años, el que se interrumpirá con la notificación de la respectiva formulación de cargos.

Artículo 23.- En contra de las resoluciones de la LEY 20119 Unidad que apliquen sanciones, se podrá interponer el Art. único N° 8 recurso de reposición establecido en el artículo 59 de D.O. 31.08.2006 la ley N° 19.880, dentro del plazo de cinco días, contado desde la notificación de la sanción. La Unidad dispondrá de diez días para resolver.

La interposición de este recurso suspenderá el plazo para deducir el reclamo de ilegalidad a que se hace referencia en el artículo siguiente.

Artículo 24.- Los afectados por resoluciones de la LEY 20119 Unidad que se originen en el procedimiento sancionatorio Art. único N° 8 reglado en esta ley, que estimen que éstas no se ajustan D.O. 31.08.2006 a derecho, podrán deducir reclamo en contra de las mismas, dentro del plazo de diez días, contado desde la notificación del acto, ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del sancionado.

Las sanciones que impongan multa serán siempre reclamables y no serán exigibles mientras no esté vencido el plazo para interponer la reclamación, o ésta no haya sido resuelta.

Una vez acogida a tramitación, la Corte de Apelaciones dará traslado de la reclamación a la Unidad, otorgándole un plazo de diez días para formular sus observaciones, contado desde que se notifique la reclamación interpuesta.

Evacuado el traslado por la Unidad, o vencido el plazo de que dispone para formular observaciones, el tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala.

La Corte podrá, si lo estima pertinente, abrir un

término probatorio que no podrá exceder de siete días, y deberá escuchar los alegatos de las partes si una de éstas los pide.

La Corte dictará sentencia dentro del término de quince días.

Contra la resolución de la Corte de Apelaciones se podrá apelar ante la Corte Suprema, dentro del plazo de diez días, la que conocerá en la forma prevista en los incisos anteriores.

Artículo 25.- La Unidad comunicará la aplicación de LEY 20119 las sanciones una vez ejecutoriadas, a la Tesorería Art. único N° 8 General de la República y al organismo que tenga la D.O. 31.08.2006 superintendencia de las entidades infractoras, si lo hubiere.

Artículo 26.- Los plazos administrativos LEY 20119 establecidos en este Título son de días hábiles, Art. único N° 8 entendiéndose que son inhábiles los días sábado, D.O. 31.08.2006 domingo y festivos.

TITULO III LEY 20119

Disposiciones Varias Art. único N° 8
D.O. 31.08.2006

Artículo 27.- Será castigado con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de doscientas a mil unidades tributarias mensuales: LEY 20119

Art. único N° 8

a) El que de cualquier forma oculte o disimule el D.O. 31.08.2006 origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetración de hechos constitutivos de alguno de los delitos contemplados en la ley N° 20.000, que Sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; en la ley N° 18.314, que Determina conductas terroristas y fija su penalidad; en el artículo 10 de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas; en el Título XI de la ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores; en el inciso primero del artículo 39 y en el Título XVII del decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, Ley General de Bancos; en los artículos 168, en relación con el artículo 178 números 2 y 3; 168 bis y 169, todos del decreto con fuerza

de ley N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 213, de 1953, del Ministerio de Hacienda, sobre Ordenanza de Aduanas; en el inciso segundo del artículo 81 de la ley N° 17.336, sobre Propiedad Intelectual; en los artículos 59 y 64 de la ley N° 18.840, orgánica constitucional del Banco Central de Chile; en el Título I de la ley 21.459, que Establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest; en el párrafo tercero del número 4° del artículo 97 del Código Tributario y en los números 8 y 9 del mismo artículo respecto de los delitos contemplados en los Párrafos 4 bis y IV ter del Título IX del Libro II del Código Penal; en los Párrafos 4, 5, 6, 9 y 9 bis del Título V y 10 del Título VI, todos del Libro II del Código Penal; en los artículos 141, 142, 367, 367 quáter, 367 septies, 411 bis, 411 ter, 411 quáter, 411 quinquies, y en los artículos 467 número 1 del inciso primero e inciso final, 468 y 470, numerales 1°, 8° y 11, en relación con el referido número 1 del inciso primero y con su inciso final del artículo 467, todos del Código Penal; en las letras f) y h) del artículo 7 de la ley N° 20.009; en los artículos 305, 306, 307, 308 y 310, en relación con los números 2 y 5 del artículo 305, todos del Código Penal; en los artículos 139, 139 bis y 139 ter de la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura; en los artículos 30 y 31 de la ley N° 19.473; en el artículo 21 del decreto N° 4.363, de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, que aprueba texto definitivo de la Ley de Bosques; en el artículo 11 de la ley N° 20.962, que aplica Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre; o bien, a sabiendas de dicho origen, oculte o disimule estos bienes. Ley 21595

b) El que adquiriera, posea, tenga o use los referidos Art. 56 bienes, con ánimo de lucro, cuando al momento de recibirlos D.O. 17.08.2023 ha conocido su origen ilícito. Ley 21632

Se aplicará la misma pena a las conductas descritas en este Art. 2° N° 1 artículo si los bienes provienen de un hecho realizado en D.O. 23.11.2023

el extranjero, que sea punible en su lugar de comisión y en Chile constituya alguno de los delitos señalados en la letra a) precedente.

Para los efectos de este artículo, se entiende por bienes los objetos de cualquier clase apreciables en dinero, corporales o incorporeales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, como asimismo los documentos o instrumentos legales que acreditan la propiedad u otros derechos sobre los mismos.

Si el autor de alguna de las conductas descritas en las letras a) o b) no ha conocido el origen de los bienes por negligencia inexcusable, la pena privativa de libertad que corresponda de acuerdo al inciso primero o final de este artículo será rebajada en dos grados. Ley 20818

La circunstancia de que el origen de los bienes Art. 1 N° 10 b) aludidos sea un hecho típico y antijurídico de los D.O. 18.02.2015 señalados en la letra a) del inciso primero no requerirá sentencia condenatoria previa, y podrá establecerse en el mismo proceso que se substancie para juzgar el delito tipificado en este artículo.

Si el que participó como autor o cómplice del hecho que originó tales bienes incurre, además, en la figura penal contemplada en este artículo, será también sancionado conforme a ésta.

En todo caso, la pena privativa de libertad aplicable en los casos de las letras a) y b) no podrá exceder de la pena mayor que la ley asigna al autor del crimen o simple delito del cual provienen los bienes objeto del delito contemplado en este artículo, sin perjuicio de las multas y penas accesorias que correspondan en conformidad a la ley. Ley 20818

Art. 1 N° 10 c)

D.O. 18.02.2015

Artículo 28.- Los que se asociaren u organizaren LEY 20119 con el objeto de llevar a cabo algunas de las conductas Art. único N° 8 descritas en el artículo anterior, serán sancionados por D.O. 31.08.2006 este solo hecho, según las normas que siguen:

1.- Con presidio mayor en su grado medio, al que financie, ejerza el mando o dirección, o planifique los actos que se propongan, y

2.- Con presidio mayor en su grado mínimo, al que suministre vehículos, armas, municiones, instrumentos, alojamiento, escondite, lugares de reunión, o colabore de cualquier otra forma para la consecución de los fines de la organización.

Cuando la asociación se hubiere formado a través de una persona jurídica, se impondrá además, como consecuencia accesorio de la pena impuesta a los responsables individuales, la disolución o cancelación de la personalidad jurídica. Ley 20393

Art. TERCERO

D.O. 02.12.2009

Artículo 29.- Agrégase, al final del inciso segundo LEY 20119 del artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional del Art. único N° 8 Banco Central de Chile, contenida en el artículo primero D.O. 31.08.2006 de la ley N° 18.840, luego del punto aparte (.), la siguiente oración: "Tampoco regirá la obligación de guardar reserva respecto de los antecedentes que le soliciten la Unidad de Análisis Financiero o el Ministerio Público, tratándose de las operaciones sospechosas o de los delitos contemplados en la ley que crea la referida Unidad.".

Artículo 30.- Agrégase, en el artículo 14 de la Ley LEY 20119 General de Bancos, cuyo texto refundido, sistematizado y Art. único N° 8 concordado fue fijado por el decreto con fuerza de ley D.O. 31.08.2006 N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, el siguiente inciso final, nuevo:

"La Superintendencia deberá mantener permanentemente una nómina de los depositantes de los bancos, indicando su rol único tributario (RUT).".

Artículo 31.- La investigación de los delitos a que se refieren los artículos 27 y 28 de esta ley será siempre secreta para los terceros ajenos al procedimiento y también para los terceros afectados por una investigación preliminar del fiscal. Respecto del imputado y de los demás intervinientes, la investigación será secreta cuando así lo disponga el fiscal, por un plazo máximo de seis meses, renovables con autorización del juez de garantía, por una sola vez y por igual término. LEY 20119

Sólo una vez formalizada la investigación por los Art. único delitos de los artículos 27 y 28 de esta ley, el imputado Nos. 8 y 9 podrá solicitar al juez de garantía que limite el secreto D.O. 31.08.2006 en cuanto a las piezas o actuaciones abarcadas por él. Ley 20818 A estas investigaciones no les será aplicable lo Art. 1 N° 11 dispuesto en el artículo 186 del Código Procesal Penal, en D.O. 18.02.2015 la medida que se haya decretado su secreto en los términos señalados en el inciso precedente.

El que entregue o difunda información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de la investigación incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo. Esta prohibición y sanción se extenderá a los funcionarios que hubieren participado en la investigación y a todo aquel que, de cualquier modo, informe, difunda o divulgue información relativa a una investigación e, incluso, al hecho de estarse realizando ésta.

Artículo 32.- En la investigación de los delitos LEY 20119 contemplados en los artículos 27 y 28 de la presente Art. único ley, el Ministerio Público podrá solicitar al juez de Nos. 8 y 9 garantía que decrete cualquier medida cautelar real que D.O. 31.08.2006 sea necesaria para evitar el uso, aprovechamiento, beneficio o destino de cualquier clase de bienes, valores o dineros provenientes de los delitos materia del proceso. Para estos efectos y sin perjuicio de las demás facultades conferidas por la ley, el juez podrá decretar, entre otras, la prohibición de celebrar determinados actos y contratos y su inscripción en toda clase de registros; retener en bancos o entidades financieras depósitos de cualquiera naturaleza que sean; impedir transacciones de acciones, bonos o debentures; y, en general, cuanto conduzca a evitar la conversión del provecho ilícito en actividades que oculten o disimulen su origen delictual.

Artículo 33.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley, serán aplicables respecto de los delitos establecidos en los artículos 27 y 28, todas las normas de la ley N° 20.000, sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y las que contenga cualquier otra ley que la sustituya o modifique,

que se refieran a las siguientes materias: LEY 20119

a) Investigación: se comprenden, especialmente, la Art. único colaboración de organismos del Estado, la facultad del Nos. 8 y 9 Ministerio Público para efectuar actuaciones fuera del D.O. 31.08.2006 territorio nacional o sin previo conocimiento del afectado y Ley 20818 la cooperación internacional en general; levantamiento del Art. 1 N° 12 a) secreto bancario; gratuidad de los antecedentes requeridos D.O. 18.02.2015 durante la investigación;

técnicas especiales de investigación, como la entrega u operación vigilada, la utilización de agentes encubiertos e informantes, la interceptación de comunicaciones y demás medios técnicos; protección de las personas que hayan colaborado con la investigación, incluyendo el resguardo de su identidad e imagen, cambio de identidad, secreto de determinadas actuaciones, registros o documentos como medida de protección cuando exista riesgo para su seguridad, sanciones en caso de infracción, y posibilidad de prestar testimonio de manera anticipada;

b) Inhabilidades de abogados, sólo cuando la investigación por lavado de dinero lo sea en relación a un hecho típico y antijurídico base castigado en las leyes Nos 20.000 o 18.314, o en el artículo 10 de la ley N° 17.798, o en los artículos 141, 142, 411 bis, 411 ter, 411 quáter y 411 quinquies del Código Penal. Ley 20818

c) Medidas cautelares e incautaciones: posibilidad de Art. 1 N° 12 b) disponer medidas cautelares sin comunicación previa al D.O. 18.02.2015 afectado, objetos susceptibles de incautación y comiso y destino de los bienes incautados o del producto de los mismos, y

d) Juzgamiento y cumplimiento de la sentencia: circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, como agravantes especiales, improcedencia de la atenuante del artículo 11, N° 7, del Código Penal; reglas sobre consumación del delito y punibilidad de la conspiración; improcedencia de la reclusión nocturna y libertad vigilada; sustitución de la pena de multa por una privativa de libertad; determinación de la reincidencia; procedencia del comiso, alcance de éste y destino de los bienes decomisados; extradición en ausencia de reciprocidad o

tratado y cumplimiento de condena en el país de
nacionalidad del condenado. Ley 21694

Artículo quinto

D.O. 04.09.2024

Artículo 33 bis.- Sin perjuicio de lo establecido LEY 20119
en el artículo 32, cuando en la investigación de los Art. único N° 10
delitos contemplados en los artículos 27 y 28 de esta D.O. 31.08.2006
ley, tuviere lugar la entrega de los antecedentes o
copias de documentos sujetos a secreto o reserva y no
aparecieren antecedentes que permitieren desarrollar
actividades conducentes al esclarecimiento de los
hechos, no obstante lo previsto en el artículo 167
del Código Procesal Penal, el fiscal podrá archivar
provisionalmente la investigación hasta que aparezcan
mejores y nuevos antecedentes.

Artículo 34.- Deróganse los artículos 12 y 17 de LEY 20119
la ley N° 19.366. Art. único N° 8

D.O. 31.08.2006

Con todo, los artículos 12 y 22 de la ley N°
19.366, en lo que concierne a la asociación ilícita para
lavar dinero, continuarán vigentes para los efectos de
la sanción de los delitos en ellos contemplados y
perpetrados con anterioridad a la publicación de esta
ley, en cuyo caso la pena se regulará, además, según lo
dispuesto en el artículo 18 del Código Penal.

Artículo 35.- Toda referencia hecha en cualquier LEY 20119
ley o reglamento a los tipos penales contenidos en los Art. único N° 8
artículos 12 y 22 de la ley N° 19.366, en lo D.O. 31.08.2006
concerniente a la asociación ilícita para lavar dinero,
debe entenderse hecha a las conductas descritas en los
artículos 27 y 28 de la presente ley, según corresponda. LEY 20119

Art. único N° 9

D.O. 31.08.2006

Artículo 36.- Los bienes incautados o el producto de
los decomisados en investigaciones por lavado de activos
podrán ser destinados, en los términos que establecen los
artículos 40 y 46 de la ley N° 20.000, en todo o parte, a
la persecución de dicho ilícito. Ley 20818

Art. 1 N° 13

D.O. 18.02.2015

Artículo 37.- Durante la investigación de los delitos contemplados en los artículos 27 y 28 de esta ley, en aquellos casos en que como consecuencia de actos u omisiones del imputado no pudiera decretarse la incautación o alguna medida cautelar real sobre los bienes que sean objeto o producto de los mismos, el tribunal con competencia en lo penal que corresponda podrá decretar, a solicitud del fiscal y mediante resolución fundada, la incautación o alguna de las medidas cautelares reales establecidas en la ley, sobre otros bienes que sean de propiedad del imputado por un valor equivalente a aquel relacionado con los delitos, con excepción de aquellos que declara inembargables el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil. Ley 20818

Art. 1 N° 13

Asimismo, ante una solicitud de autoridad competente D.O. 18.02.2015 extranjera, realizada en virtud de un requerimiento de asistencia penal internacional por alguno de los delitos señalados en el inciso anterior, se podrá decretar, en los mismos términos expresados en el inciso precedente, la incautación o medidas cautelares reales de bienes por un valor equivalente a aquellos relacionados con el delito investigado.

En el evento de dictarse sentencia condenatoria, y no habiéndose incautado o cautelado bienes relacionados con el delito sino sólo aquellos de un valor equivalente, el tribunal con competencia en lo penal que corresponda podrá, en la misma sentencia, decretar el comiso de aquellos bienes incautados o cautelados de conformidad a lo establecido en el inciso primero.

Artículo 38.- Las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3° de esta ley estarán obligadas a informar a la Unidad de Análisis Financiero todos los actos, transacciones u operaciones realizadas o que intente realizar alguna de las personas naturales o jurídicas individualizadas en las listas confeccionadas por los Comités establecidos en las resoluciones números 1.267, de 1999; 1.333, de 2000; 1.373, de 2001; 1.390, de

2002; 1.718, de 2006; 1.737, de 2006; 1.747, de 2007; 1.803, de 2008; 1.929, de 2010; 1.988, de 2011; 1.989, de 2011; 2.253, de 2015; 2.356, de 2017, y 2.371, de 2017, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sus subsecuentes resoluciones o cualquiera otra que las adicione o reemplace, y que estén contenidas en decretos supremos publicados en el Diario Oficial. Ley 20818

Art. 1 N° 13

Igualmente, estarán obligadas a informar de todos los D.O. 18.02.2015 actos, transacciones u operaciones realizadas o que intente Ley 21163 realizar alguna persona natural o jurídica que haya Art. UNICO cometido, cometa o intente cometer actos de terrorismo o D.O. 13.07.2019 participar en ellos o facilitar su comisión.

Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de los antecedentes que acreditan que las personas naturales o jurídicas individualizadas en las listas a que hace referencia el inciso primero pretenden realizar un acto, transacción u operación financiera, la Unidad de Análisis Financiero deberá solicitar a un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, la adopción de una o más medidas necesarias para evitar el uso, aprovechamiento, beneficio o destino de cualquier clase de bienes, valores o dinero materia del acto, transacción u operación, sin previo aviso al afectado y por un plazo determinado. La vigencia de las medidas decretadas por el Ministro de Corte no podrá exceder de treinta días, plazo que podrá prorrogarse, por resolución fundada, por él o por el tribunal competente. La solicitud será resuelta de plano por ese ministro, sin audiencia ni intervención de terceros y en el más breve plazo, el que no podrá exceder de veinticuatro horas.

Para estos efectos, el Presidente de dicha Corte designará por sorteo a dos de sus miembros, por el plazo de un año, debiendo presentarse la solicitud ante cualquiera de ellos. Si ninguno de los Ministros estuviere en funciones, corresponderá otorgar la autorización al Presidente de la Corte o a quien le subrogue.

Entre las medidas que se podrán ordenar, se entenderán incluidas la prohibición de transferencia,

conversión, disposición o movimiento de fondos u otros bienes durante el plazo de vigencia de la medida. Presentada la solicitud a la Corte, y dentro del plazo de las veinticuatro horas siguientes, la Unidad hará entrega, reservadamente, de todos los antecedentes al Fiscal Nacional, para que el Ministerio Público se ocupe de la tramitación judicial.

Una vez expirado el plazo señalado en el inciso tercero, la medida decretada por el Ministro de la Corte de Apelaciones dejará de tener efecto de forma inmediata, sin necesidad de resolución que así lo declare.

La Unidad de Análisis Financiero, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas contado desde que se haya acogido la solicitud indicada en el inciso tercero, comunicará su contenido a la persona natural o jurídica que haya reportado los actos, transacciones u operaciones financieras para que adopte inmediatamente las medidas decretadas por el respectivo Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Asimismo, dentro del plazo máximo de las setenta y dos horas siguientes a que tales medidas fueron decretadas, informará a el o a los afectados por dicha resolución. Esta comunicación se dirigirá al domicilio que el o los afectados tuvieren registrados en la entidad que hubiere reportado la operación o al correo electrónico que figure en tales registros. En ella se incluirán todos los antecedentes indicados en el inciso tercero.

Mientras esta medida se encuentre vigente, los afectados por ella podrán apelar ante la Corte de Apelaciones de Santiago, para obtener su revocación. La Corte de Apelaciones deberá resolver el recurso en el más breve plazo, previo informe de la Unidad de Análisis Financiero, para lo cual podrá abrir, de oficio o a petición de parte, un término probatorio especial, el que no podrá exceder de tres días.

En caso de que por resolución judicial se revoque las medidas indicadas en los incisos tercero y quinto, o haya expirado el término por el que se les decretó, la Unidad de Análisis Financiero comunicará esta situación a la

persona natural o jurídica que haya reportado los actos, transacciones u operaciones realizadas, y que motivaron la respectiva investigación.

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, la Unidad de Análisis Financiero periódicamente pondrá a disposición de todas las personas indicadas en el artículo 3° de esta ley, los listados confeccionados por el Comité establecido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que tienen su origen en las resoluciones mencionadas en el inciso primero de este artículo.

Asimismo, la Unidad de Análisis Financiero deberá informar al Ministerio de Relaciones Exteriores de los antecedentes recopilados que digan relación con las personas naturales o jurídicas que figuran en dichos listados, para efectos que éste lo informe a la Organización de las Naciones Unidas.

Artículo 39.- La infracción de lo dispuesto en el artículo 4° estará sujeta al control y fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas y a lo establecido en el artículo 168 bis de la Ordenanza de Aduanas y demás normas pertinentes. Ley 21632

Art. 2° N° 2

D.O. 23.11.2023

Artículo 40.- Todas las personas naturales o jurídicas indicadas en el inciso primero del artículo 3°, que sean o no supervisadas por alguna superintendencia, y sin perjuicio de su obligación de designar un funcionario responsable ante la Unidad de Análisis Financiero, deberán inscribirse en un registro que la Unidad mantendrá de acuerdo a lo dispuesto en la letra d) del artículo 2° de esta ley, y que deberá implementar en el plazo de noventa días hábiles contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Ley 20818

Art. 1 N° 13

Una vez inscritas, las personas indicadas en el inciso D.O. 18.02.2015 anterior deberán informar a la Unidad de Análisis Financiero cualquier cambio relevante en su situación legal, en los términos que señalen las instrucciones generales que para estos efectos dictará la Unidad. La Unidad de Análisis Financiero podrá hacer público

el nombre y el rol único tributario de las personas naturales y las personas jurídicas señaladas en el artículo 3° de esta ley y que se registren de acuerdo al presente artículo.

Artículo 41.- El funcionario público que, en razón de su cargo, tome conocimiento de alguno de los delitos contemplados en los artículos 6°, 7°, 13 y 31 de esta ley y omita denunciarlo al Ministerio Público, a los funcionarios de Carabineros de Chile o de la Policía de Investigaciones, o ante cualquier tribunal con competencia en lo criminal, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales. Ley 20818

Art. 1 N° 13

D.O. 18.02.2015

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo 1°.- En aquellas regiones en que no haya entrado a regir el Código Procesal Penal establecido por la ley N° 19.696 al cumplirse el plazo señalado en el artículo 6° transitorio, las obligaciones que los incisos finales del artículo 2° establecen para la Unidad de Análisis Financiero respecto del Ministerio Público, se cumplirán respecto del Consejo de Defensa del Estado mientras no entre en vigor dicho Código.

Artículo 2°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 del Código Penal, los delitos contemplados en los artículos 12 y 22 de la ley N° 19.366 que se hubieren cometido con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley, se investigarán y juzgarán por las normas vigentes en la época de su comisión.

Artículo 3°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, respecto de las regiones en que rija la ley N° 19.696, el Consejo de Defensa del Estado deberá remitir al Ministerio Público la información acumulada relativa a las investigaciones administrativas de lavado de dinero y asociaciones ilícitas que hayan estado a su cargo, referidas a hechos ocurridos en esas mismas regiones, salvo aquella que se vincule directamente con investigaciones o juicios que se mantengan vigentes, quedando igualmente

obligado a cumplir con esta obligación una vez que dichas investigaciones y juicios se encuentren terminados. En todo caso, la obligación de secreto dispuesta por el artículo 17 de la ley N° 19.366, respecto de las investigaciones administrativas de lavado de dinero realizadas por el Consejo de Defensa del Estado, no impedirá el acceso del Ministerio Público a las mismas, en los términos previstos en el artículo 19 del Código Procesal Penal.

Artículo 4°.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104, de la partida presupuestaria Tesoro Público.

Artículo 5°.- El Presidente de la República, mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, creará el capítulo respectivo de ingresos y gastos del presupuesto de la Unidad de Análisis Financiero.

Artículo 6°.- Fijase la dotación máxima de personal de la Unidad de Análisis Financiero para el primer ejercicio presupuestario, en 15 cargos.

Artículo 7°.- Lo dispuesto en el Párrafo 2° del Título I entrará a regir ciento cincuenta días después de la publicación de esta ley en el Diario Oficial."

Habiéndose cumplido con lo establecido en el N° 1° del artículo 82 de la Constitución Política de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 12 de diciembre de 2003.- RICARDO LAGOS

ESCOBAR, Presidente de la República.- María Eugenia Wagner Brizzi, Ministro de Hacienda (S).- José Miguel Insulza Salinas, Ministro del Interior.- Jaime Arellano Quintana, Ministro de Justicia (S).

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., María Eugenia Wagner Brizzi, Subsecretaria de Hacienda.

Tribunal Constitucional

Proyecto de ley que crea la Unidad de Análisis

Financiero y modifica el Código Penal en materia de lavado y blanqueo de activos

El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que la Honorable Cámara de Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad respecto del inciso tercero del artículo 1º; de la letra b), del inciso primero del artículo 2º; del artículo 8º, y del artículo 22, del mismo, y por sentencia de 28 de octubre de 2003, declaró:

1. Que los preceptos comprendidos en los artículos 1º, inciso tercero, y 22, del proyecto remitido, son constitucionales.

2. Que los preceptos contemplados en los artículos 2º, inciso primero, letra b), y 8º, del proyecto remitido son inconstitucionales y deben eliminarse de su texto.

3. Que igualmente, las siguientes disposiciones del proyecto son inconstitucionales y deben eliminarse de su texto:

a) la letra g) del inciso primero del artículo 2º que señala: "g) Acceder sin limitación a las bases de datos de los organismos públicos en la forma en que se convenga con el jefe superior de la entidad respectiva. Si éste invoca el secreto o la reserva, se procederá conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo de la letra b) del presente artículo.";

b) la letra j) del inciso primero del artículo 2º que indica: "Imponer las sanciones administrativas que establece la presente ley".

c) la frase del artículo 6º que prescribe: "2º, inciso primero, letra b) y", y la oración del artículo 7º que dispone: "y la entrega de antecedentes falsos, referidos en la letra b) del inciso primero del artículo 2º de esta ley, o la destrucción u ocultamiento de éstos".

Santiago, 29 de octubre de 2003.- Rafael Larraín

Cruz, Secretario.

[FIN_DOCUMENTO_1]

ANEXOS N°1 y N°2 de la Circular N°62 (UAF)

ANEXO N°1

1. El Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE) referido en el artículo 5° de la Ley N°19.913, y regulado en el Capítulo D) de la Circular N°62, de 2025, es obligatorio y se debe enviar a la Unidad de Análisis Financiero mensual, trimestral o semestralmente, dependiendo del sector económico al que pertenezca la persona natural o jurídica señalada en el artículo 3, inciso primero, de la mencionada ley.
2. Cada reporte debe contener la información del periodo a informar, debiendo remitirse dentro de los 10 días hábiles del mes siguiente.
3. El ROE mensual se remitirá en los primeros 10 días hábiles de cada mes, conteniendo la información del mes anterior, mientras que el ROE trimestral, en los primeros 10 días hábiles de los meses de abril, julio, octubre y enero, y el ROE semestral, en los primeros 10 días hábiles de los meses de julio y enero.
4. Los sujetos obligados deberán enviar su reporte de la forma indicada:
 - 4.1. ROE Mensual: Sector bancario.
 - ROEB01: Cuentas corrientes, cuentas a la vista, cuentas de ahorro y otros productos.
 - ROEB02: Depósitos a plazo y vales vista.
 - ROEB03: Operaciones de cambio.
 - ROEB04: Órdenes de pago.
 - 4.2. ROE Trimestral: Sector financiero no bancario, a saber:
 - Administradoras de fondos de inversión.
 - Administradoras de fondos de pensiones.
 - Administradoras de fondos mutuos.
 - Administradoras generales de fondos.
 - Agentes de valores.
 - Bolsas de productos.
 - Bolsas de valores.
 - Casas de cambio y otras entidades facultadas para recibir moneda extranjera.
 - Compañías de seguros.
 - Cooperativas de ahorro y crédito.

- Corredores de bolsas.
- Emisoras u operadoras de tarjetas de crédito.
- Tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago.
- Empresas de arrendamiento financiero (leasing).
- Empresas de depósitos de valores regidas por la Ley N°18.876.
- Empresas de factoraje (factoring).
- Empresas de securitización.
- Empresas de transferencia de dinero.
- Empresas de transporte de valores y dinero.
- Fintec: prestadores de servicios de custodia de instrumentos financieros.
- Fintec: prestadores del servicio intermediación de instrumentos financieros.
- Fintec: prestadores del servicio de plataforma de financiamiento colectivo.
- Fintec: prestadores del servicio de sistemas alternativos de transacción.
- Fintec: proveedores del servicio de iniciación de pagos.
- Fintec: otros fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero.
- Instituciones financieras.
- Operadores de mercados de futuro y de opciones.

4.3. ROE Semestral: Sector no financiero, a saber:

- Agentes de aduana.
- Automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos o usados.
- Casas de remate y martillo.
- Casinos de juego.
- Casinos flotantes de juego.
- Clubes de tiro, caza y pesca.
- Comerciantes de joyas y piedras preciosas.
- Comerciantes de metales preciosos.
- Conservadores.
- Corredores de propiedades.
- Empresas de arriendo de vehículos.
- Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria.
- Hipódromos.
- Notarios.
- Organizaciones deportivas profesionales regidas por la Ley N°20.019.
- Representación de bancos extranjeros.
- Personas que se dediquen a la compraventa de equinos de raza pura.
- Personas que se dediquen a la fabricación o venta de armas.
- Sociedades administradoras de zonas francas.

- Usuarios de zonas francas.

ANEXO N°2

En conformidad a lo señalado en el literal f.4., numeral 2), del artículo primero de la Circular

N°62, de 2025, los siguientes sujetos obligados deberán aplicar los umbrales que se describen para los efectos del referido numeral:

1. Notarios y conservadores: 1.000 Unidades de Fomento.
2. Casas de cambio, empresas de transferencia de dinero y empresas de transporte de valores y dinero: USD 5.000, o su equivalente en otras monedas.

[FIN_DOCUMENTO_2]

CIRCULAR N°62 (UAF) - Instrucciones de carácter general a sujetos obligados

CIRCULAR N°62

Santiago, 19 de marzo de 2025

REF : IMPARTE INSTRUCCIONES DE CARÁCTER GENERAL A LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 3, INCISO PRIMERO, DE LA LEY N°19.913.

La Ley N°19.913 dispone que el objetivo de la

Unidad de Análisis Financiero (UAF) es “prevenir e impedir la utilización del sistema financiero,

y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión de alguno de los delitos

descritos en el artículo 27 de esta ley y en el artículo 8° de la Ley N°18.3141”.

Para ello, en su artículo 2°, letra f), faculta a la UAF

a “impartir instrucciones de aplicación general a las personas enumeradas en los artículos 3°,

inciso primero, y 4°, inciso primero, para el adecuado cumplimiento de las obligaciones

establecidas en el Párrafo 2° de este Título, pudiendo en cualquier momento verificar su

ejecución”.

En el ejercicio de las facultades antes mencionadas,

la Unidad de Análisis Financiero dicta la presente Circular con el objetivo de poner a disposición

de todos los sujetos obligados, instituciones públicas, organismos de persecución penal y de la

ciudadanía en su conjunto, una recopilación actualizada de las normas dictadas previamente

por este Servicio, y así contar con una normativa clara y de fácil comprensión.

En línea con las recomendaciones internacionales,

la presente Circular incluye un enfoque basado en riesgos² para la prevención del lavado de

activos y del financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción

masiva (LA/FT/FP), el cual deberá ser incorporado en las políticas y procedimientos que

implementen las entidades reportantes para prevenir y detectar los mencionados actos ilícitos,

toda vez que será el criterio rector bajo el cual la Unidad de Análisis Financiero supervisará el

cumplimiento de la normativa.

Así, se dictan las presentes instrucciones:

1 El artículo 26 de la Ley N°21.732, que derogó la Ley N°18.314, señala: “(...) las referencias legales o reglamentarias al

delito consagrado en el artículo 8° de la Ley N°18.314 deberán entenderse hechas al delito sancionado en el artículo

10 de esta ley”. Por tanto, en lo sucesivo, todas las referencias se harán a la ley vigente.

2 Riesgo: Se entiende como la probabilidad de que se materialice un evento negativo asociado al LA/FT/FP y su impacto

estimado. Es la interrelación entre las amenazas y vulnerabilidades, ajustadas por la existencia de factores mitigadores,

y su nivel de impacto. El grado de certeza o la probabilidad de ocurrencia de eventos negativos, y su impacto,

representan el nivel o escala de riesgo, métrica que permite diferenciar eventos considerados más probables que otros

menos frecuentes. Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA, FT y FP. UAF, enero 2024.

PRIMERO: De las obligaciones comunes.

Son obligaciones comunes a todas las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3°,

inciso primero, de la Ley N°19.913, en lo sucesivo “sujetos obligados”, las siguientes:

A. DE LA OBLIGACIÓN DE REGISTRO

a.1) Todos los sujetos obligados deben iniciar su proceso de solicitud de registro ante la Unidad

de Análisis Financiero (UAF) desde el comienzo del ejercicio de su actividad.

a.2) Para la inscripción en el Registro de la UAF se deberá utilizar el medio que esta defina, y

completar todos los campos solicitados, según se trate de una persona natural o jurídica. Una

vez que la UAF reciba la solicitud de registro con todos los datos, y valide que estos son

correctos, veraces y completos, enviará una clave de acceso al correo electrónico de la persona

designada para relacionarse con este Servicio, en lo sucesivo “oficial de cumplimiento”. La UAF

podrá solicitar información complementaria o aclaración sobre determinados antecedentes,

pudiendo rechazar la solicitud en caso de no corresponder a alguna de las actividades descritas

en el artículo 3°, inciso primero, de la Ley N°19.913.

a.3) La UAF requiere que la información que se ingrese sea completa, correcta y verdadera,

asumiendo el solicitante las eventuales responsabilidades legales en caso de que se acredite la

falsedad de parte de esta, o de su totalidad.

a.4) Es deber de todos los sujetos obligados actualizar e informar a la UAF todo cambio en los

campos de registro ante este Servicio, dentro de un plazo de 10 días hábiles, contados desde

que se produjo dicho cambio. La actualización o modificación de datos se podrá solicitar a

través del sitio www.uaf.cl.

a.5) Para poner fin al registro en la UAF se deberá remitir la solicitud respectiva a través del

sitio www.uaf.cl, con los antecedentes que den cuenta del término del ejercicio de la actividad

por la que se encontraba inscrito en el Servicio.

a.6) Mientras el sujeto obligado no haya tramitado su término de giro y no haya notificado

dicho término a la UAF, deberá seguir cumpliendo con las obligaciones legales establecidas en

la Ley N°19.913 y en las circulares UAF.

a.7) Las personas naturales o jurídicas que, estando supervisadas por la Comisión para el

Mercado Financiero, se inscriban voluntariamente en el Registro de la UAF, tendrán la calidad

plena de sujeto obligado y, por ende, deberán dar cumplimiento a todas las obligaciones

contenidas en la Ley N°19.913 y en las circulares UAF.

B. DE LA OBLIGACIÓN DE DESIGNAR UN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

b.1) Todos los sujetos obligados deberán designar un oficial de cumplimiento responsable de

relacionarse con la UAF, y de coordinar e implementar políticas y procedimientos de prevención

y detección de actos, operaciones o transacciones relacionadas con el lavado de activos y con

el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva

(LA/FT/FP), conforme con las características organizacionales propias de su entidad.

b.2) El oficial de cumplimiento deberá detentar un cargo de alta responsabilidad dentro de la

entidad, tal como gerente de área o división, a objeto de asegurar una debida independencia

en el ejercicio de su labor, siendo deber del sujeto obligado proveer a este de los recursos

humanos y tecnológicos necesarios para cumplir con su misión. Para este objetivo, el oficial de

cumplimiento deberá tener acceso a todas las operaciones y transacciones que realice el sujeto

obligado, y a toda la documentación y antecedentes pertinentes.

b.3) En caso de sujetos obligados persona natural, o categorizados como micro o pequeña

empresa según la Ley N°20.416, podrán designar como oficial de cumplimiento a la persona

natural, a un socio, administrador o ejecutivo.

b.4) La UAF no aceptará la solicitud de registro de un oficial de cumplimiento que haya sido

condenado por alguno de los delitos base establecidos en el artículo 27 de la Ley N°19.913, o

por el delito de lavado de activos, de asociación u organización para el lavado de dinero, o por

el delito de financiamiento del terrorismo.

b.5) La UAF no aceptará la solicitud de registro como oficial de cumplimiento de un exfuncionario de la UAF, hasta seis meses después de haber cesado en su cargo en el Servicio.

b.6) El cambio de la persona registrada en la UAF como oficial de cumplimiento o representante

legal, deberá solicitarse a través del sitio www.uaf.cl dentro de un plazo de 10 días hábiles,

contados desde que se produjo el cambio, indicando el nombre completo, cédula nacional de

identidad, dirección, teléfono y correo electrónico de la nueva persona.

C. DE LA OBLIGACIÓN DE REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)

c.1) Las operaciones sospechosas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, así

como la documentación fundante necesaria, deben ser remitidas a la UAF a través de un Reporte

de Operaciones Sospechosas (ROS) por el canal que defina la UAF. El oficial de cumplimiento

deberá completar todos los datos solicitados y cumplir todas las instrucciones definidas por la

UAF para completar el ROS.

c.2) Se entenderá por operación sospechosa de lavado de activos, todo acto, operación o

transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte

inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente.

c.3) Se entenderá por operación sospechosa de financiamiento del terrorismo todo acto,

operación o transacción que pudiera constituir alguna de las conductas contempladas en el

artículo 10 de la Ley N°21.732.

c.4) El ROS no tiene una periodicidad o un monto monetario establecidos. Deben ser reportadas a la UAF, en el menor tiempo posible, todas las operaciones sospechosas de las que

se tenga conocimiento en el ejercicio de la actividad profesional, comercial o empresarial, así

como acompañar la documentación fundante necesaria, debiendo cumplirse todas las instrucciones definidas por la UAF.

c.5) Para cumplir lo anterior, los sujetos obligados deben establecer procedimientos internos

que garanticen la seguridad, confidencialidad y oportunidad de la información que será enviada

a la UAF a través de un ROS. Dichos procedimientos deben constar en el Manual de Prevención

y Detección del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y el de la Proliferación

de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP) de la entidad.

c.6) Los sujetos obligados deberán utilizar la Guía de Señales de Alerta que la UAF ponga a

disposición en el sitio www.uaf.cl, y podrán utilizar sus propias señales de alerta con los

comportamientos o características de ciertas operaciones o personas que podrían conducir a

detectar una operación sospechosa de LA/FT/FP.

c.7) Los sujetos obligados deberán realizar el análisis de las potenciales operaciones

sospechosas de manera estructurada, documentando las fases de análisis, gestiones realizadas

y fuentes de información consultadas. El proceso de análisis deberá considerar toda la operativa

relacionada, los intervinientes en la operación y la información relevante que posea el sujeto

obligado. Dicha documentación se mantendrá a disposición de la UAF y deberá ser presentada

en los respectivos procesos de fiscalización.

c.8) Los sujetos obligados deberán conservar el registro de los casos analizados de potenciales

operaciones sospechosas por el plazo de cinco años, debiendo constar las fechas de apertura y

cierre del caso, los motivos que generaron su revisión, una descripción de la operativa

analizada, la conclusión alcanzada tras el análisis y las razones en que se funde el ROS enviado

a la UAF, o el descarte de la operación.

Reporte derivado de la coincidencia con las Listas de las Resoluciones del Consejo de Seguridad

de Naciones Unidas

c.9) Los sujetos obligados deberán revisar de manera periódica y sistemática a todos sus

clientes, o potenciales clientes, en las Listas de Resoluciones del Consejo de Seguridad de

Naciones Unidas que se indican a continuación sobre FT y FP, y deberán conservar respaldo de

dichas búsquedas o revisiones por un plazo mínimo de tres años.

c.10) Los sujetos obligados deberán revisar las Listas de los Comités de Sanciones contenidos

en las siguientes Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas números 1.267,

de 1999; 1.333, de 2000; 1.373, de 2001; 1.390, de 2002; 1.718, de 2006; 1.737, de 2006;

1.747, de 2007; 1.803, de 2008; 1.929, de 2010; 1.988, de 2011; 1.989, de 2011; 2.253, de

2015; 2.356, de 2017, y 2.371, de 2017, y sus subsecuentes resoluciones, y cualquiera otra

que las adicione o reemplace, y que estén contenidas en decretos supremos publicados en el

Diario Oficial de Chile. Estos listados se encontrarán disponibles en el banner "Listas de

Resoluciones ONU" del sitio www.uaf.cl.

c.11) En el evento de identificar a alguna persona natural o jurídica que esté mencionada en

cualquiera de las listas incluidas en el punto anterior, los sujetos obligados deberán informar

de inmediato dicho hallazgo a la UAF, a través de un ROS, sin requerir un análisis de las

transacciones y conductas de la persona o entidad identificada. Esto, a efecto de que la UAF

pueda iniciar el proceso de solicitud de la medida de congelamiento de activos establecida en

el artículo 38 de la Ley N°19.913.

D. DE LA OBLIGACIÓN DE REPORTAR OPERACIONES EN EFECTIVO (ROE)

d.1) Los sujetos obligados deberán informar a la UAF en forma mensual, trimestral o semestral,

dependiendo del sector económico al que pertenezcan, todas las operaciones en efectivo que

superen los USD 10.000, o su equivalente en pesos chilenos, según el valor del dólar observado

el día en que se realizó la operación, a través de un Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE),

por los medios e instrucciones que defina la UAF.

d.2) Son operaciones en efectivo aquellas que se materialicen en papel moneda o dinero metálico. Los sujetos obligados solo deberán informar aquellas operaciones que realmente se

hayan materializado en efectivo, siendo responsabilidad directa del propio sujeto obligado

hacer la respectiva distinción, de acuerdo con la información tenida a la vista y disponible del

acto, operación o transacción. Los depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas bancarias

de los sujetos obligados también deberán ser considerados en los reportes.

d.3) Los sujetos obligados que no registren, en el periodo correspondiente, operaciones en

efectivo superiores a USD 10.000, o su equivalente en pesos chilenos, según el valor del dólar

observado el día en que se realizó la operación, deberán enviar un reporte negativo.

d.4) En el Anexo N°1 de esta Circular se indica la periodicidad que cada categoría de sujeto

obligado deberá cumplir para el envío del ROE a la UAF.

d.5) Es deber de cada sujeto obligado verificar que el envío del ROE haya sido correctamente

recepcionado por la UAF, así como también llevar a cabo las correcciones necesarias para su

total cumplimiento. En caso de que el envío contenga errores u omisiones, el ROE será rechazado por el sistema, quedando la obligación como no cumplida.

d.6) Para rectificar un ROE, el oficial de cumplimiento deberá ingresar el requerimiento

respectivo a través del sitio www.uaf.cl, en un plazo de 10 días hábiles, contados desde el

vencimiento del plazo de la obligación de informar el ROE, siguiendo las indicaciones que defina

la UAF.

d.7) Para el caso en que se requiera reemplazar un archivo ROE por uno negativo, o viceversa,

se deberán adjuntar los antecedentes de respaldo de las transacciones involucradas, y se deberá

seguir el procedimiento que defina la UAF.

E. DE LA OBLIGACIÓN DE CREAR Y MANTENER REGISTROS

e.1) Los sujetos obligados deberán crear y mantener los siguientes registros permanentes, sea

en formato físico o electrónico:

- Registro de Operaciones en Efectivo: Deberá contener todos los archivos y documentos

de respaldo de las operaciones contenidas en los reportes enviados y aprobados por la UAF.

- Registro de Operaciones Sospechosas: Deberá contener los expedientes, carpetas y documentos de respaldo del análisis de las operaciones sospechosas enviadas a la UAF, así como las descartadas.

- Registro de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC): Deberá contener las fichas de clientes, los antecedentes y documentos de respaldo.

- Registro de Operaciones Realizadas por Personas Expuestas Políticamente (PEP): Deberá

contener: a) la lista de clientes PEP, b) las operaciones realizadas por los clientes PEP y los

documentos de respaldo de dichas operaciones, y c) los antecedentes recabados por aplicación de lo dispuesto en el literal h.4) de esta Circular.

- Registro de Transferencias Electrónicas de Fondos y Activos: Deberá ser llevado por los

sujetos obligados dedicados a prestar este servicio, incluyendo toda la información que

se requiere en el Capítulo I "De las Transferencias Electrónicas de Fondos y Activos" de la

presente Circular.

e.2) Toda la información contenida en los registros señalados precedentemente deberá ser

conservada y mantenida por los sujetos obligados por un plazo mínimo de cinco años, desde

terminada la relación comercial o la última operación ocasional, y deberá estar a disposición de

la UAF cuando esta la requiera. En caso de que el sujeto obligado mantenga estos registros por

más de cinco años, estará igualmente obligado a entregar la información solicitada. Los

registros deberán estar siempre a disposición de las autoridades competentes.

F. DE DEBIDA DILIGENCIA Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (DDC)

f.1) La Debida Diligencia del Cliente (DDC) es el proceso de identificación y conocimiento del cliente, con la finalidad de entender el propósito y carácter de la relación comercial o contractual, o de la transacción ocasional, usando dicho conocimiento para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva. Se trata de un proceso continuo de análisis de la conducta de los clientes.

f.2) La información obtenida en la DDC deberá incorporarse en una ficha de cliente, la que deberá ser actualizada al menos anualmente o cuando existan cambios relevantes. Los antecedentes y documentos de respaldo obtenidos en el proceso de la DDC deberán mantenerse en el registro respectivo referido en el punto e.1).

f.3) Todos los sujetos obligados deberán solicitar a sus clientes la siguiente información y documentación de respaldo:

1. Nombre o razón social y nombre de fantasía, cuando cuente con uno.
2. Documento de identidad o pasaporte cuando se trate de personas naturales. En el caso de personas jurídicas se deberá solicitar el RUT, o similar si es extranjera, y prueba de su constitución, vigencia y forma jurídica. Además, se deberá identificar a los beneficiarios finales de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo G.
3. Nacionalidad, profesión, ocupación u oficio en el caso de personas naturales, y giro comercial para las personas jurídicas.
4. País de residencia y domicilio tributario.
5. Domicilio en Chile o en el país de origen, o residencia permanente.
6. Correo electrónico o teléfono de contacto.
7. Propósito y carácter de la relación comercial o contractual, o de la transacción ocasional.

f.4) La información antes señalada se deberá solicitar en los siguientes casos:

1. Antes o durante el establecimiento de una relación comercial o contractual de carácter permanente con el cliente.
2. Cuando se realice una o más transacciones ocasionales con un cliente con quien no se tenga una relación comercial o contractual de carácter permanente, y esta sea por un monto igual o superior a los USD 3.000, considerando que la transacción se lleve a cabo en una única operación o en varias operaciones que parezcan estar vinculadas. Los sujetos obligados que se indican en el Anexo N°2 deberán aplicar los umbrales ahí definidos.

3. Cuando existan sospechas de LA/FT, con independencia de las exenciones y umbrales definidos.

f.5) Los sujetos obligados deberán tomar medidas razonables o adecuadas para verificar la

información y documentación entregada por el cliente, pudiendo siempre solicitar al mismo

información y documentación adicional, o recurrir a otras fuentes legales de información para

verificar, dentro de sus posibilidades organizacionales y legales, la veracidad y autenticidad de

la información y documentación entregada por el cliente.

f.6) En el evento que el cliente se niegue a entregar todo o parte de la información y documentación antes indicada, o si se detectare que la información proporcionada es falsa,

tales circunstancias deberán ser consideradas como señales de alerta con el fin de evaluar el

envío de un ROS a la UAF.

f.7) Los sujetos obligados deberán desarrollar un análisis continuo del comportamiento de

sus clientes, sus actos, operaciones y transacciones a lo largo de la relación, en aras de asegurar

que se correspondan con el propósito declarado por el cliente, su giro comercial y perfil de

riesgos de LA/FT/FP. En el caso de que no se correspondan, deberán ser consideradas operaciones inusuales y someterse a lo previsto en el literal c.7).

f.8) Los sujetos obligados podrán aplicar medidas simplificadas o deberán aplicar medidas

reforzadas de DDC a sus productos y servicios, de acuerdo con sus políticas de riesgos de

LA/FT/FP. Estas políticas de riesgos deberán tener como base las Evaluaciones Nacionales de

Riesgos de LA, FT y FP de la UAF, así como los Enfoques Sectoriales, en la medida que sean

dictados por este Servicio, y deberán constar en el Manual de Prevención y Detección del

LA/FT/FP y estar debidamente fundamentadas y documentadas.

f.9) Las medidas reforzadas deberán aplicarse a los clientes que operen con países o zonas

geográficas, productos, servicios, actos, operaciones, transacciones y canales de distribución,

que hayan sido calificados de alto riesgo. Asimismo, se deberán aplicar cuando exista sospecha

de un cliente.

f.10) Son medidas reforzadas de DDC, las siguientes:

1. Obtención de información adicional sobre el propósito y carácter que se pretende dar a la relación comercial o contractual.
2. Obtención de información sobre el origen de los fondos del cliente.
3. Obtención de información sobre el origen del patrimonio del cliente.
4. Obtención de la aprobación de la alta gerencia para comenzar o continuar la relación comercial o contractual.
5. Intensificar la DDC continua del cliente.
6. Obtención de información adicional del cliente y actualización con mayor frecuencia

de la información y documentos de identificación del cliente y beneficiario final. Esta

mayor frecuencia puede estar determinada para cada nuevo acto, operación o transacción efectuada sobre un umbral monetario establecido.

f.11) Las medidas simplificadas pueden ser aplicadas a los clientes que operen con productos,

servicios, actos, operaciones, transacciones y canales de distribución, que hayan sido calificados

de bajo riesgo.

f.12) Son medidas simplificadas de DDC, las siguientes:

1. Completar los datos de DDC mediante la utilización de terceras fuentes de información.
2. Postergar la obligación de verificar la información de identificación del cliente al momento en que se realice un acto, operación o transacción por sobre un umbral monetario determinado.
3. Postergar la obligación de solicitar y verificar la información de identificación del beneficiario final, al momento en que se realice un acto, operación o transacción por sobre el umbral determinado en la Política de Riesgo.
4. Reducir la frecuencia de la actualización de los datos de identificación del cliente.
5. Actualizar los datos de DDC en función de información obtenida de terceras fuentes.

6. Reducir la intensidad de la DDC continua del cliente. Esta menor intensidad puede estar determinada por un umbral monetario establecido.

7. Exención de la solicitud de antecedentes sobre el propósito y carácter de la relación comercial o contractual, o de la transacción ocasional.

G. DEL BENEFICIARIO FINAL

g.1) Todos los sujetos obligados deberán implementar las obligaciones relativas a la

identificación de los beneficiarios finales contenidas en este capítulo.

g.2) Definiciones. Para los efectos de la aplicación de este capítulo se entenderá por:

Beneficiario final, a la persona natural que finalmente posee, directa o indirectamente,

a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica o estructura jurídica determinada; y a la persona natural que, sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 10% del capital o de los derechos a voto de

una persona jurídica o estructura jurídica, a través de sociedades u otros mecanismos,

ejerce el control efectivo en la toma de decisiones de la persona jurídica o estructura

jurídica.

Participación, la circunstancia de determinadas personas naturales o jurídicas de acuerdo con las respectivas disposiciones legales vigentes, de ser propietarios de un porcentaje del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica o estructura jurídica determinada.

Control efectivo, la capacidad de una persona natural de tomar decisiones relevantes e imponer dichas resoluciones en la persona jurídica o estructura jurídica, ya sea por poseer un número relevante de acciones, contar con la participación necesaria para designar y remover a la alta gerencia y directorio, y por disponer del uso, disfrute o beneficios de los activos propiedad de la persona jurídica o estructura jurídica, entre

otras circunstancias. Este listado es a modo de ejemplo, y en ningún caso podrá entenderse como una enunciación taxativa.

Estructura jurídica, cualquier forma de organización jurídica que no corresponda a una

persona jurídica con fines de lucro contemplada y regulada expresamente en el ordenamiento jurídico chileno vigente; por ejemplo, los fideicomisos, treuhand, trusts

y fiducie constituidos en el extranjero, entre otros.

g.3) Los sujetos obligados deberán cumplir las siguientes obligaciones:

g.3.1) Identificación del beneficiario final: Los sujetos obligados deberán solicitar a sus

clientes personas jurídicas o estructura jurídicas una declaración que contenga los datos de identificación suficientes respecto de la identidad de sus beneficiarios finales.

Para este fin, los sujetos obligados deberán utilizar el formulario base dispuesto en el

sitio www.uaf.cl, el cual podrá ser complementado con nuevos campos por los sujetos

obligados, de acuerdo con las características y complejidad de los negocios que realicen. Este formulario deberá ser completado de buena fe por el cliente, ya sea de manera presencial o electrónica, según la disponibilidad tecnológica con que cuente el sujeto obligado.

g.3.2) Oportunidad: La obligación de solicitar la información sobre beneficiarios finales

del cliente persona jurídica o estructura jurídica, a través de la solicitud de la declaración respectiva, deberá realizarse en las circunstancias descritas en el literal

f.4).

g.3.3) Formalización del procedimiento: El procedimiento de solicitud de declaración y

antecedentes para la identificación del beneficiario final deberá ser incorporado en el

Manual de Prevención y Detección de cada sujeto obligado.

g.3.4) Revisión: El sujeto obligado deberá tomar medidas razonables para verificar la información declarada por el cliente persona jurídica o estructura jurídica referente a

sus beneficiarios finales, pudiendo siempre solicitar al mismo cliente documentación adicional, o recurrir a otras fuentes legales de información para verificar, dentro de sus

posibilidades organizacionales y legales, la veracidad de lo declarado por el cliente.

g.3.5) Registro: Los sujetos obligados deberán incorporar en la ficha de cliente la información de las personas jurídicas o estructuras jurídicas en que consten los datos

por ellos aportados en relación con la identidad de los beneficiarios finales. Esta información deberá estar siempre a disposición de las autoridades competentes.

g.3.6) Personas Expuestas Políticamente (PEP): En caso de que el cliente persona jurídica o estructura jurídica declare como beneficiario final a una PEP, o bien así se

determine por el sujeto obligado en el proceso de revisión y verificación de la información, se deberán igualmente implementar y ejecutar respecto del cliente persona jurídica o estructura jurídica todas las medidas de DDC previstas para las PEP.

g.3.7) Personas jurídicas y estructuras jurídicas extranjeras: En el caso de clientes personas jurídicas o estructuras jurídicas extranjeras, el sujeto obligado deberá requerir la identidad y domicilio de la persona natural relevante que ocupe el cargo o posición de mayor rango gerencial en el extranjero y de sus representantes legales domiciliados en Chile, debiendo estos entregar toda la información sobre beneficiarios

finales de dichas personas jurídicas o estructuras jurídicas extranjeras.

g.3.8) Insuficiencia o falta de información: En caso de dilación injustificada o negativa

del cliente persona jurídica o estructura jurídica en proporcionar la información o documentación requerida para identificar a sus beneficiarios finales, los sujetos obligados deberán considerar dicha conducta como señal de alerta para evaluar el envío de un ROS a la UAF. Se entenderá que hay dilación injustificada transcurridos 40 días hábiles desde que ha sido requerido el formulario. Sin perjuicio de lo anterior, y

como parte de las medidas de administración y mitigación de riesgos de los sistemas de prevención del LA/FT/FP de los sujetos obligados, estos podrán considerar abstenerse de establecer o mantener la relación de negocios, o de ejecutar una o más operaciones en los casos del inciso anterior, siempre que sus respectivas regulaciones

legales así lo permitan.

H. DE LAS PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)

h.1) Son calificadas como PEP, los chilenos y extranjeros que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado

el ejercicio de estas. La presente regulación dispone los mínimos a considerar por los sujetos

obligados, los que, en consideración a su Política de Riesgos, podrán calificar dentro de esta

categoría a otras personas, como también extender los plazos mínimos que hayan sido fijados.

h.2) Se incluyen en la categoría PEP a jefes(as) de Estado o de un Gobierno, políticos de alta

jerarquía, funcionarios(as) gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos(as)

ejecutivos(as) de empresas estatales, así como a su cónyuge, conviviente civil y parientes hasta

el segundo grado de consanguinidad (abuelos, nietos y hermanos), y las personas naturales con

las que hayan celebrado un pacto de actuación conjunta, mediante el cual tengan poder de voto

suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile.

h.3) Los sujetos obligados deberán calificar como PEP, a lo menos, a las siguientes personas:

- Presidente(a) de la República.
- Senadores(as), diputados(as), alcaldes(as), concejales(as), administradores(as) y directores(as) de obras municipales.

- Ministros(as) de la Corte Suprema, ministros(as) de Cortes de Apelaciones y jueces/juezas

de primera instancia.

- Ministros(as) de Estado, subsecretarios(as), gobernadores(as), delegados(as) presidenciales, consejeros(as) regionales, secretarios(as) y asesores(as) regionales ministeriales, embajadores(as), cónsules, jefes(as) superiores de servicio, tanto centralizados como descentralizados, y la o el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.

- Comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, director(a) General de Carabineros, director(a) General de Investigaciones, y todo el alto mando respectivo.

- Fiscal nacional del Ministerio Público, fiscales regionales y fiscales adjuntos.

- Fiscal nacional económico.

- Contralor(a) General de la República y contralores(as) Regionales.

- Consejeros(as) del Banco Central de Chile.

- Consejeros(as) del Consejo de Defensa del Estado.

- Ministros(as) del Tribunal Constitucional.

- Ministros(as) del Tribunal de la Libre Competencia.

- Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.

- Consejeros(as) del Consejo de Alta Dirección Pública.

- Directores(as) y ejecutivos(as) principales de empresas públicas, según lo definido por la

Ley N°18.045.

- Directores(as) de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos.

- Miembros de las directivas de los partidos políticos.

h.4) Los sujetos obligados deberán implementar medidas para determinar si un posible cliente, un cliente o el beneficiario final, es o no PEP. Además, deberán ejecutar, respecto de

estas personas, medidas reforzadas de DDC, entre las que se encuentran:

1. Obtener y exigir aprobación de la alta gerencia para establecer relaciones comerciales

con una PEP, o que ha pasado a tener esta calidad cuando la relación comercial es previa

a dicha condición.

2. Tomar medidas razonables para definir la fuente del patrimonio, la fuente de los fondos

con los que operan los clientes y beneficiarios finales identificados como PEP, y el propósito de la operación.

3. Implementar procedimientos y medidas de DDC continua intensificada sobre la relación

comercial establecida con una PEP.

I. DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS Y ACTIVOS

i.1) Todos los sujetos obligados que provean el servicio de transferencias electrónicas de

fondos y activos, sean transfronterizas o nacionales, incluyendo aquellas definidas en la Ley

N°21.521, deberán incorporar información precisa y significativa del ordenante y del beneficiario, respecto de toda transacción de USD 1.000 o más, a los mensajes relacionados

enviados junto con lo transferido, debiendo verificar que esta sea exacta y conservarla por un

plazo mínimo de cinco años en el registro respectivo.

i.2) La información a incorporar a la transferencia y registrar es la siguiente:

1. Monto, moneda o activo y fecha de la transacción.

2. Nombre o razón social del ordenante.

3. Número de cuenta del ordenante, cuando dicha cuenta se use para procesar la transacción.

4. Número de cédula nacional de identidad del ordenante, para chilenos y residentes, o de pasaporte o similar documento de identificación para extranjeros no residentes. En caso de personas jurídicas se deberá solicitar el RUT o similar, si es extranjera.

5. Domicilio del ordenante.

6. Nombre o razón social del beneficiario.

7. Número de cuenta del beneficiario cuando dicha cuenta se use para procesar la transacción.

i.3) Se encuentran exceptuadas de la presente obligación las siguientes operaciones:

1. Transferencias que deriven de una transacción realizada utilizando tarjeta de crédito,

débito o tarjetas de pago con provisión de fondos, siempre que el número de dicha tarjeta acompañe todas las transferencias derivadas de la transacción. Sin embargo, si

las tarjetas se utilizan como medio de pago de una transferencia de dinero, la presente

instrucción será plenamente aplicable.

2. Transferencias y liquidaciones efectuadas entre instituciones financieras, cuando tanto

el ordenante como el beneficiario sean las instituciones financieras que actúen en su propio nombre.

i.4) Las instituciones remisoras deberán acompañar a la transferencia toda la información

recopilada.

i.5) Las instituciones receptoras de fondos o activos transferidos deberán adoptar todas las

medidas de resguardo, con el objetivo de aislar y gestionar las operaciones que no cumplan

con el envío de la información obligatoria por parte de la entidad remitora, debiendo determinar, en función del riesgo asociado, liquidar, rechazar, anular o suspender la transferencia de fondos o activos.

J. DEL MANUAL DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN

j.1) Todos los sujetos obligados deberán contar con un Manual de Prevención y Detección del

LA/FT/FP que contenga las políticas y procedimientos para prevenir tales actos ilícitos.

j.2) El Manual deberá ser actualizado a lo menos cada dos años, y ser entregado, en el formato

que cada sujeto obligado defina, a todos sus trabajadores y trabajadoras, debiendo existir

constancia de aquello. La periodicidad de actualización será sin perjuicio de la existencia de

cambios en la regulación legal o en las instrucciones impartidas por la UAF, ajustes que deberán

ser introducidos al Manual lo antes posible por los sujetos obligados, una vez que dichos

cambios entren en vigor.

j.3) El Manual de Prevención y Detección deberá haber sido aprobado por la más alta instancia

directiva del sujeto obligado, y contemplar los siguientes puntos:

1. Organización interna del sistema de prevención del LA/FT/FP.

2. Políticas y procedimientos de DDC, de identificación de los beneficiarios finales y de

las PEP.

3. Política de riesgos de LA/FT/FP del sujeto obligado, identificando las amenazas y vulnerabilidades y el impacto de estas, para determinar su exposición a riesgos altos, medios y bajos.

4. Política y procedimiento de prevención y detección de operaciones sospechosas y de reporte oportuno y reservado a la UAF, de acuerdo con lo previsto en la Ley N°19.913.

5. Procedimiento de revisión de las Listas de Sanciones de las Resoluciones del Consejo

de Seguridad de Naciones Unidas.

6. Procedimiento de revisión de las listas de países y jurisdicciones de riesgo, según se especifica en el Capítulo K.

7. Procedimiento de reporte inmediato a la UAF, en el caso de detectar casos positivos en la revisión señalada en el numeral 5 precedente.

K. DE LOS PAÍSES Y JURISDICCIONES DE RIESGO

k.1) Los sujetos obligados deberán aplicar medidas reforzadas de DDC a las transacciones

que eventualmente realicen con países o jurisdicciones que se encuentren bajo proceso de

seguimiento por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por deficiencias

estratégicas en sus sistemas contra el LA/FT/FP. Adicionalmente, deberán aplicar contramedidas a las transacciones que eventualmente realicen con países o jurisdicciones

cuando el GAFI haga un llamado en ese sentido.

k.2) Los sujetos obligados deberán guardar especial observancia a las transacciones que

realicen con países o jurisdicciones que se encuentren en el listado publicado por el Servicio de

Impuestos Internos, sobre países y jurisdicciones que se considere que tienen un régimen fiscal

preferencial.

k.3) Las listas de países y jurisdicciones bajo seguimiento por deficiencias estratégicas del

GAFI, como aquellos con régimen fiscal preferente estarán disponibles en el sitio www.uaf.cl

k.4) La información obtenida derivada del proceso de revisión de los datos y de las listas

deberá ser analizada, a objeto de determinar si procede informar de la operación a la UAF a

través de un ROS.

L. DE LA OBLIGACIÓN DE CAPACITAR AL PERSONAL

l.1) Los sujetos obligados deberán capacitar a todos sus colaboradores sobre cómo prevenir

y detectar el LA/FT/FP una vez al año.

l.2.) De las capacitaciones efectuadas se deberá dejar constancia de la modalidad y fecha

de realización, nombre y forma de participación de todos los asistentes en un registro, incluido

el oficial de cumplimiento, debiendo considerarse como contenidos mínimos el Manual de

Prevención y Detección de la entidad y la Guía de Señales de Alerta de la UAF.

SEGUNDO: Los sujetos obligados podrán utilizar medios electrónicos para la implementación y

cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en la presente Circular.

TERCERO: Todas las instrucciones impartidas por la presente Circular serán objeto de fiscalización por parte de la UAF, en conformidad con las directrices y lineamientos fijados en

la Política de Supervisión con un Enfoque Basado en Riesgos de LA/FT/FP de la UAF. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente Circular podrá ser sancionado en

los términos previstos en el Título II “De las Infracciones y Sanciones” de la Ley N°19.913, y en

conformidad con la Política Sancionatoria de la UAF.

CUARTO: Se derogan las Circulares UAF N° 6, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 34, 35, 40, 42, 46, 47,

49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60.

QUINTO: La Unidad de Análisis Financiero deberá mantener publicado en el sitio www.uaf.cl el

texto refundido y actualizado de la presente Circular, incorporando todas aquellas que en el

futuro la modifiquen.

SEXTO: La presente Circular entrará en vigor el 1 de junio de 2025. Las instrucciones impartidas

en el Capítulo I “De las Transferencias Electrónicas de Fondos y Activos”, entrarán en vigencia

el 1 de julio de 2025 para todos los sujetos obligados que provean servicios regulados en la

Ley N°21.521.

SÉPTIMO: A los procedimientos administrativos sancionatorios fundados en fiscalizaciones

realizadas con anterioridad a la vigencia de la presente Circular, les resultará aplicable lo

dispuesto en las circulares que se encontraban vigentes al momento de la fiscalización.

CARLOS PAVEZ TOLOSA

Director

Unidad de Análisis Financiero

[FIN_DOCUMENTO_3]

Señales de Alerta para Prevenir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros (UAF, 2014)

SEÑALES DE ALERTA PARA PREVENIR EL
COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS

Marzo 2014

L

a Convención para Combatir el mercado y sus efectos adversos sobre las
Cohecho a Funcionarios Públicos economías y sus ciudadanos.

Extranjeros, puesta en vigencia por En concordancia con estos objetivos, y
la Organización para la Cooperación y el considerando que se trata de un delito
Desarrollo Económico (OCDE) en 1997 y base de lavado de activos, la Unidad de
adoptada por Chile en 2001, declara ile- Análisis Financiero (UAF) ha elaborado
gal el soborno a funcionarios fiscales en un listado básico de señales de alerta
el contexto de operaciones comerciales para prevenir la exposición de empre-
internacionales. Mediante la supervisión sas chilenas a actos de cohecho a
de los países y un amplio seguimiento de funcionarios públicos extranjeros en
su aplicación, la Convención procura ve- operaciones internacionales, ya sea
lar por un combate eficiente al cohecho, que las realicen en forma directa o indi-
con el fin de asegurar reglas equitativas recta, a través de intermediarios, repre-
de competencia en transacciones inter- sentantes, agentes, subcontratistas, con-
nacionales, que eviten las distorsiones de sultores o distribuidores, entre otros.

SEÑALES DE ALERTA PARA PREVENIR LA EXPOSICIÓN

AL COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS

La siguiente nómina de señales de alerta es una recomendación mínima y no taxativa.
Las

empresas que realicen transacciones internacionales con participación de funcionarios
públicos extranjeros deben desarrollar procedimientos de debida diligencia
exhaustivos si

en el marco de la operación detectan:

- Solicitudes de comisiones excesivas.
- Solicitudes de pagos para otra persona y en otro país, en especial si se trata de una
jurisdicción con poca transparencia.
- Solicitudes de pagos en efectivo en documentos al portador.
- Solicitudes de reembolsos para gastos extraordinarios, con documentación
deficiente o gastos de último minuto.
- Solicitudes de pago por adelantado o de aumentos en las compensaciones antes de

terminar un proyecto u otorgarse una concesión, contrato u otro tipo de acuerdo.

- Solicitudes de compensaciones altas e inusuales.

- Solicitudes de contribuciones financieras con fines políticos.

- Funcionarios de gobierno que ejercen como propietarios, directores o ejecutivos de una persona jurídica que participa directa o indirectamente en la transacción.

- Relaciones cercanas de parentesco, sociales o de negocios de una de las contrapartes de la operación con funcionarios de gobierno del país extranjero.

- Recomendaciones e insistencia de funcionarios o clientes de gobierno para que se contrate a determinado intermediario, agente, representante, asesor o consultor.

- Reputación de conductas impropias, no éticas o ilegales de una de las contrapartes de la operación, más aún si ha estado sujeta a argumentaciones o investigaciones relacionadas con su integridad.

- Interés de una de las contrapartes por acordar servicios sin contrato escrito.

- Una de las contrapartes carece de experiencia con el producto, servicio, sector o industria, cuenta con personal insuficiente o mal calificado, no dispone de instalaciones adecuadas o de alguna otra forma parece ser incapaz de cumplir con la operación propuesta.

- Una de las contrapartes involucra a múltiples intermediarios o a terceros que no se requieren en la operación.

- Una de las contrapartes opera en un país o industria con historial de corrupción o la

transacción o negocio involucra a un país o región de "alto riesgo".

- Una de las contrapartes se rehúsa proporcionar información sobre sus titulares, socios o directores.

- Una de las contrapartes hace declaraciones falsas o inconsistentes durante la realización de un proceso de due diligence o proporciona información incompleta o inexacta, cuando se le requiere.

- Una de las contrapartes muestra ignorancia o indiferencia hacia las leyes, normativas y reglamentos locales.

[FIN_DOCUMENTO_4]

Guía de Señales de Alerta de LA/FT/FP - Actualización 2023 (UAF)

Guía de

Señales de Alerta

de LA/FT/FP

Actualización 2023

ÍNDICE

Introducción 3

Definiciones 4

Señales de alerta relacionadas con el Lavado de Activos 5

Señales de alerta generales 6

-Relacionadas con el comportamiento del cliente 7

-Relacionadas con el comportamiento de los empleados 10

-Relacionadas con situaciones en las que participan funcionarios(as) de la Administración Pública 11

-Relacionadas con licitaciones y compras públicas 13

-Relacionadas con Personas Expuestas Políticamente (PEP) nacionales o extranjeras 15

-Relacionadas con cohecho funcionario(a) público extranjero 16

-Relacionadas con personas y estructuras jurídicas 18

-Relacionadas con la pandemia de la COVID-19 21

Cuentas bancarias (corrientes, a la vista, de ahorro u otras) 24

Operaciones de crédito 31

Productos de inversión 33

Transferencias electrónicas y giros de dinero 36

Activos virtuales y ransomware 38

Apuestas (casinos de juego e hipódromos) 42

Corredores de propiedades o gestores inmobiliarios, notarios y conservadores de bienes raíces 44

Organizaciones deportivas 46

Zonas francas 48

Administradoras de fondos de pensiones (AFP) 50

Cambios de divisas 52

Compañías de seguros 54

Comercio internacional 57

Movimiento de dinero en efectivo transfronterizo 60

Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes 62

Automotoras y comercializadoras de vehículos nuevo o usados 64

Metales preciosos, joyas y piedras preciosas 66

Señales de alerta relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo 68

Señales de alerta relacionadas con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PADM)

Bibliografía 74

www.uaf.cl 2

INTRODUCCIÓN

La Ley N°19.913, de 2003, creó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como un servicio público descentralizado, cuyo objetivo es

prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión de alguno de

los delitos descritos en el artículo 27 de la Ley N°19.913 (de lavado de activos) y en el artículo 8° de la Ley N°18.314 (sobre conductas terroristas).

Para ello, la Ley da atribuciones y funciones a la UAF, las que puede desarrollar y ejercer en cualquier lugar del territorio nacional, entre

las cuales está el recomendar medidas a los sectores privado y público para prevenir la comisión de los delitos de lavado de activos

(LA) y financiamiento del terrorismo (FT) y el de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP).

En este contexto, y para orientar a las entidades reportantes expresamente señaladas en el artículo 3° de Ley N°19.913 (sujetos obligados),

y al público en general, respecto de las situaciones que se debieran considerar como sospechosas de LA/FT/FP, la UAF presenta una

versión actualizada de su Guía de Señales de Alerta de octubre de 2021, documento que describe los comportamientos o características

de ciertas personas o transacciones, que podrían conducir a detectar oportunamente una “operación sospechosa” de los referidos ilícitos.

La Guía de Señales de Alerta busca ser una ayuda para que los sujetos obligados, de los sectores privado y público, puedan identificar

y reportar a la UAF las operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de sus actividades/funciones, conforme lo establece la

Ley N°19.913.

Destacar que las señales de alerta incluidas en esta Guía no solo recogen la experiencia internacional, sino también las acciones y

comportamientos observados durante los procesos de inteligencia financiera que realiza la UAF.

Para una mayor comprensión, las señales de alerta están organizadas en tres categorías (Lavado de activos, Financiamiento del terrorismo

y Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva) y clasificadas según el tipo de transacción o comportamiento.

Se deja expresa constancia que, en caso alguno, la enumeración y descripción de las situaciones incluidas en este documento son de

carácter taxativo, debiendo los sujetos obligados identificar y analizar las señales de alerta de acuerdo con las características propias

del sector al que pertenecen, y reportar aquellas operaciones que, por el propio conocimiento de su respectiva actividad, consideren

sospechosas en conformidad con la Ley.

Por último, es importante tener en consideración que las señales de alerta constituyen una fuente de conocimiento importante, más

no única, siendo un deber de todo sujeto obligado complementar internamente la Guía de la UAF con los hechos y situaciones que se

deriven de su propia actividad, así como de su relación con sus clientes y la información que se obtenga de los mismos, las que deberán

ser consignadas en sus respectivos Manuales de Prevención.

www.uaf.cl 3

DEFINICIONES

Señales de alerta: Son indicadores, indicios, condiciones, comportamientos o características de ciertas

operaciones o personas, que podrían permitir potencialmente conducir a detectar una operación sospechosa

de lavado de activos o financiamiento del terrorismo (LA/FT).

Operación sospechosa: La Ley N°19.913, artículo 3°, entiende como operación sospechosa

“todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad

de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente, o pudiera

constituir alguna de las conductas contempladas en el artículo 8° de la Ley N°18.314, o sea

realizada por una persona natural o jurídica que figure en los listados de alguna resolución del

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sea que se realice en forma aislada o reiterada”.

De lo anterior se desprende que las señales de alerta describen comportamientos de clientes o características de ciertos actos que

pueden develar estar ante la presencia u ocurrencia de una operación sospechosa de LA/FT. Por tanto, ayudan a distinguir hechos,

situaciones, transacciones, eventos, cuantías o indicadores financieros que la experiencia nacional e internacional han identificado como

elementos de juicio, a partir de los cuales se puede inferir la posible existencia de un hecho o situación que escapa a lo que la entidad

en el giro ordinario de sus operaciones ha determinado como “normal”.

Para poder detectar operaciones sospechosas es importante desarrollar e implementar una adecuada política de Debido Conocimiento

del Cliente, que permita determinar un marco de comportamiento "normal" que sirva de referencia para identificar todo aquello que se pueda considerar "sospechoso".

En este contexto, antes de enviar un Reporte de Operación Sospechosa a la UAF, las personas naturales y jurídicas descritas en el artículo 3° de la Ley N°19.913 (sujetos obligados), deben analizar las operaciones, transacciones u actos que realizan con sus clientes, para evaluar si estos son usuales y tienen justificación económica o jurídica aparente.

Para ello, las entidades reportantes, sobre la base de la identificación y análisis de sus riesgos y vulnerabilidades a los delitos de LA/FT, deben generar sus propias señales de alerta, que les permitan fortalecer su Sistema Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.

www.uaf.cl 4

SEÑALES DE ALERTA RELACIONADAS CON EL LAVADO DE ACTIVOS

Señales de alerta
generales

Relacionadas con el
comportamiento del
cliente

1.1 Operaciones que no se condicen con la capacidad 1.8 Cliente desembolsa en pocos días un monto importante

económica y perfil del cliente. de dinero, desconociéndose el destino dado a esos fondos y sin justificación aparente.

1.2 Cambio repentino del comportamiento financiero de un

cliente sin justificación aparente. (Ejemplo: Aumento brusco y 1.9 Pagos realizados a diferentes personas naturales en el

repentino en los movimientos de depósito, abonos y transferencias extranjero, que carecen de justificación económica.

en las cuentas bancarias del cliente, sin que se encuentre justificada

por alguna deuda, venta de activo, incremento patrimonial u otro.) 1.10 Uso de altos volúmenes de dinero en efectivo en billetes de

baja denominación para operaciones comerciales normales.

1.3 Cliente que en un corto periodo aparece como dueño de

activos, los cuales representan un alto valor patrimonial. (Ejemplo: 1.11 Cliente que registra operaciones en efectivo por altos

Cliente adquiere propiedades y vehículos por altos montos, los montos y en más de una entidad, las cuales no se condicen con

cuales no se condicen con su perfil económico, cancelando la su capacidad financiera.

totalidad en efectivo.)

1.12 Cliente que en corto periodo aparece como dueño de nuevos

1.4 Aumento patrimonial del cliente, cónyuge y/o familiar sin negocios o empresas, constituidas con capitales iniciales relevantes.

justificación económica aparente, el cual no se condice con los

ingresos acreditados en instituciones financieras. 1.13 Cliente que mantiene múltiples transacciones con terceros

que no se relacionan con su actividad ni perfil económico.

1.5 Cliente que realiza transacciones de elevado monto y no

declara un empleo remunerado o actividad acorde que justifique 1.14 Grupo de clientes que ejecutan operaciones en compañía de

los montos involucrados. terceras personas, los que a su vez también efectúan operaciones

en el mismo periodo.

1.6 Cliente que realiza transacciones por altos montos de dinero

con familiares y/o sociedades de diversos giros y rubros, carentes 1.15 Cliente que sin justificación aparente realiza pagos

de justificación económica y/o la magnitud de dichos egresos no de cuentas, matrículas de estudios u otras obligaciones

se condicen con perfil conocido. (Ejemplo: Cliente traspasa fondos correspondientes a una tercera persona.

de origen desconocido a familiar, quien posteriormente realiza

inversiones por importantes montos.) 1.16 Comportamiento económico del cliente difiere

significativamente del patrón asociado a su sector/actividad.

1.7 Cliente que registra operaciones sin antecedentes respecto

del origen de los fondos involucrados. (Ejemplo: Al momento 1.17 Cliente proveniente de país riesgoso, recepciona y remite

de realizar una operación, el cliente se rehúsa o evita entregar fondos no acordes con su perfil conocido.

información respecto del propósito, origen y destino de los fondos,

y/o cliente que se rehúsa o suspende una transacción al momento 1.18 Cliente que al efectuar alguna operación siempre presenta

de ser requerido para que aporte información acerca del origen de una actitud o acto sospechoso.

los fondos involucrados.)

www.uaef.cl 7

Comportamiento del cliente

1.19 Cliente que entrega documentación incompleta, inconsistente 1.35 Toma de conocimiento por medios de difusión pública u

o falsa al momento de realizar una determinada operación. otro, según sea el caso, que un cliente está siendo investigado o

procesado por los delitos de lavado de activos y financiamiento del

1.20 Clientes que presentan documentos de identificación terrorismo, o los delitos base.

inusuales o en mal estado.

1.36 Personas naturales o jurídicas que demuestran gran

1.21 Cliente justifica el origen de fondos con documentos falsos. solvencia económica y, sin embargo, les resulta difícil la consecución

o suministro de información sobre referencias comerciales o

1.22 Clientes que intentan realizar operaciones con dinero falso. codeudores al momento de llenar los formularios de vinculación

con el cliente.

1.23 Cliente que se rehúsa o suspende una transacción cuando

se le informa que los antecedentes serán presentados a alguna 1.37 Personas que cambian frecuentemente sus datos tales como

entidad supervisora o reguladora. dirección, teléfono y ocupación, sin justificación aparente.

1.24 Cliente indica una dirección que coincide con el domicilio 1.38 Cliente que recibe pagos injustificados y por altos montos

de otro negocio diferente al que declaró desarrollar, o no se ajusta desde institución pública, no siendo funcionario ni proveedor de

a la ocupación declarada. dicha entidad.

1.25 Cliente que presiona e insiste en que una determinada 1.39 Personas naturales pertenecientes a una sociedad (socio,

operación se realice con extrema rapidez, evitando trámites ejecutivos o empleados) que presentan un repentino crecimiento

predefinidos y sin justificar el motivo de su apremio. patrimonial sin justificación aparente.

1.26 Cliente que sin justificación evita presentarse personalmente 1.40 Incremento inusual e injustificado de la facturación del

en la entidad con la que está realizando una transacción, llegando negocio de un cliente, observado a partir de la actividad económica

incluso a nombrar representantes o intermediarios encargados del consignada en sus cuentas y perfil.

manejo de las operaciones.

1.41 Clientes cuyos estados financieros reflejan resultados que

1.27 Cliente que se rehúsa a recibir correspondencia o estados no se condicen con el promedio de la industria o sector.

de cuenta, y los retira personalmente o lo hace esporádicamente.

1.42 Clientes cuyas sociedades presentan ingresos no

1.28 Clientes cuya dirección para envío de correspondencia y operacionales superiores a los operacionales.

estados de cuenta se encuentra en el extranjero, o corresponde a

una casilla de correos. 1.43 Contrato de mutuo entre una persona jurídica y un cliente sin que se conozca el origen de dichos fondos.

1.29 Cliente especialmente preocupado de los controles y supervisiones a las que se deben someter sus transacciones. 1.44 Contratos de inversión entre cliente y sociedad, por sumas

considerables, los que no se condicen con ingresos declarados

1.30 Cualquier individuo que presione o intente presionar para ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

no presentar los antecedentes requeridos en una determinada transacción. 1.45 Cliente vende su parte de una sociedad a su cónyuge. Sin embargo, el cliente continúa figurando como el principal depositante

1.31 Cliente utiliza múltiples instrumentos financieros para pagar a y beneficiario de aquella sociedad.

una determinada entidad, sin que su actividad económica justifique esa diversidad de instrumentos. 1.46 Clientes cuyas sociedades tienen como directivos a personas

que no se ajustan al perfil de los cargos.

1.32 Clientes cuyo teléfono se encuentra desconectado o no concuerda con los antecedentes declarados. 1.47 Clientes con negocios al por menor, que prestan el servicio

de cambio de cheques y no realizan depósitos de efectivo contra

1.33 Clientes que incluyen referencias laborales sobre trabajos los cheques depositados o consignados. Esto puede indicar que el

pasados o presentes, y a la vez realizan abultadas transacciones cliente tiene otra fuente de fondos.

que no concuerdan con el tipo de trabajo que supuestamente

realizan. 1.48 Ocupación del cliente es inconsistente con su perfil financiero. (Ejemplo, puede indicar ser un "estudiante" o "conductor

1.34 Cliente figura con movimientos que se deben realizar de de camión", pero realiza transferencia de fondos de alto valor a

manera presencial, no obstante, se encuentra privado de libertad, cuentas de otro.) según información pública disponible.

www.uaf.cl 8

Comportamiento del cliente

1.49 Márgenes de ganancias inusualmente altos de la venta de un artículo de arte, antigüedad u otros objetos culturales.

1.50 Compraventa de arte que excede en gran medida, o de manera rutinaria, el valor esperado de la obra.

1.51 Cliente se niega a proporcionar información de identificación para recibir un préstamo cuya garantía es una obra arte, o paga de manera anticipada el préstamo, o usa efectivo para realizar dicho

pago.

www.uaaf.cl 9

Relacionadas con el
comportamiento de
los empleados

2.1. Empleados con un nivel de gastos y/o inversiones que no 2.8. Empleados que utilizan su dirección (electrónica o postal)

corresponde al monto de sus ingresos declarados. personal para recibir la documentación de sus clientes.

2.2. Empleados renuentes a hacer uso de sus vacaciones. 2.9. Empleados que muestran un inesperado y muy amplio

incremento en sus ventas. En el caso específico de empleados

2.3. Empleados renuentes a aceptar cambios de su actividad de empresas de seguros, es una señal de alerta si tienen un nivel

laboral o promociones que impliquen no continuar efectuando las exagerado de negocios de prima única.

mismas actividades.

2.10. Empleados que proceden a realizar transacciones por

2.4. Empleados que con frecuencia permanecen en la misma altas sumas en efectivo, que omiten o no guardan registro de las

oficina más allá de la hora de cierre, o concurren a ella por fuera transacciones realizadas.

del horario habitual sin justificación aparente.

2.11. Empleado que está sujeto a intensas cargas de trabajo, tales

2.5. Empleados que frecuente e injustificadamente se ausentan como metas de ventas o producción que podrían provocar que esté

del lugar de trabajo durante la jornada laboral. más dispuesto a participar, o pasar por alto, comportamientos que

presenten riesgos de LA/FT.

2.6. Empleados responsables del manejo de fondos, que a

menudo se descuadran con caja con explicación insuficiente o 2.12. La estructura o jerarquía de administración de la institución

inadecuada. financiera permite que un empleado tenga gran autonomía, sin un control directo sobre sus actividades.

2.7. Empleados que dificultan o impiden que otro funcionario atienda a determinados clientes.

www.uaaf.cl 10

Relacionadas con
situaciones en las que
participan funcionarios(as)
de la Administración

Pública¹

3.1 Funcionario o exfuncionario público que recibe depósitos 3.9 Funcionario público que recibe fondos desde sociedad/

en cuenta bancaria de un proveedor de institución pública. persona jurídica sin vinculación aparente. A su vez, esta entidad

consigna como principal cliente a la institución para la cual trabaja

3.2 Elevado nivel patrimonial que no se condice con ingresos el cliente.

de un funcionario público.

3.10 Empresa que realiza operaciones económicas no acordes

3.3 Inconsistencias entre antecedentes patrimoniales y renta con su giro, registra como administrador principal a funcionario

de exfuncionario público. público de connotación pública o Persona Expuesta

Políticamente

(PEP).

3.4 Cliente que no es funcionario público, recibe fondos de

funcionarios públicos que presentan vínculo con noticia negativa 3.11 Cliente que aparece realizando pagos a institución pública,

por delitos precedentes de lavado de activos, realizando múltiples sin motivo aparente.

operaciones, como, por ejemplo, prepagos de créditos de consumo,

préstamos e inversiones, entre otras. 3.12 Pagos gestionados por un funcionario público con cargo a

presupuesto institucional, por conceptos ajenos a remuneraciones,

3.5 Cliente realiza pagos por montos relevantes a exfuncionario los que son destinados a funcionarios y exfuncionarios de la

público investigado en causa por lavado de activos. institución.

3.6 Exfuncionarios públicos reciben pagos injustificados por 3.13 Cliente que presenta transacciones que involucran a sus

parte de una institución pública, no contando con antecedentes empresas y funcionarios públicos municipales, los cuales prestaban

que permitan justificar dichos abonos. servicios en programas comunitarios, sin justificación aparente.

3.7 Sociedad presenta una inusual concentración en las ventas 3.14 Funcionario público realiza compras, operaciones inusuales

de sus productos a una institución pública, lo que concuerda con su perfil e ingresos, en el periodo que concuerda con un caso

el periodo de ejercicio en el cargo de un determinado funcionario de fraude ligado a la institución a la que pertenece.

público con poder decisional en la institución.

3.15 Fundación que recibe aportes de carácter público y cuyo

3.8 Sociedad que registra fondos que provienen de funcionarios directorio está constituido por funcionario público y/o su red familiar.

públicos, sin justificación aparente.

3.16 Funcionario público presenta actividad económica paralela, sin registrar timbraje regular de documentos ante el SII.

1 El artículo 260 del Código Penal entiende por empleado público a todo el que desempeñe un cargo o función pública, sea en la Administración Central, o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas u organismos creados por el Estado o dependientes de él, aunque no sean de nombramiento del Jefe de la República ni reciban sueldo del Estado. No obstará a esta calificación el que el cargo sea de elección popular.

www.uafo.cl 11

Participan funcionarios(as) de la Administración Pública

3.17 Funcionario público que recibe pagos de personas naturales 3.24 Funcionario que sugiere pasar por alto un determinado

y/o jurídicas, sin justificación económica aparente. trámite, solicitando un pago irregular para ello.

3.18 Funcionarios con un nivel de gastos y/o inversiones que no 3.25 Funcionario que se niega o dificulta la prestación de sus

corresponde al monto de sus ingresos declarados. servicios, sugiriendo o solicitando pagos irregulares para agilizar

su cometido.

3.19 Funcionarios directivos de una entidad pública que realizan

pagos hacia otros funcionarios de menor rango en la misma 3.26 Funcionario que con frecuencia recibe y acepta obsequios

institución, sin justificación aparente. y regalías por parte de determinadas empresas.

3.20 Funcionario público que, a los pocos días de haber asumido 3.27 La transaccionalidad de un determinado producto financiero

en nuevo cargo, deja sin efecto decisión tomada por su antecesor se incrementa justo cuando la persona titular ha asumido una

respecto de la reubicación o despido de otros funcionarios públicos. función pública.

3.21 Funcionarios renuentes a aceptar cambio de su actividad 3.28 Pago de proveedores inusuales con recursos de organismos

o promociones que impliquen no continuar efectuando las mismas del Estado (empresas de alquiler de equipos de iluminación,

actividades. amplificación, servicios de comida, publicidad, papelería, impresiones, etc.), que podrían tener relación con el ocultamiento de

3.22 Alta rotación de funcionarios, en especial en áreas en las transferencias de dinero destinadas a pagos de campañas políticas.

que son más vulnerables a los fraudes.

3.29 Solicitud de donativos a favor de entidades sin fines de lucro,

3.23 Funcionarios que con frecuencia permanecen en la oficina en la que forma parte de su constitución un funcionario público que

más allá de la hora de cierre o concurren a ella por fuera del horario pertenece a la dirección de la entidad.

habitual sin causa justificada.

3.30 Funcionario público que omite o deja pasar por alto

. procedimientos regulares.

www.uaf.cl 12

Relacionadas

con licitaciones y

compras públicas

4.1 Un único proveedor que se adjudica todas las licitaciones 4.11 Vinculación de familiaridad o amistad entre funcionarios

de un rubro específico en la misma institución pública. públicos relacionados con la adjudicación de licitaciones (en sus

diferentes modalidades) y empresa proveedora. El vínculo de

4.2 Giro de empresa que se adjudica licitación no concuerda amistad puede darse en cualquiera de las etapas de la licitación

con servicio contratado. (publicación, adjudicación y ejecución).

4.3 Institución pública realiza pagos por trabajos o asesorías no 4.12 Abonos desde institución pública a proveedor, por montos

realizadas o incompletas. superiores a información obtenida en las licitaciones.

4.4 Pagos anticipados o no concordantes con los avances de 4.13 Funcionarios que revelan, de forma ilegal, información

la obra por parte de la institución pública al proveedor de servicios confidencial a determinada(s) empresa(s), en el marco de una

contratados, sin justificación aparente. (Ejemplo: Abonos por montos licitación pública.

superiores a la información obtenida en las licitaciones).

4.14 Falta de división de responsabilidad de funcionarios que

4.5 Funcionarios públicos que tienen un porcentaje de participan en el diseño de las pautas de las licitaciones y aquellos

participación o ejercen como directores, ejecutivos o funcionarios que evalúan las propuestas.

en una persona jurídica, la cual participa directa o indirectamente

en una licitación o contrato con una entidad pública. 4.15 Pagos por trabajos o asesorías no realizados, pagos

anticipados o no concordantes con los avances de la obra.

4.6 Funcionario público asociado a licitación recibe dinero de

socios de empresa licitante. 4.16 Uso de trato directo sin causa legal que lo justifique y/o sin

resolución que lo autorice.

4.7 Funcionario público que justifica la necesidad de reevaluación y readjudicación de una licitación pública con la existencia de un 4.17 Aumento del precio de la licitación sin antecedentes que lo reclamo que fue rechazado por el director de la misma institución. justifique.

4.8 Funcionario público que realiza una serie de maniobras 4.18 No haber realizado el cobro de las garantías cuando procede, para evitar el cese de funciones de un tercero, el cual cumple una sin una causa justificada.

función determinante en los ingresos y licitaciones de la institución.

4.19 Funcionario que recomienda e insiste en la contratación de

4.9 Monto de órdenes de compra emitidas en licitación, convenio determinados proveedores, asesores o consultores.

marco o trato directo es superior al monto inicial presupuestado.

4.20 Proveedor presenta vínculos con países o industrias que

4.10 Funcionario público que aparece como jefe de proyectos cuentan con historial de corrupción.

en empresa ganadora de licitación, con el mismo servicio donde detenta calidad de funcionario público. El cargo asignado puede 4.21 Proveedor hace declaraciones falsas o inconsistentes con generarse en cualquiera de las etapas de la licitación (publicación, el propósito de adjudicarse una determinada licitación o contrato. adjudicación y ejecución).

www.uafo.cl 13

Relacionadas con licitaciones y compras públicas

4.22 El mismo proveedor gana todas las licitaciones y/o ciertas empresas presentan siempre ofertas pero que nunca ganan o da la misma sensación de que los licitantes se turnan para ganar licitaciones. (Ejemplo: Un único proveedor que se adjudica todas las licitaciones de un rubro específico en la misma institución pública).

4.23 Detección de errores idénticos o escrituras similares en los documentos presentados por distintas empresas en una licitación.

4.24 Proveedor se adjudica una licitación pese a que su registro se realizó con posterioridad a la fecha de publicación de la misma.

www.uafo.cl 14

Relacionadas con Personas Expuestas Políticamente (PEP) nacionales o extranjeras

5.1 Utilización de intermediarios para realizar operaciones que 5.8 Depósito o giros de grandes cantidades de dinero desde una por lo general no lo requieren, pudiendo tener como propósito ocultar cuenta bancaria asociada a una PEP, uso de cheques bancarios la identidad de la PEP. u otros instrumentos al portador para realizar pagos por montos elevados.

5.2 La persona realiza preguntas respecto de las políticas antilavado de activos de la institución, o acerca de las políticas de 5.9 Se dificulta la distinción entre los flujos de fondos personales PEP, pudiendo tener como propósito ocultar la identidad de la PEP. de la PEP y aquellos derivados de su actividad profesional.

5.3 PEP se muestra reacia a proporcionar información respecto 5.10 La transaccionalidad de un determinado producto financiero del origen de los fondos. se incrementa justo cuando la persona ha asumido una función pública de relevancia.

5.4 La información proporcionada por la PEP no se condice con la información pública que se dispone, tales como declaraciones 5.11 PEP de un país identificado, por una fuente creíble, como de patrimonio o remuneraciones oficiales publicadas. riesgoso por sus altos niveles de corrupción.

5.5 PEP no es capaz de explicar la razón de sus negocios en 5.12 PEP es director o propietario efectivo de una persona el país. jurídica, la cual, a su vez, es cliente de una institución financiera o no financiera.

5.6 Operaciones realizadas por una PEP de otro país en instituciones que usualmente no atienden clientes extranjeros o de 5.13 PEP funcionario público de alta jerarquía que, en el ejercicio alto valor. de su cargo, incrementa considerablemente su patrimonio personal, sin justificación económica aparente.

5.7 PEP que figura o intenta ser registrada como autorizada para el manejo de una o varias cuentas corrientes de terceros, sin que exista un vínculo claro y justificado.

www.uafo.cl 15

Relacionadas

con cohecho

funcionario(a) público

extranjero2 3

6.1 Documentos orientados a justificar el pago de honorarios por 6.7 Solicitudes de pagos para otra persona y en otro país, en servicios profesionales, incremento inusual en la remuneración de especial si se trata de una jurisdicción con poca transparencia.

los servicios contratados y sobrefacturación en el marco de gastos relacionados con el desarrollo y/o gestión de proyectos. 6.8 Solicitudes de pagos en efectivo en documentos al portador.

6.2 Trabajadores incorporados que figuran en partidos políticos, 6.9 Solicitudes de reembolsos para gastos extraordinarios, con

aun cuando estos no prestan servicios a la compañía. El esquema documentación deficiente o gastos de último minuto.

se replica ingresando a funcionarios públicos en las nóminas de empleados. 6.10 Solicitudes de pago por adelantado o de aumentos en las compensaciones antes de terminar un proyecto u otorgarse una

6.3 El comportamiento de las personas y/o estructuras jurídicas concesión, contrato u otro tipo de acuerdo.

ha evidenciado conductas poco transparentes vinculadas con el delito de cohecho. 6.11 Solicitudes de compensaciones altas e inusuales.

6.4 Creada recientemente una empresa, se elaboran y timbran 6.12 Solicitudes de contribuciones financieras con fines políticos.

facturas a su nombre por concepto de compras. Asimismo, se abre una cuenta bancaria a nombre de la empresa a fin de girar cheques 6.13 Funcionarios de gobierno que ejercen como propietarios,

y cobrarlos por dinero en efectivo. directores o ejecutivos de una persona jurídica que participa directa

o indirectamente en la transacción.

6.5 La diferencia entre los montos facturados y el precio normal de mercado, es pagada a un intermediario por concepto de comisión, 6.14 Relaciones cercanas de parentesco, sociales o de negocios

sin afectar a los beneficiarios del negocio que recibe el pago. de una de las contrapartes de la operación con funcionarios de gobierno del país extranjero.

6.6 Revisión de los libros de contabilidad y la documentación contable permite inferir manipulación o alteración de la información registrada.

2 El artículo 251 ter del Código Penal considera como funcionario público extranjero a toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial en un país extranjero, haya sido nombrada o elegida, así como a cualquier persona que ejerza una función pública para un país extranjero, sea dentro de un organismo público o de una empresa pública. Asimismo, a cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional.

3 Revisar el documento Tipologías UAF de Lavado de Activos del Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales

(octubre 2020) disponible en:

https://www.uaf.cl/descargas/entidades/Cartilla_LA_y_Cohecho_a_FPE.pdf

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 251 ter del Código Penal, se considera funcionario público extranjero toda

www.uaf.cl 16

Cohecho funcionario(a) público
extranjero

6.15 Recomendaciones e insistencia de funcionarios o clientes de 6.19 Una de las contrapartes involucra a múltiples intermediarios

gobierno para que se contrate a determinado intermediario, agente, o a terceros que no se requieren en la operación.

representante, asesor o consultor.

6.20 Una de las contrapartes opera en un país o industria con historial de corrupción o la transacción o negocio involucra a un

6.16 Reputación de conductas impropias, no éticas o ilegales
país o región de "alto riesgo".

de una de las contrapartes de la operación, más aún si ha estado sujeta a argumentaciones o investigaciones relacionadas con su integridad. 6.21 Una de las contrapartes se rehúsa proporcionar información sobre sus titulares, socios o directores.

6.17 Interés de una de las contrapartes por acordar servicios sin contrato escrito. 6.22 Una de las contrapartes hace declaraciones falsas o inconsistentes durante la realización de un proceso de due diligence o proporciona información incompleta o inexacta, cuando se le

6.18 Una de las contrapartes carece de experiencia con
requiere.

el producto, servicio, sector o industria, cuenta con personal insuficiente o mal calificado, no dispone de instalaciones adecuadas o de alguna otra forma parece ser incapaz de cumplir con la 6.23 Una de las contrapartes muestra ignorancia o indiferencia
operación propuesta. hacia las leyes, normativas y reglamentos locales.

www.uaf.cl 17

Relacionadas con
clientes personas y
estructuras jurídicas

7.1 Empresa que presenta un comportamiento transaccional 7.10 Sociedades del cliente que realizan operaciones

no acorde con su actividad. inmobiliarias, pese a encontrarse con término de giro previo a las
operaciones.

7.2 Empresas que a los pocos meses de ser constituidas

legalmente se encuentran manejando altas sumas de dinero, las 7.11 Persona jurídica chilena con escaso movimiento financiero,

cuales no se condicen con el capital inicial aportado, ni con el nivel presenta cuentas en el extranjero, sin justificación aparente.

transaccional que manejan en las diversas entidades financieras.

(Ejemplo: Sociedad que recibe abonos significativos sin justificación 7.12 Empresa de inversiones que opera en Chile realiza

aparente). operaciones que no se condicen con el nivel de ingresos

declarados. Su socia principal es una empresa extranjera, sin

7.3 Sociedad que registra transacciones con contrapartes o giro ante el SII.

terceros que no están relacionadas con el giro del negocio y sin

vínculo ni relación comercial aparente. 7.13 Representante legal y mandatario de sociedad chilena en

el extranjero, realiza pagos injustificados a otra empresa en la que

7.4 Sociedad que repentinamente incrementa su nivel de figura como presidente.

obligaciones/deuda con sus clientes, no siendo consistente con

su actividad registrada y/o que no se condice con su bajo capital. 7.14 Persona jurídica cuyo controlador reside en el extranjero

y no registra movimientos que permitan respaldar la adquisición

7.5 Sociedad presenta inconsistencias entre el monto de sus de bienes raíces.

operaciones de compra y sus órdenes de pago emitidas.

7.15 Sociedad realiza operaciones económicas con otras

7.6 Sociedad desarrolla una actividad distinta a la originalmente empresas en el extranjero, desconociéndose el motivo de las

declarada. transacciones.

7.7 Sociedades que recepcionan fondos, sin contar con inicio 7.16 Empresa local, que no registra exportaciones, recibe

de actividades o con documentación tributaria autorizada ante el órdenes de pago desde empresa extranjera de la cual se

SII. desconoce actividad económica y beneficiario final.

7.8 Sociedades que presentan inconsistencias entre los giros

7.17 Sociedad registra movimientos transaccionales entre

declarados ante el SII, y los productos y servicios que ofrecen.

cuentas propias en distintos países, los cuales no se condicen

(Ejemplo: Repetidas operaciones de transferencias de fondos al

con su perfil.

extranjero.)

7.18 Sociedad que registra órdenes de pago extranjeras sin

7.9 Cambio repentino en la propiedad de una sociedad, cuyos

registro en cuentas corrientes nacionales, perdiendo el rastro de

nuevos socios presentan un perfil comercial que no se ajusta a la

información histórica de la entidad, o que se muestran reacios a las operaciones.

presentar información personal o financiera.

Personas y estructuras jurídicas

7.19 Constitución de empresas con capitales o socios 7.31 Persona jurídica o natural que figura en medios de

provenientes de países considerados no cooperantes por el Grupo comunicación por desarrollar actividades consistentes en captación

de Acción Financiera Internacional (GAFI) o regímenes fiscales de inversionistas a través de tasas de rentabilidad por sobre el

(paraísos fiscales) preferenciales nocivos según clasificación de la mercado, características propias de una defraudación piramidal.

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

7.32 Apertura repentina de un importante número de sucursales

7.20 Sociedad por acciones en la que el retiro de utilidades es o sociedades inmobiliarias relacionadas con el exterior, las cuales

diferenciado según composición accionaria pactada por los socios, utilizan frecuentemente el pago a sus trabajadores a través de

sin justificación económica o legal. remesas.

7.21 Sociedad anónima cerrada, sociedad anónima deportiva y 7.33 Sociedades inmobiliarias donde la principal fuente de

sociedad anónima con garantía recíproca en las que las utilidades ingresos son las transferencias internacionales.

son retiradas por diversas personas en periodos breves, sin

justificación económica o legal. 7.34 Nombramiento de administradores o representantes legales

que aparentemente carecen de idoneidad profesional para cumplir

7.22 Operaciones realizadas por sociedades colectivas civiles o esos cargos.

en comandita civil, sin justificación económica o legal.

7.35 Numerosos grupos familiares vinculados a la misma

7.23 La actividad comercial es inconsistente con la línea de operatoria, solicitan devolución de impuestos a través de una

negocios en la que se desempeña la empresa. (Ejemplo: Una persona jurídica o sociedad de reciente creación.

automotora que exporta vestuario o un comerciante de piedras

preciosas que importa mariscos/pescados.) 7.36 Clientes que constituyen personas jurídicas o sociedades que

no figuran con autorización de documentos tributarios ante el SII;

7.24 La entidad comercial se involucra en tratos comerciales sin embargo, en un corto periodo presentan declaraciones juradas

complejos que incluyen a numerosos intermediarios en líneas de anuales informando retiros de utilidades que son inconsistentes con

negocio inconsistentes. el tiempo que llevan operando las sociedades.

7.25 La entidad comercial participa en transacciones y rutas 7.37 La entidad comercial realiza cambios tardíos en los acuerdos

o métodos de envío que son inconsistentes con las prácticas de pago de la transacción. (Ejemplo: La entidad redirige, en el último

comerciales usuales. momento, el pago a una entidad desconocida, o la entidad solicita

cambios en el monto o en la fecha de pago programada.)

7.26 La entidad comercial muestra, de manera consistente, bajos

márgenes de ganancia sin razón aparente en sus transacciones 7.38 Una cuenta de una entidad comercial parece ser de "tránsito"

comerciales. (Ejemplo: Importar materias primas al por mayor a un con un rápido movimiento de transacciones de gran volumen y un

valor superior o igual al valor minorista, o revender materias primas saldo pequeño al cierre del día, sin razones comerciales aparentes,

al mismo precio o por debajo del precio de compra.) que incluyen:

- Una cuenta que muestra frecuentes depósitos en efectivo, que

7.27 La entidad comercial compra materias primas, luego son transferidos a personas o entidades en zonas francas

supuestamente por su cuenta, pero las compras exceden la o jurisdicciones extraterritoriales sin una relación comercial con el

capacidad económica de la entidad. (Ejemplo: Las transacciones son titular de la cuenta.

financiadas a través de flujos repentinos de depósitos en efectivo • Las transferencias electrónicas recibidas a una cuenta comercial

o transferencias de terceros a las cuentas de la entidad.) relacionada se fragmentan y se reenvían a varias cuentas no

relacionadas que tienen poca o nula relación con la actividad

7.28 Una entidad comercial recién formada (o reactivada comercial.

recientemente) se involucra en una actividad comercial de alto valor

y volumen. (Ejemplo: Una entidad desconocida aparece de forma 7.39 El pago de la mercancía importada es realizado por una

repentina y se involucra en actividades comerciales en sectores entidad distinta a la destinataria de los productos sin razones

con altas barreras de entrada en el mercado.) económicas claras, por ejemplo, por una empresa de papel o

fachada que no está involucrada en la transacción comercial.

7.29 Sociedades que ofrecen comisiones o beneficios a personas

que captan inversionistas mediante plataforma en internet (la

7.40 Cliente que constituye sociedad con alto capital social

comisión es pagada después que el cliente captado haya realizado

enterado en efectivo, al poco tiempo realiza una reducción del capital

la respectiva inversión).

social.

7.30 Entidades que ofrecen a sus clientes alcanzar rentabilidades por sobre el mercado o garantizadas.

www.uaf.cl 19

Personas y estructuras jurídicas

7.41 Constitución de varias sociedades en la misma fecha o en 7.56 Modificación de la escritura de una sociedad para incluir o

periodos cercanos, presentando coincidencias respecto de sus excluir a socios relacionales entre sí o con otras empresas.

socios, accionistas, domicilios, administradores, representantes

legales u otras características que pudiesen relacionarlas entre sí. 7.57 El nombre de la entidad comercial parece ser una copia

del nombre de una corporación conocida (o es muy similar),

7.42 Constitución de sociedad en que su propietario mantiene probablemente en un esfuerzo por aparecer como parte de esta,

investigaciones por causas de lavado de activos. aunque no esté relacionada con ella.

7.43 Constitución de personas jurídicas sin fines de lucro con 7.58 Los fondos de la organización sin fines de lucro (OSFL)

objeto social inconsistente o sospechoso. se transfieren a entidades no relacionadas con los programas o

actividades declarados.

7.44 Constitución de sociedades en cuyo objeto social

se considere la administración de donaciones nacionales o 7.59 La OSFL utiliza una red financiera inusualmente compleja

internacionales. para sus operaciones.

7.45 Constitución de sociedades con altos aportes de capital en 7.60 Utilización de terceros para abrir cuentas bancarias para la

dinero en efectivo. OSFL, o para realizar algunas transacciones.

7.46 Creación de complejas estructuras corporativas y/o legales 7.61 Los gastos de la OSFL no son consistentes con sus

que, pese a mostrar coherencia en su objeto social, pudiesen programas y actividades. tener el propósito de eludir, disimular o generar obstáculos para la

identificación del origen de los fondos o sus verdaderos propietarios. 7.62 La OSFL es incapaz de dar cuenta del origen de sus ingresos

y/o del uso final de todos sus recursos.

7.47 Empresas constituidas totalmente o en parte con capitales

extranjeros, figurando entre sus aportantes personas o sociedades 7.63 La OSFL presenta inconsistencias en su contabilidad y/o

extranjeras, respecto de las cuales no se dispone suficiente informes obligatorios. información.

7.64 La OSFL tiene estructuras opacas de liderazgo o de toma

7.48 Sociedades constituidas con capitales bajos, que al poco de decisiones.

tiempo reciben importantes aportes en forma de inversión extranjera.

7.65 La OSFL (o sus representantes) usa documentación

7.49 Sociedades constituidas con capitales bajos, cuyos socios falsificada o contradictoria.

o accionadas al poco tiempo venden o ceden su participación a una sociedad extranjera, la cual efectúa un importante aumento de

7.66 OSFL que reciben fondos provenientes principalmente desde capital, quedando como socia o accionista mayoritaria.

el extranjero y están asociados a países de elevado riesgo de LA.

7.50 Sociedades que son recientemente constituidas y que

absorben en un corto periodo a otras empresas, por medio del 7.67 OSFL con elevados retiros en efectivo sin aparente

patrimonio de una tercera sociedad. necesidad o lógica para los fines asociados.

7.51 Compra y venta de empresas en quiebra y con graves dificultades financieras, por parte de personas sin trayectoria en el sector.

7.52 Compra y venta frecuente de sociedades.

7.53 Liquidación de una sociedad sin motivo o justificación aparente.

7.54 Personas jurídicas que cambian de razón social sin razón aparente y mantienen el giro asociado al rubro inmobiliario.

7.55 Transferencias de empresas por donación.

www.uaaf.cl 20

Relacionadas con

la pandemia de la

COVID-19

8.1 Cliente indica que una persona que pretendía ser 8.5 Una organización de beneficencia que solicita donaciones:

representante de un organismo gubernamental le contacta por (1) No tiene una historia pormenorizada, informes financieros,

teléfono, correo electrónico, mensaje de texto o medios sociales declaraciones anuales al SII, ni documentación de su estatuto de

para solicitarle datos personales o de su cuenta bancaria con miras exención impositiva. (2) Su existencia no puede verificarse utilizando

a verificar, tramitar o acelerar el pago de algún beneficio estatal, diversos recursos en línea que permitan confirmar la presencia del

seguro de desempleo u otras prestaciones, a veces argumentando grupo y su condición de entidad sin fines de lucro.

que la entidad fraudulenta puede acelerar el proceso de obtención

del pago gubernamental a nombre del beneficiario por una comisión 8.6 El cliente comienza a recibir en su cuenta bancaria personal

que ha de pagarse mediante gift cards o tarjeta de débito de transacciones que no se ajustan a su historial de transacciones,

prepago. incluidas operaciones en el exterior, compras de grandes sumas de monedas virtuales convertibles, o transacciones en grandes

8.2 Comunicaciones no solicitadas de supuestas fuentes fiables cantidades, o la cuenta solía tener saldo bajo hasta que el cliente

o de programas gubernamentales relacionados con la COVID-19, en comenzó a participar en un esquema de "mulas de dinero"⁴. Cuando

las que se indica a los lectores que abran hipervínculos o archivos se le consulta acerca de los cambios en las transacciones, el

adjuntos, o que proporcionen datos personales o financieros, cliente se niega a llenar documentos de "conozca a su cliente" o

incluidas las credenciales de la cuenta, es decir, nombres de usuario a responder preguntas con respecto a las fuentes de los fondos.

y contraseñas. Tal vez cite como fuente de ingresos actividades de asistencia humanitaria para la COVID-19 o una oportunidad de "trabajo a

8.3 Direcciones de correo electrónico en la correspondencia domicilio".

sobre la COVID-19 que no corresponden al nombre del remitente,

contienen errores ortográficos o no terminan en el dominio 8.7 El cliente abre una nueva cuenta bancaria a nombre de

correspondiente de la organización de la que presuntamente una empresa y, poco después, una persona transfiere los fondos

proviene el mensaje. (Ejemplo: Los organismos gubernamentales fuera de la cuenta. Esta persona podría ser el titular de la cuenta

utilizan dominios ".gov", ".gob" o ".mil". Muchas obras benéficas registrada u otra persona, y tal vez conserve una parte del dinero

legítimas utilizan la extensión ".org". Los correos electrónicos de que ha transferido (por orden del estafador). Si bien esa actividad

la OMS contienen la extensión "@who.int". En cambio, es posible en sí puede no resultar sospechosa, podría serlo si la persona

que los estafadores utilicen ".com" o ".biz" en vez del dominio responde de manera insatisfactoria a las preguntas formuladas

esperado.) por la institución financiera, se niega a proporcionar documentos fundamentales sobre "conozca a su cliente", cita como fuente de los

8.4 Solicitudes en las que la persona, el correo electrónico fondos actividades de socorro para la COVID-19 u oportunidades

o la publicidad en medios sociales, pide donaciones en nombre de "trabajo a domicilio".

de una organización prestigiosa, pero no está asociada a esa

organización; es decir, el solicitante no es reconocido ni avalado 8.8 El cliente hace una o más transacciones atípicas que

por la organización como empleado o voluntario, la dirección de involucran cuentas en el extranjero, especialmente mediante

correo electrónico contiene errores ortográficos o no está vinculada métodos de pago inusuales para el cliente. Cuando se le interroga

a la organización, o la publicidad en los medios sociales dirige a un acerca de la transacción, el cliente indica que está destinada a una

sitio web no asociado. persona que vive en el extranjero, que necesita asistencia financiera

debido a la pandemia de la COVID-19.

4 Definición de mula de dinero: Es alguien que transfiere o mueve dinero generado ilícitamente a nombre de un tercero. FBI, disponible en: <https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common-scams-and-crimes/money-mules>

scams-and-safety/common-scams-and-crimes/money-mules

www.uaef.cl 21

Covid-19

8.9 La documentación de un cliente muestra que el supuesto 8.17 El comerciante no parece tener una larga trayectoria

empleador o encargado de la contratación utiliza un servicio de empresarial, es decir, el negocio se estableció en los últimos

correo electrónico común, gratuito y basado en la web, en vez de meses, carece de dirección postal o presencia física, o no tiene un

un correo electrónico específico de una empresa. (Ejemplo: En vez número de identificación de empleador. O cuando el comerciante

de contar con una dirección de correo electrónico específico de una tiene dirección, pero existen discrepancias notables entre esta y

empresa u organización, la dirección pertenece a un proveedor de los resultados de una búsqueda en los registros públicos sobre la

direcciones de correo electrónico común y gratuito.) empresa o la dirección; cuando hay múltiples negocios en la misma

dirección o cuando el comerciante está ubicado en una jurisdicción

8.10 El cliente informa que su presunto empleador le solicitó que de alto riesgo o una región que normalmente no se asocia con el

recibiera fondos en su cuenta bancaria personal, de modo que ese tipo de artículos que está vendiendo.

empleador pudiera posteriormente tramitar o transferir los fondos

fuera de la cuenta personal del cliente mediante un giro bancario, 8.18 Los comerciantes se muestran renuentes a proporcionar al

un correo electrónico o empresas de servicios de dinero. cliente o a la institución financiera que tramita, las transacciones

con facturas u otro tipo de documentación que respalde al propósito

8.11 El cliente declara, o la información muestra que una persona, declarado de los pagos relacionados con la actividad comercial.

tal vez desconocida por el cliente hasta el momento, solicitó

asistencia financiera para enviar o recibir fondos por intermedio de 8.19 La institución financiera no comprende el modelo de

la cuenta personal del cliente. Esto incluye solicitudes realizadas negocios del comerciante y tiene dificultad para establecer la

por personas que dicen ser: verdadera naturaleza de la empresa y sus operaciones.

a. miembro del servicio militar que presuntamente está destinado

en el extranjero; 8.20 El comerciante no puede explicar la procedencia de los

b. ciudadano que trabaja o viaja al extranjero; o productos o de qué manera adquirió suministros al por mayor

c. persona que está cumpliendo cuarentena en el exterior. de artículos en alta demanda relacionados con la pandemia de

COVID-19.

8.12 El cliente realiza transacciones con cuentas personales, o por

medio de estas, relacionadas con la venta de suministros médicos, 8.21 En las cuentas del cliente figuran transferencias electrónicas

lo que podría indicar que el vendedor es una empresa no registrada de entrada y salida de fondos hacia empresas recién constituidas

o no autorizada, o que está efectuando transacciones fraudulentas y desde ellas, cuya presencia física o virtual se desconoce.

relacionadas con cuestiones médicas.

8.22 La cuenta del cliente se utiliza para realizar transacciones

8.13 El sitio web del cliente de la institución financiera presenta de productos relacionados con la COVID-19, como mascarillas

uno o varios motivos de sospecha, entre ellos un nombre y una y guantes, con una empresa que es distribuidora de insumos

dirección electrónica similares a los de empresas reales conocidas, médicos, que está involucrada en otros sectores no relacionados

poca presencia en internet, sede fuera del país o la posibilidad de con la medicina, o se desconoce su reconversión para la fabricación

adquirir sin receta médica productos farmacéuticos generalmente de productos médicos. (Ejemplo: Actualmente la empresa vende

controlados. productos médicos y sanitarios y, antes de enero de 2020, estaba registrada como tienda de automóviles, aserradero o restaurante.)

8.14 Las imágenes de la marca del producto encontrado en

un mercado en línea parecen ser ligeramente diferentes a las del 8.23 Después de la declaración de emergencia de salud pública

producto legítimo, lo que podría indicar que se trata de un producto por COVID-19, la cuenta de un proveedor de servicios de salud u

falsificado. otra cuenta comercial comienza a tener transacciones médicas complejas que involucran a múltiples contrapartes, lo que podría

8.15 El comerciante publicita la venta de productos de alta indicar una posible estructuración, estratificación, sobornos o

demandas relacionados con la pandemia de COVID-19 y las solicitudes médicas fraudulentas.

actividades de respuesta a precios extremadamente reducidos o exorbitantes. 8.24 Un proveedor de servicios de salud comienza a recibir pagos de laboratorios y compañías de servicios de salud, pero 8.16 El comerciante solicita pago atípico para el tipo de no hay documentación financiera (por ejemplo, pagos de gastos transacción en cuestión o inhabitual con respecto al modelo de operativos) de que el proveedor prestó servicios legítimos. Cuando comportamiento del sector. (Ejemplo: En vez de un pago con tarjeta se le pregunta, el proveedor indica que invirtió en la empresa y los de crédito, el vendedor exige el uso de una tarjeta prepagada, una pagos corresponden a dividendos o a pagos por servicios. (Ejemplo: empresa de servicios monetarios, una moneda virtual convertible, Un laboratorio le paga a un médico por servicios relacionados o que el comprador envíe dinero a una jurisdicción de alto riesgo con una prueba de laboratorio de COVID-19. Sin embargo, las mediante una transferencia electrónica de fondos.) pruebas no están relacionadas con la especialización del médico o normalmente no requieren la participación de un médico.)

www.uaaf.cl 22

Covid-19

8.25 La ortografía de los nombres en la información de la cuenta 8.27 Créditos de alto monto o depósitos en efectivo en cuentas, no corresponde a los documentos de identidad emitidos por el que el titular de la cuenta explica como fondos para unas vacaciones gobierno y que se proporcionan para la apertura de la cuenta en planificadas, compra de una casa o automóvil, y cuya ejecución fue línea. cancelada debido a la COVID-19 (a veces en cuentas previamente inactivas), o empresarios que afirman estar haciendo depósitos 8.26 Las imágenes de los documentos de identidad muestran para los salarios del personal. irregularidades que son indicios de manipulación digital de las imágenes, especialmente alrededor de los campos de datos 8.28 Clientes reciben múltiples pagos rápidos y luego retiran que posiblemente se cambiarían para llevar a cabo un fraude de grandes cantidades en efectivo, e indican que han “perdido la fe” identidad sintético (por ejemplo, nombre, dirección y otros datos de en el sistema bancario como consecuencia de la COVID-19.

identificación.)

www.uaaf.cl 23

Cuentas bancarias

(corrientes, a la vista, de ahorro u otras)

Cuentas bancarias

9.1 Cliente que gestiona apertura de productos bancarios antes 9.14 Personas que registran la misma dirección y/o teléfono de recibir fondos, los cuales no se ajustan a su perfil económico otras personas con las que no tienen relación aparente, al momento vigente. de la apertura de la cuenta corriente.

9.2 Clientes que con frecuencia realizan depósitos en efectivo 9.15 Personas, solicitantes de una cuenta corriente, que se para cubrir órdenes de pago, transferencias de dinero u otros muestran nerviosos, dudan en las respuestas y/o consultan datos instrumentos de fácil liquidación. que traen escritos, al preguntárseles por información requerida para la apertura de la cuenta corriente.

9.3 Cliente que realiza un alto número de depósitos durante el mismo día, utilizando distintas cajas o sucursales de una misma 9.16 Solicitantes de cuenta corriente que figuran en publicaciones entidad financiera. de prensa vinculados con los delitos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o que se encuentran incluidos en

9.4 Cliente que realiza operaciones fraccionadas bajo el umbral listas internacionales como terroristas, narcotraficantes, funcionarios de reporte de operaciones en efectivo (USD 10.000), en cortos públicos sancionados, fugitivos, criminales o buscados por las periodos y en diferentes sucursales. (Ejemplo: Clientes que efectúan autoridades. reiterados depósitos en efectivo bajos los umbrales de reporte en distintas cuentas corrientes de una empresa de inversiones.) 9.17 Solicitantes de cuenta corriente que exigen ser atendidos

o manifiestan marcada preferencia por un ejecutivo o funcionario

9.5 Cliente recibe o realiza giros de fondos desde distintas bancario específico. sucursales, en forma fraccionada y en un corto periodo, desconociéndose el destino final de dichos fondos. 9.18 Persona que figura como firma autorizada para el manejo de numerosas cuentas corrientes a la vez, pertenecientes a diferentes

9.6 Cliente que realiza cobros de cheques por caja por altos personas o empresas, sin que exista justificación aparente. montos, negándose a recibir vales vista, que serían los instrumentos bancarios más seguros dados los montos involucrados. 9.19 Antecedentes patrimoniales no consistentes con los altos montos transados en cuentas bancarias del cliente.

9.7 Cliente que realiza pagos en efectivo a tarjeta de crédito por cuantiosas sumas de dinero, que no se condicen con su perfil. 9.20 Cliente presenta envíos y/o recepción de dinero sin justificación económica aparente.

9.8 Cliente que mantiene altos saldos y realiza depósitos por importantes montos en sus cuentas bancarias, pero no solicita transacciones por montos relevantes

ningún otro tipo de servicios financieros. desde y hacia cuentas bancarias que mantiene en otras entidades

financieras, cuyo origen y destino final se desconoce.

9.9 Existencia de varias cuentas corrientes en moneda nacional

y extranjera sin que exista una razón de negocio que lo justifique. 9.22 Cliente que registra diferentes tipos de depósitos/abonos

por sumas importantes de personas naturales y jurídicas en su

9.10 Apertura de múltiples cuentas con una persona en común cuenta bancaria, principalmente en efectivo sin motivo ni justificación

a todas ellas. aparente, que no se condicen con su capacidad económica y/o ingresos declarados, desconociendo el origen de fondos. (Ejemplo:

9.11 Apertura de varias cuentas corrientes bajo uno o más Cliente percibe depósitos/abonos en efectivo por sumas importantes

nombres, en todas ellas con una misma persona autorizada para realizados por familiares o terceros en sucursales cercanas a su

girar o librar cheques. domicilio.)

9.12 Apertura consecutiva de varias cuentas corrientes a nombre 9.23 Cuentas bancarias del cliente presentan alta frecuencia

de diferentes personas con similares características (edad, actividad de transferencias electrónicas por importantes montos que no se

económica, ubicación, parentesco) que aparentemente no se condicen con su capacidad económica, para después ser retirados

conocen entre sí. en efectivo. (Ejemplo: Transferencias de altos montos en cuentas bancarias del cliente las que son giradas por caja el mismo día que

9.13 Rechazo, intento de soborno o amenazas a funcionarios son recepcionadas.)

bancarios para no completar todos los campos requeridos en

los formularios de vinculación con el cliente, o para que acepte 9.24 Traspasos de fondos entre las cuentas bancarias del cliente

información incompleta o falsa. y su sociedad, siendo retirados los fondos en parte por el propio

cliente y la misma sociedad, desconociéndose el motivo de este

comportamiento.

www.uafo.cl 25

Cuentas bancarias

9.25 Cliente que abre cuentas bancarias a nombre de familiares 9.36 Cliente presenta movimientos en sus cuentas bancarias y

cercanos. operaciones con vales vista por montos que no guardan relación

con su nivel de ingresos, no acreditando ingresos que pudiesen

9.26 Importantes depósitos y retiros en efectivo en las cuentas justificar su origen.

corrientes del cliente y/o familiares, sin justificación económica aparente y de origen desconocido. Además, el cliente viaja con 9.37 Depósitos en efectivo de baja cuantía realizados en varias

frecuencia a países productores de drogas. cuentas, por montos bajo el umbral de registro y/o seguidos de

transferencias a una cuenta bancaria en común, los que al ser

9.27 Triangulación de fondos entre cuentas bancarias del propio sumados representan una suma considerable de dinero ("pitufeo").

cliente, cónyuge, familiares, sociedades y terceros relacionados sin (Ejemplo: Importantes depósitos en efectivo y de baja denominación

justificación económica aparente. (Ejemplo: Salidas de fondos que son depositados en diferentes sucursales.)

vuelven al poco tiempo a las mismas cuentas.)

9.38 Utilización de la cuenta corriente personal del cliente en

9.28 Cliente realiza múltiples retiros de efectivo desde su cuenta operaciones de la institución que representa.

bancaria a través de la emisión de cheques a sí mismo, los que

cobra por caja, desconociéndose el destino final de los fondos. 9.39 Cliente que genera un repentino retiro de los fondos de la

cuenta corriente personal y de sociedades relacionadas.

9.29 Cliente que recibe depósitos en efectivo de personas que no

es posible identificar, pero que declaran el mismo número telefónico 9.40 Frecuentes transferencias desde una cuenta empresa a

informado por el cliente. la cuenta personal de un cliente, sin información respecto de la

naturaleza u origen de los fondos.

9.30 Frecuentes depósitos en efectivo en la cuenta de un mismo

cliente, efectuados por personas sin vínculos ni relación comercial 9.41

Transferencias electrónicas con las siguientes instrucciones:

aparente con dicho cliente. "Para pago contra presentación de adecuada identificación", o

"Convertir los fondos en cheques bancarios que deben ser enviados

9.31 Cliente cuya cuenta bancaria presenta un repentino por correo al beneficiario".

incremento de dinero abonado por medio de depósitos en efectivo,

los cuales son traspasados durante el mismo día o en un corto 9.42 Transferencia electrónica pagada con múltiples cheques

periodo a cuentas de terceras personas, quienes no presentan bancarios u otros instrumentos de pago (posiblemente girados por

vínculos evidentes con el titular de la cuenta original. montos bajo el umbral de registro).

9.32 Cliente cuya cuenta bancaria presenta un repentino 9.43 Depósitos con alta frecuencia de cheques girados a nombre

incremento de dinero abonado por medio de depósitos en efectivo, de terceras personas y endosados a nombre del titular de la cuenta.

los cuales son girados en efectivo por caja o cajero automático

durante el mismo día, o en un corto periodo, desconociéndose su destino final. adicionales a su remuneración, generalmente al día siguiente del pago de la misma, sin motivo o justificación aparente.

9.33 Cliente que en su cuenta corriente consigna cheques cobrados por caja el mismo día en que se registran depósitos en varias cuentas personales,

9.44 Cliente recibe depósitos bancarios de su empleador,

9.45 Múltiples depósitos en efectivo por el mismo monto, por personas naturales que no empresariales o pertenecientes a organizaciones sin fines de lucro,

presentan vinculación aparente con el cliente, y que sus perfiles para luego transferirlos, en un corto periodo, a un pequeño grupo

económicos y comerciales no se ajustan a las operaciones que de beneficiarios. realizan, desconociéndose el destino de esos fondos.

9.46 Cliente que recibe abonos en cuenta bancaria por pago de

9.34 Cliente que registra cobros de vales vista por altos montos inversiones, sin que el cliente sea aportante del fondo, careciendo

que no guardan relación con la actividad que desarrolla en la entidad de justificación económica conocida.

donde trabaja. (Ejemplo: Cobro de vales vistas por el mismo cliente en acotado periodo y en diferentes sucursales.) 9.47 Cliente que se realiza abonos en sus cuentas bancarias

por montos que no se ajustan a su perfil comercial, dinero que 9.35 Cliente registra alta frecuencia de depósitos sustanciales e posteriormente lo destina a la compra de un bien raíz a su nombre.

inusuales de dinero en efectivo en distintas localidades cercanas

a una frontera indicada como zona de riesgo de lavado de activos. 9.48 Abonos recibidos por el cliente desde fondo de inversión

sin una justificación aparente, que luego son transferidos a cuenta bancaria de un tercero.

www.uafo.cl 26

Cuentas bancarias

9.49 Abonos y cargos efectuados entre clientes que mantienen 9.63 Cliente registra en sus cuentas bancarias frecuentes e

el mismo comportamiento transaccional, vinculado a ejecución de importantes abonos producto de avances de tarjetas de créditos,

operaciones inusuales con documentos en la institución financiera. cuyos pagos se realizan principalmente mediante depósitos con

vales vista directamente a las cuentas de las tarjetas de crédito.

9.50 Cliente que recibe abonos en su cuenta bancaria de

origen desconocido y retira un monto inferior al ingresado, y estas 9.64 Clientes que, una vez recibida la devolución de impuestos, operaciones generan un saldo a favor del cliente acorde con una realizan depósitos en efectivo y transferencias a la cuenta corriente posible comisión por el uso de su cuenta bancaria. de una persona natural en común, quien figura con giro comercial vigente.

9.51 Reiterados giros realizados en las distintas sucursales de una institución en un corto periodo. 9.65 Falta de relación comercial entre una alta concentración de

depositantes y beneficiarios. A su vez, los beneficiarios de dichos

9.52 Giros en efectivo desde una cuenta justo antes de que sea depósitos reintegran parte de los fondos a los depositantes iniciales.

cerrada. Esto se podría interpretar como ingresos por concepto de intereses o rescates desde diferentes cuentas bancarias.

9.53 Reiterados giros en efectivo justo bajo el umbral de registro y con el propósito de efectuar "pagos a personas naturales" o "pagos 9.66 Depósitos sustanciales e inusuales en efectivo realizados

varios". por un cliente (persona natural o jurídica) que por su actividad regularmente no debería trabajar con efectivo, sino que,

9.54 Cliente realiza diversas transacciones en efectivo desde una mayoritariamente, con cheques u otros instrumentos financieros.

cuenta bancaria asociada a una persona jurídica, sin contar con el perfil para realizar dichas operaciones. 9.67 Cliente que efectúa con frecuencia retiros y avances de

dinero por altos montos, utilizando tarjetas de débito o crédito

9.55 Cliente traspasa fondos de diferentes cuentas que mantiene expedidas en el extranjero.

en otras instituciones financieras a una sola cuenta para el pago de numerosos beneficiarios, sin justificación aparente. 9.68 Depósitos en efectivo que son inmediatamente transferidos

a otra cuenta en el extranjero.

9.56 Transferencias electrónicas realizadas sin aparente razón comercial ni consistencia con los negocios habituales del cliente. 9.69 Cliente registra cuentas bancarias en distintos países

extranjeros, desconociéndose el origen de los fondos registrados.

9.57 Recepción de fondos por medio de transferencias u órdenes

de pago, los cuales son invertidos inmediatamente en instrumentos 9.70 Retiros de montos importantes de dinero desde cuentas

monetarios a favor de terceras personas. que han permanecido sin movimientos, o que recibieron depósitos

inusuales provenientes desde cuentas de bancos nacionales o

9.58 Órdenes de pago remitidas y recibidas desde el exterior sin extranjeros.
justificación comercial aparente.

9.71 Uso de cajeros automáticos para realizar depósitos

9.59 Una cuenta que empieza a recibir una cantidad importante nocturnos de altos montos de dinero en efectivo.

de abonos de pequeñas cantidades de dinero originadas por transferencias electrónicas, depósitos de cheques u órdenes de 9.72 Depósitos de billetes o instrumentos falsos, sucios, pago, transfiriendo luego prácticamente el total de los fondos mohosos o alterados. recaudados a otras ciudades del país.

9.73 Depósitos de grandes sumas de dinero en efectivo

9.60 Cliente recibe órdenes de pago, las que se mantienen sin realizadas por un apoderado en la cuenta de su representado.

movimiento en la cuenta corriente durante varios meses para luego

ser enviadas al exterior. 9.74 Cuenta bancaria que registra abonos por transferencias de

dinero provenientes de países considerados riesgosos, cuando

9.61 Cliente que con alta frecuencia recibe o envía órdenes de el titular no posee antecedentes que acrediten o justifiquen esos

pago desde o hacia sociedades off-shore. flujos de fondos.

9.62 Cliente que registra importantes inversiones en depósitos a 9.75 Cuenta corriente que registra múltiples transferencias

plazo, por montos que no se justificarían con su perfil económico y locales o internacionales, por altos montos de dinero, a diferentes

cuyo origen de los fondos no se acredita ante la entidad financiera. ciudades o países, cuando el titular no posee clientes o negocios

en esas localidades que justifiquen dichas operaciones.

www.uaaf.cl 27

Cuentas bancarias

9.76 Transferencias de dinero desde y hacia el exterior con 9.89 Cuentas bancarias que muestran importantes trasposos de

instrucciones de pago en efectivo. fondos, abonos entre funcionarios y/o exfuncionarios públicos, sin

justificación comercial aparente, desconociéndose el origen de los

9.77 Cliente que deposita en efectivo un alto volumen de divisas, fondos transados, para posteriormente dichos fondos enviarlos a

solicitando su posterior transferencia a otras cuentas bancarias familiares y/o sociedades.

de personas o sociedades domiciliadas en distintas ciudades del

país o en el extranjero, sin que exista una justificación aparente 9.90 Funcionarios públicos que realizan importantes abonos en

respecto de esas transacciones. efectivo a las cuentas bancarias del cliente desde una sucursal

próxima a la institución pública, operaciones que no cuentan con

9.78 Cliente realiza venta de acciones y posteriormente una justificación aparente.

envía dicho monto fraccionado a diversas cuentas bancarias,

desconociéndose el origen de dichos fondos. 9.91 Cliente funcionario público registra diversos pagos en sus

cuentas bancarias realizados por un tercero, el cual justifica las

9.79 Cuentas corrientes que con alta frecuencia registran transacciones a partir de una licitación obtenida en la institución

abonos de dinero provenientes de países comúnmente asociados pública a la que pertenece el cliente, por tanto, se pueden vincular

con el cultivo, producción y/o venta de drogas. los pagos a determinados beneficios asociados a ese contrato.

9.80 Cliente realiza pagos por montos inusuales a su perfil, a 9.92 Funcionario público que en su cuenta bancaria registra

personas naturales que aparecen denunciadas en causas por abonos, sin justificación aparente, provenientes de cuentas

delitos precedentes de lavado de activos. pertenecientes a institución pública y que no se condicen con sus

remuneraciones habituales.

9.81 Cheques girados por montos similares a favor de diferentes

personas que finalmente son cobrados por una sola persona. 9.93 Cobro de vale vistas emitidos por institución pública a

funcionario público que no poseen relación con su remuneración.

9.82 Canje de un alto volumen de billetes de baja denominación

por su equivalente en billetes de alta denominación. 9.94 Fondos que provienen de funcionarios públicos son

transferidos a otras cuentas a través de montos fraccionados, sin

9.83 Movimientos significativos de billetes de alta denominación justificación o motivo aparente.

asociados a actividades que no guardan relación con la ubicación

de la sucursal bancaria. 9.95 Funcionario público PEP que ocupa un alto cargo registra abonos por montos fraccionados en su cuenta corriente, los cuales

9.84 Abonos en cuenta corriente por cambios de divisas, de altos en su conjunto comprenden una importante suma que no se condice

montos, sin que el cliente figure con órdenes de pago recibidas con su perfil económico.

desde el extranjero.

9.96 Cliente que recibe abonos en cuenta corriente desde una

9.85 Cheques o transferencias giradas a favor de beneficiarios institución pública por concepto de remuneraciones, sin que esta

considerados PEP, sin que exista un vínculo claro y justificado. persona figure o aparezca como funcionario de dicha institución.

9.86 Funcionario público PEP de alta jerarquía que recibe abonos 9.97 Cliente recibe abonos en su cuenta bancaria desde una

en cuenta corriente sin justificación económica aparente, pese institución pública, sin justificación económica aparente, transfiriendo

a que posee restricciones para recibir dinero proveniente de la totalidad de los fondos a una sociedad cuyo socio mayoritario

actividades fuera de su función. tiene causas por un delito precedente de lavado de activos.

9.87 Funcionarios públicos que registran transacciones en 9.98 Cliente emite cheques por alto valor a numerosos

sus cuentas bancarias que no guardan relación con los ingresos funcionarios públicos que pertenecen a una misma institución, sin

recibidos de parte de las instituciones donde trabajan. (Ejemplo: justificación económica aparente.

Funcionario público realiza operaciones de altos montos en efectivo

en su cuenta corriente, lo que no se condice con el desarrollo de 9.99 Cliente se rehúsa a entregar información que justifique su

sus funciones.) transaccionalidad en su cuenta bancaria, siendo sus principales transacciones a funcionarios públicos.

9.88 Funcionario público que, de un momento a otro, presenta

aumento de su remuneración en su cuenta corriente sin justificación 9.100 Abonos injustificados provenientes de una institución pública

conocida, y luego los fondos son enviados a sus familiares. bajo el concepto de servicios prestados, no obstante, los servicios

descritos no concuerdan con lo pactado.

www.uaf.cl 28

Cuentas bancarias

9.101 Cuenta bancaria de sociedad registra abonos provenientes 9.113 Sociedad de inversiones que presenta numerosas

de institución pública por importantes montos, los cuales no se operaciones en efectivo en depósitos a plazo, que no se condice

condicen con el nivel de ventas declarados por esta empresa. con el giro que desarrollaría.

9.102 Cliente que recibe devolución de dinero de institución pública 9.114 Depósitos y retiros de efectivo desde la cuenta de una

sin registrar actividad económica vigente, ni justificación económica empresa que normalmente no realiza pagos en efectivo.

aparente.

9.115 Empresa que realiza más de la mitad de sus cargos a través

9.103 Institución pública realiza pagos a persona natural de retiros por caja, operación no se encontraría acorde a su negocio.

no relacionada (ni proveedor, ni funcionario), los cuales son transferidos al poco tiempo de haber sido recepcionados a personas 9.116 Cheques girados por una empresa, por altas sumas de dinero denunciadas por algún delito precedente de lavado de activos. que son cobrados en efectivo por el gerente o funcionarios de la misma empresa.

9.104 Uso de cuentas bancarias para recibir fondos provenientes de empresas y cuyo beneficiario final es un tercero identificado 9.117 Sociedad realiza traspaso de fondos a través de como funcionario público. transferencias electrónicas hacia empresas vinculadas al administrador principal de la sociedad, quien a su vez figura como

9.105 Montos transados en cuenta bancaria de una persona funcionario público. jurídica/sociedad no se ajustan a utilidades generadas en el ejercicio de su negocio, inconsistentes con la actividad declarada 9.118 Sociedad presenta abonos por altos montos provenientes, por la empresa y/o desconociendo el destino final de los fondos. principalmente, de funcionarios públicos sin justificación comercial (Ejemplo: Realiza repetidas operaciones de transferencias de fondos aparente. al extranjero.)

9.119 Empresas que realizan depósitos en sus respectivas cuentas

9.106 Sociedad no presenta movimientos en sus cuentas bancarias bancarias y al poco tiempo los fondos son traspasados a otras referidas a: pagos de proveedores, pagos de remuneraciones o cuentas, para luego ser objeto de operaciones de cambio y giro de pagos de consumos básicos, que pudieran dar sustento a una efectivo por caja en un acotado periodo. actividad económica efectivamente realizada por dicha sociedad.

9.120 Sociedad que gira cheques por altos montos, en divisas y

9.107 Sociedades que presentan capitales por montos bajos, los moneda nacional, a terceros que presentan perfiles económicos y cuales no se condicen con los altos flujos de dinero que manejan comerciales que no se ajustan con las operaciones que realizan. en sus cuentas corrientes.

9.121 Cuenta corriente en dólares de la empresa recibe abonos

9.108 Sociedad que a los pocos meses de abrir cuentas bancarias en efectivo en un corto periodo por cantidades significativas.

registra operaciones por altos montos, provenientes de numerosas personas naturales que presentan características de captación 9.122 Sociedades que reciben abonos en sus cuentas bancarias

de inversiones sin autorización legal. Además, consigna inicio de por importantes sumas de dinero, las que posteriormente son

actividades un año antes de abrir las cuentas bancarias. retiradas cercano a días del anuncio de cese de pagos a sus clientes.

9.109 Sociedad registra importantes abonos en efectivo en sus

cuentas bancarias de origen desconocido desde ciudades distintas 9.123 Socios de la misma sociedad registran en sus cuentas

a la de la sociedad, no vinculado a un pago por concepto de corrientes operaciones en efectivo, sin que exista información de proveedores. los depositantes.

9.110 Sociedad de inversiones registra importantes abonos en 9.124 Cuenta corriente de sociedad registra abonos de parte

sus cuentas de diferentes personas naturales. Dichos fondos no de otras sociedades y personas vinculadas laboralmente, sin

culminan en inversiones ni operaciones financieras, por lo que no justificación aparente de las operaciones realizadas.

tienen justificación aparente.

9.125 Sociedad que presenta triangulación de fondos con otras

9.111 Cuenta bancaria de sociedad registra múltiples pagos a sociedades, sin justificar económicamente los fondos transados.

familiares del cliente, pero no a proveedores de la sociedad.

9.126 Sociedad emite órdenes de pago al extranjero sin

9.112 Sociedades que realizan transferencias bancarias justificación aparente.

Actividad económica registrada no justifica

fraccionadas a terceros (familiares, socios y con domicilios los movimientos.

(Ejemplo: No se tiene registro de transacciones

similares), que no se relacionan con la actividad de la empresa. vinculadas al país señalado para recibir las órdenes de pago.)

www.uaf.cl 29

Cuentas bancarias

9.127 Empresa recibe y envía órdenes de pago al extranjero 9.140 Gran número de cuentas bancarias mantenidas por la misma

hacia empresas relacionadas con el administrador principal, sin empresa de tarjetas de prepago (a veces en diferentes países)

que mantenga operaciones de comercio exterior que las justifique. usadas, aparentemente, como cuentas de tránsito (podría indicar

una actividad de estratificación).

9.128 Empresa recibe órdenes de pagos desde el extranjero y

en montos fraccionados que carecen de justificación económica 9.141 Movimientos de ida y regreso de fondos entre cuentas

aparente. El origen de los fondos es desconocido y emitidos desde bancarias de diferentes empresas de tarjetas de prepago, ubicadas

zona de alto riesgo geográfico. en distintos países (podría indicar una actividad de estratificación,

ya que no es consistente con el modelo de negocios).

9.129 Sociedad recibe pagos desde empresa extranjera, el cual

es pagado con cheque y de forma íntegra se entrega a institución 9.142 El volumen y la frecuencia de las transacciones en efectivo

pública, desconociendo motivación comercial para ello. (a veces estructuradas por debajo del umbral de reporte) realizadas

por el propietario de una empresa de tarjetas de prepago, no tiene

9.130 Empresa recibe importantes abonos en sus cuentas lógica económica.

bancarias provenientes de distintos países, incluyendo uno

considerado paraíso fiscal. 9.143 Transacción que involucra la recepción de efectivo (o de otros

métodos de pago) de terceras empresas, que no tienen relación

9.131 Sociedad que maneja alto volumen de dinero en efectivo aparente con la transacción.

y/o registra depósitos de altos flujos de dinero en un corto periodo,

los cuales no se condicen con la actividad de la empresa. 9.144 Transacción que implica el uso repetitivo de cartas de crédito

modificadas o extendidas con frecuencia.

9.132 Sociedad realiza pagos de altos montos a empleados sin motivo o justificación aparente.

9.133 Sociedad y su representante legal realizan operaciones de dinero en efectivo, desconociéndose el origen de los fondos.

9.134 Sociedad recibe abonos provenientes, principalmente,

de su socio fundador y de sociedades relacionadas. El dinero es

enviado a los pocos días a un conjunto de personas, que figuran

con actividades que no se ajustan a los giros declarados ante el SII, o que no presentan actividad comercial declarada.

9.135 Persona jurídica que recibe depósitos de dinero en efectivo realizados en zonas fronterizas.

9.136 Sociedad presenta una serie de transacciones de dinero que tienen como único beneficiario a su socio principal.

9.137 La entidad comercial hace un uso poco convencional

o muy complejo de productos financieros; por ejemplo, uso de

cartas de crédito por períodos inusualmente largos o extendidos

sin ninguna razón aparente, o utiliza distintos tipos de productos

de financiamiento comercial para diferentes segmentos de

transacciones comerciales.

9.138 Cliente que compra artículos de alto valor, o similares, de

forma regular, con una tarjeta de débito de prepago, o crédito de

prepago anónima, o una tarjeta de regalo (gift card), con las cuales

es difícil de rastrear el origen de los fondos.

9.139 Uso de tarjetas de crédito, especialmente de prepago, emitidas en el extranjero.

www.uaf.cl 30

Operaciones de

crédito

Operaciones de crédito

10.1 Cliente y/o familiares prepagan créditos hipotecarios en 10.7 Clientes que solicitan un crédito presentando antecedentes

efectivo y en un corto periodo, sin justificación económica aparente. adulterados o falsos respecto de su situación comercial.

10.2 Cliente solicita crédito hipotecario, y aporta el monto del pie 10.8 Clientes que solicitan un crédito y en el análisis de su

con fondos de origen desconocido. situación financiera no refleja ninguna necesidad crediticia.

10.3 No pago de créditos de manera intencional para que se haga 10.9 Pago anticipado de deudas (total o parcial) sin una razón

efectiva la garantía. que lo justifique y sin conocer el origen de los fondos empleados.

10.4 Cliente solicita créditos o alguna otra operación presentando 10.10 El uso que se le da a un crédito no se ajusta a los propósitos

antecedentes de respaldo como contratos, comprobantes o cualquier para los que fue solicitado.

otro documento en un idioma distinto al español, cuya veracidad no

es acreditable. 10.11 Garantías ofrecidas por terceros desconocidos, a los que

no es posible comprobar una relación plausible con el cliente y que,

10.5 Funcionario público que realiza prepagos de créditos por dado lo anterior, no justifican motivos para hacerse cargo de dicho

altas sumas de dinero en efectivo, los que fueron efectuados a los compromiso.

pocos días de haber recibido los fondos mediante depósitos en

efectivo. 10.12 Las hipotecas se amortizan repetida y significativamente

antes de la fecha de vencimiento acordada inicialmente, sin

10.6 Compañías que son financiadas con préstamos otorgados explicación lógica.

en el exterior y que carecen de justificativos o documentos que

prueben la licitud de dichos fondos.

texto de contenido aquí texto de contenido aquí texto

de contenido aquí

www.uaf.cl 32

Productos de inversión

Productos de inversión

11.1. Diversificación de inversiones en distintas instituciones y 11.15. Solicitud de pagos de un mandato de inversión, mediante productos, lo que no se condice con el nivel de ingresos y perfil del transferencias a diferentes ciudades, en donde el titular no posee cliente. negocios o clientes registrados que justifiquen dichas operaciones.

11.2. Cliente y/o sociedad que recepciona un depósito a plazo por 11.16. Solicitud de pagos o movimientos de un mandato de inversión la venta de una propiedad, para posteriormente devolver el dinero cuyo monto es inferior o muy cercano al límite establecido para el mediante la emisión de vales vistas, u otro instrumento financiero, registro de operaciones en efectivo. a quien compró la propiedad.

11.17. Apertura consecutiva de varios mandatos de inversión,

11.3. Cliente se presenta en entidad financiera con el fin de cobrar principalmente fondos de valores, a nombre de diferentes personas numerosos vales vistas emitidos por diversas personas, a nombre con similares características (edad, actividad económica, ubicación, de una empresa en la cual el cliente figura como socio. parentesco) que aparentemente no se conocen entre sí.

11.4. Personas naturales y jurídicas vinculadas entre ellas, realizan 11.18. Personas naturales o jurídicas que demuestran gran inversiones/operaciones sin justificación comercial aparente. solvencia económica y, sin embargo, les resulta difícil la consecución o suministro de información sobre referencias comerciales o

11.5. Uso de caja de seguridad que no se ajusta a su nivel de financieras al momento de llenar los formularios de vinculación y/o ingresos conocido. apertura de los mandatos de inversión.

11.6. Cambios de propiedad de instrumentos financieros entre 11.19. Personas que registran la misma dirección y/o teléfono de personas o sociedades que no cuentan con antecedentes que otras personas con las que no tienen relación aparente, al momento justifiquen esas operaciones, y que eludan proporcionar o actualizar de la apertura de varios mandatos de inversión, principalmente su información financiera. fondos de valores.

11.7. Cliente que realiza transacciones complejas en el mercado 11.20. Consignaciones realizadas por altas sumas de dinero a favor de valores, sin contar con experiencia para ello. de mandatos de inversión, especialmente fondos de valores, que están o han estado inactivos.

11.8. Cliente que utiliza instrumentos financieros que tienen menores niveles de exigencia de identificación en actividades 11.21. Cliente realiza grandes inversiones con fondos de origen

comerciales. (Ejemplo: Usar activamente una cuenta de ahorro en desconocido, presentando rescates fraccionados de las inversiones, vez de una cuenta corriente.) montos que no se condicen con perfil socioeconómico conocido.

11.9. Clientes que realizan compras y ventas consecutivas o 11.22. Cliente realiza rescate de inversiones por montos

simultáneas de instrumentos financieros, con el propósito de simular significativos de dinero en un corto periodo, con ganancias por

un alto nivel de inversiones o capital. montos marginales.

11.10. Cliente utiliza instrumentos financieros con fines distintos 11.23. Clientes que invierten grandes cantidades de dinero sin

de aquellos para los cuales fueron diseñados. importar la rentabilidad asociada.

11.11. Cliente realiza inversiones en fondos mutuos que no se 11.24. Cliente que realiza inversiones por un tiempo de permanencia

condicen con su perfil ni ingresos conocidos (remuneraciones), limitado, efectuando frecuentes aportes y rescates.

tiempo de permanencia de la inversión limitado, efectuando

frecuentes aportes y rescates, inconsistentes con su capacidad 11.25. Rescate de inversiones con la instrucción de depositar los

de ahorro. fondos resultantes a nombre de un tercero.

11.12. Cliente que registra inversiones en fondos mutuos, al no 11.26. Solicitud de apertura de cuentas de inversiones sin presentar

lograr acreditar el origen de la totalidad de dichos fondos retira sus la documentación que justifique el origen de los fondos que se

inversiones. pretenden depositar.

11.13. Cliente que, sin justificación aparente, mantiene múltiples 11.27. Inversiones en valores negociables por importes de magnitud

cuentas de inversión a su nombre o a nombre de familiares o inusual, que no se condicen con el perfil comercial y patrimonial del

relacionados, con un gran número de transferencias a favor de cliente.

terceros.

11.28. Apertura de varios mandatos de inversión, a nombre de una

11.14. Solicitud de sucesivos pagos de un mandato de inversión a o más personas, en todas ellas con una misma persona registrada

favor de diferentes beneficiarios, los cuales son cobrados por una como autorizada o inversionista adicional.

misma persona.

www.uaaf.cl 34

Productos de inversión

11.29. Cliente que realiza aportes en su cuenta de ahorro 11.43. Liquidación total o parcial de inversiones con posterior

previsional voluntaria (APV), lo que no se condice con la magnitud traslado de los fondos a lugares o cuentas de terceras personas

de la renta mensual acreditada ante la institución financiera. que generan sospechas.

11.30. Adquisición, venta o liquidación de instrumentos financieros 11.44. Compra y venta de valores sin un propósito claro que no

por parte de personas que forman parte de un proceso judicial. guarda relación ni con el tipo de inversiones ni como medida de

diversificación del riesgo de estas.

11.31. Operaciones que involucran la compra de moneda extranjera

con dinero en efectivo por altos montos, sin ajustarse al perfil 11.45. Transacciones que no se ajustan a las prácticas del mercado.

declarado por el cliente.

11.46. Cliente que toma una posición de largo plazo y, al poco

11.32. Cliente invierte en operaciones de largo plazo, solicitando de tiempo, retira los fondos, trasladándolos a otra cuenta, con la

forma inmediata o en un corto periodo la liquidación de los fondos. consecuente pérdida económica.

11.33. Cliente que muestra una inusual despreocupación respecto 11.47. Transacciones con instrumentos financieros poco utilizados,

de los riesgos, comisiones y costos asociados a las transacciones que se repiten en cortos intervalos de tiempo, especialmente cuando

que realiza. las contrapartes se encuentran en áreas geográficas de riesgo.

11.34. Operaciones concertadas a precios que no guardan relación 11.48. Empresa que, dado su giro, no tiene normativa regulatoria

con las condiciones del mercado. vigente, y expresa que cuenta con supervisión financiera, para crear

confianza en sus clientes y que operen con ella.

11.35. Pago o cobro de primas considerablemente más altas o

bajas de los que se negocia en el mercado. 11.49. Sociedad, que ofrece productos de inversión, no publica ni

especifica en sus contratos con clientes el tipo de inversiones que

11.36. Cliente que realiza operaciones que no se condicen con sus realizarán. condiciones financieras, pudiendo estar actuando en representación

de un tercero, respecto del cual no se aportan antecedentes. 11.50. Cliente que realiza inversiones, justifica que el origen de

los fondos proviene de una sociedad que no cuenta con actividad

11.37. Operaciones realizadas de forma reiterada entre las mismas tributaria vigente. partes, existiendo ganancias o pérdidas permanentes para alguna

de ellas. 11.51. Cliente que utiliza servicios de un profesional para que actúe como su intermediario frente a entidades financieras, sin que exista

11.38. Cuentas que reciben fondos remitidos desde países o justificación. territorios considerados "paraísos fiscales" o identificados como

no cooperantes por el GAFI, así como transferencias frecuentes,

11.52. Inusual ofrecimiento de pagos en efectivo.

por montos elevados, destinadas a esos países.

11.53. Cliente interesado en pagar altas comisiones a la empresa

11.39. Consignaciones realizadas el mismo día en diferentes de valores para mantener parte de su información en reserva.

oficinas del corredor de bolsa o agente de valores, en cuantías

similares en las que el depositante (aparente cliente del titular 11.54. Cliente que intenta convencer a un empleado de la empresa

del mandato de inversión) no posee negocios ni agencias. de valores para que no complete un informe obligatorio o no

Consignaciones en efectivo que presentan señales de mantenga los registros requeridos.

fraccionamiento.

11.55. Cliente que deposita, retira o compra instrumentos

11.40. Sociedad de asesorías realiza inversión en instrumento financieros o monetarios por debajo de cierto umbral de monto,

financiero, sin realizar movimientos por un largo periodo, lo que no para evitar cualquier requisito de reporte o mantención de registros

guarda relación con el fin de dicho instrumento. requeridos por la jurisdicción.

11.41. Sociedades de asesorías realizan inversiones no cumpliendo 11.56. Los patrones en las transacciones de valores de un cliente

con los procedimientos establecidos, traspasando fondos a cuentas sugieren que puede manejar información privilegiada.

distintas a la del origen del dinero.

11.57. Cliente que participa en transacciones de valores

11.42. Adquisición, venta o liquidación de instrumentos financieros preestablecidas o no competitivas, incluidas transacciones aparentes

sin la utilización de cuentas corrientes bancarias. de valores poco líquidos o de bajo precio, sin cambio en la titularidad

de los mismos.

www.uafo.cl 35

Transferencias

electrónicas y giros de

dinero

Transferencias y giros de dinero

12.1 Cliente que realiza transferencias electrónicas nacionales o 12.8 Se solicitan antecedentes de operaciones del cliente por

internacionales y paga con distintos instrumentos procedentes de parte de instituciones policiales en el marco investigativo por causas

diversas instituciones financieras. judiciales.

12.2 Cliente que gira fondos en efectivo desde cuenta de ahorro 12.9 Transferencias solicitadas por un cliente y remitidas a sí

extranjera para envío de fondos a Chile, sin justificación para las mismo en otra sucursal o agencia.

operaciones realizadas.

12.10 Cliente que se presenta en la sucursal a remitir o recibir una

12.3 Cliente que, sin justificación aparente, comienza a recibir transferencia de dinero, siendo acompañado de una tercera persona,

transferencias desde el exterior por monto elevados y con alta quien le entrega indicaciones respecto de lo que debe hacer.

periodicidad.

12.11 Transferencias remitidas a diferentes países, con un mismo

12.4 Cliente que con frecuencia envía o recibe transferencias beneficiario y en un corto periodo.

de dinero hacia o desde países considerados no cooperantes por

el GAFI, o territorios catalogados por la OCDE como regímenes 12.12 Envío (transferencia)/recepción de fondos de distintos

fiscales preferenciales nocivos (paraísos fiscales), sin contar con remitentes, respecto de los cuales se detectan datos en común

una justificación económica aparente. (dirección, teléfono, entre otros).

12.5 Recepción o remisión reiterada de fondos desde o hacia 12.13 Transferencias realizadas por montos exactamente bajo el

países con altos niveles de producción y/o tráfico ilícito de umbral de registro, o utilizando varios cheques bancarios viajeros.

estupefacientes, no logrando justificar el origen de los fondos.

12.14 Recepción de transferencias por altos montos, remitidas por

12.6 Montos enviados al extranjero no se condicen con la empresas procesadoras de pagos en línea (PayPal, money bookers,

capacidad económica del cliente y/o en cortos periodos. etc.), las cuales no aportan información acerca del remitidor.

12.7 Cliente envía giros a múltiples beneficiarios dentro del mes,

sin tener relación aparente con ellos.

texto de contenido aqui texto de contenido aqui texto

de contenido aqui

www.uaaf.cl 37

Activos virtuales y

ransomware

Activos virtuales y ransomware

13.1 Cliente traspasa una suma importante de fondos a 13.10 Mover activos virtuales que operan en una cadena de

sociedades que participan en mercado de criptomonedas. bloques pública y transparente, como Bitcoin, a un intercambio

centralizado, y luego intercambiarlo de forma inmediata por una

13.2 Realizar múltiples operaciones de alto valor: criptomoneda de anonimato o moneda privada.

- En un periodo corto (por ejemplo, de 24 horas), en un patrón escalonado y regular, sin más operaciones registradas durante un 13.11 Operaciones que hacen uso de servicios mezcladores de largo periodo posterior, (lo cual es particularmente común en casos monedas, lo que sugiere la intención de ocultar el flujo de recursos relacionados con ransomware), o, a una cuenta recién creada o ilícitos entre direcciones de billeteras conocidas y mercados de previamente inactiva. redes oscuras.

13.3 Transferir activos virtuales inmediatamente a múltiples 13.12 Recursos depositados o retirados de una dirección o billetera

Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), de activos virtuales con enlaces de exposición directa e indirecta

especialmente a PSAV registrados u operados en otra jurisdicción a fuentes sospechosas conocidas, incluidos mercados oscuros

donde no hay relación con el lugar donde vive o realiza negocios (darknet marketplaces), servicios mezcladores de monedas, sitios

el cliente; o la regulación ALA/CFT es inexistente o débil. de apuestas cuestionables, actividades ilegales (por ejemplo, ransomware) y/o reportes de robo.

13.4 Depositar activos virtuales en una oficina de cambios y

luego, a menudo (o inmediatamente) retirar los activos virtuales sin 13.13 El uso de billeteras de papel o hardware descentralizadas/

una operación de cambio adicional a otros activos virtuales(lo cual no alojadas para transportar activos virtuales por fronteras.

es un paso innecesario e incurre en comisiones de transacción);

convertir los activos virtuales en múltiples tipos de activos 13.14 Operaciones entre socios que utilizan varios medios de

virtuales, incurriendo nuevamente en comisiones de transacción comunicación anónimos encriptados (por ejemplo, foros, chats,

adicionales, pero sin una explicación comercial lógica (por ejemplo, aplicaciones móviles, juegos en línea, etc.) en lugar de un PSAV.

diversificación de cartera), o retirar los activos virtuales de un PSAV

inmediatamente a una cartera privada (esto convierte efectivamente 13.15 Uso de activos virtuales cuyo diseño no está adecuadamente

el intercambio/PSAV en una mezcla para el LA). documentado, o que están vinculados a posibles fraudes u otras

herramientas destinadas a implementar esquemas fraudulentos,

13.5 Aceptar recursos sospechosos de ser robados o como los esquemas Ponzi.

fraudulentos:

- Depositar recursos de direcciones de activos virtuales que han sido 13.16 Uso de cajeros automáticos/quioscos de activos virtuales,

identificadas como poseedoras de fondos robados, o direcciones a pesar de las altas comisiones de operación e incluidas las que

de activos virtuales vinculadas a los tenedores de fondos robados. suelen utilizar las mulas o las víctimas de estafas; o en lugares de

alto riesgo donde ocurren más actividades delictivas.

13.6 Operaciones que involucran el uso de múltiples activos

virtuales, o de múltiples cuentas, sin una explicación comercial 13.17 Crear cuentas separadas bajo nombres diferentes para eludir

lógica y/o que no sean justificados por parte del cliente. las restricciones sobre transacciones o retiros impuestas por los

PSAV.

13.7 Realizar una operación de cambio que involucre activos

virtuales y dinero* con una pérdida potencial. (Ejemplo: Cuando 13.18 Realizar transacciones con cuentas de activos virtuales o

el valor de los activos virtuales fluctúa, o independiente de las tarjetas bancarias que están conectadas con esquemas conocidos

comisiones de transacción anormalmente altas en comparación de fraude, extorsión o ransomware, direcciones sancionadas,

con los estándares de la industria, y especialmente cuando las mercados oscuros, u otros sitios web ilícitos.

operaciones no tienen una explicación comercial lógica).

13.19 El uso de una o varias tarjetas de crédito o débito que están

13.8 Convertir una gran cantidad de dinero* en activos virtuales, vinculadas a una billetera de activos virtuales para retirar grandes

o una gran cantidad de un tipo de activos virtuales en otros tipos cantidades de dinero* (de cripto a plástico), o los recursos para

de activos virtuales, sin una explicación comercial lógica. comprar activos virtuales tienen su origen desde depósitos de

efectivo hacia tarjetas de crédito.

13.9 Transacciones de Activos Virtuales que se originaron o están

destinadas a servicios de apuestas en línea. 13.20 Los depósitos a una cuenta o a una dirección de activos

virtuales son considerablemente mayores que lo común, con una

procedencia desconocida de los fondos, seguido por una conversión

a una divisa* , lo que podría indicar robo de recursos.

* Nota: Corresponde a dinero de curso legal.

www.uaf.cl 39

Activos virtuales y ransomware

13.21 Falta de transparencia o información insuficiente sobre el 13.34 Solicitud de compra de activos virtuales por parte de una

origen y los dueños de los recursos, como aquellos que involucran empresa de respuesta a incidentes o una compañía de seguros

el uso de compañías ficticias, u otros recursos que son colocados en en nombre de un tercero.

una Oferta Inicial de Moneda (o ICO, por su sigla en inglés), donde

los datos personales de los inversores pueden no estar disponibles, 13.35 El cliente le indica al PSAV que está comprando activos

o transacciones entrantes de un sistema de pago en línea, a través virtuales debido al pago de ransomware.

de tarjetas de crédito o de prepago, seguido de manera inmediata

por un retiro de fondos 13.36 Usuario sin historial de transacciones de activos virtuales que

envía fondos fuera de la práctica comercial estándar.

13.22 Los recursos de un cliente provienen directamente de

servicios mezcladores de monedas. 13.37 Un nuevo cliente compra activos virtuales y transmite el saldo

completo de su cuenta a una sola dirección.

13.23 La mayor parte del origen del patrimonio de un cliente se

deriva de inversiones en activos virtuales, ICO u Ofertas Iniciales 13.38 Estructurar operaciones de activos virtuales (por ejemplo,

de Monedas fraudulentas, etc. cambios o transferencias) en pequeñas cantidades, o en cantidades

por debajo de los umbrales de mantenimiento de registros o

13.24 El origen del patrimonio de un cliente se obtiene, de manera informes, similar a estructurar operaciones en efectivo.

desproporcionada, de activos virtuales originados de otros PSAV

que carecen de controles ALA/CFT. 13.39 Realizar un gran depósito inicial para abrir una nueva relación

con un PSAV, mientras que el monto financiado es inconsistente

13.25 Los recursos del cliente se originan (en) o se envían (a) con el perfil del cliente.

un cambista que no está registrado en la jurisdicción donde está

localizado el cambista o el cliente. 13.40 Realizar un gran depósito inicial para abrir una nueva relación

con un PSAV y financiar el depósito completo el primer día que se

13.26 El cliente utiliza un cambista de activos virtuales o un servicio abre, y que el cliente comience a negociar el monto total o una gran

de transferencia de dinero o de valores extranjero en una jurisdicción parte del monto ese mismo día o un día después, o si el cliente retira

de alto riesgo que carece, o se conoce, que tiene regulaciones ALA/ el importe total al día siguiente.

CFT inadecuadas para entidades de activos virtuales, incluyendo

medidas inadecuadas de debido conocimiento del cliente. 13.41 Nuevo cliente intenta negociar el saldo completo en activos

virtuales, o los retira completamente con la intención de enviarlos

13.27 El cliente establece oficinas o las reubica en jurisdicciones fuera de la plataforma.

que no tienen o no han implementado regulaciones que apliquen a

los activos virtuales, o establece nuevas oficinas en jurisdicciones 13.42 Hacer transferencias frecuentes en un periodo determinado

donde no existe una razón comercial clara para hacerlo. (por ejemplo, un día, una semana, un mes, etc.) a la misma cuenta

de activos virtuales:

13.28 Transferencias electrónicas salientes a firmas de consultoría

de seguridad cibernética o de respuesta a incidentes especializadas • por más de una persona,

en la reparación de ransomware • desde la misma dirección IP por una o más personas o • que involucran grandes cantidades.

13.29 Transferencias electrónicas entrantes inusuales de compañías

de seguros que se especializan en reparación de ransomware. 13.43 Operaciones entrantes de muchas billeteras (o “wallets” en inglés) no relacionadas, en cantidades relativamente pequeñas

13.30 Información de código abierto sobre ataques de ransomware (acumulación de recursos) con transferencia posterior a otra

a clientes. billetera o cambio completo por dinero*. Dichas operaciones de varias cuentas acumuladas relacionadas pueden utilizar inicialmente

13.31 El análisis de blockchain en las direcciones de billetera revela activos virtuales en lugar de dinero*.

vínculos con ransomware.

13.44 Clientes que operan como un PSAV no registrado (o sin

13.32 Envío de activos virtuales a monederos vinculados a licencia) en sitios web de intercambio peer-to-peer (P2P), utilizando

ransomware. posiblemente cuentas bancarias para facilitar estas operaciones), particularmente cuando existe la preocupación de que los clientes

13.33 La información del cliente muestra que este tiene una cuenta (PSAV) manejen una gran cantidad de transferencias de activos

de correo electrónico conocida por su alta privacidad, como Proton virtuales a nombre de su cliente y les cobren comisiones más altas

Mail o Tutanota. que la transmisión de servicios ofrecidos por otros cambistas.

*Nota: Corresponde a dinero de curso legal.

www.uaf.cl 40

Activos virtuales y ransomware

13.45 Actividad transaccional anormal (nivel y volumen) de 13.56 El remitente parece no estar familiarizado con la tecnología de

activos virtuales cobrados en cambistas de billeteras asociadas a activos virtuales o soluciones en línea de custodia de billetera. Estas

la plataforma P2P sin una explicación comercial lógica. personas podrían ser mulas de dinero reclutadas por lavadores

de activos profesionales, o víctimas de estafas convertidas en

13.46 Activos virtuales transferidos hacia o desde billeteras que mulas que son engañadas para transferir ganancias ilícitas sin

muestran patrones previos de actividad asociados con el uso de conocimiento de su origen.

PSAV que operan servicios mezcladores de monedas (mixers) o

plataformas P2P. 13.57 Un cliente adulto mayor abre una cuenta y participa en un alto número de transacciones, lo que podría indicar su potencial rol

13.47 Usuarios que ingresan a la plataforma PSAV habiendo como mula de dinero de activos virtuales o como una víctima de

registrado sus nombres de dominio de Internet a través de proxies, explotación financiera de adultos mayores.

o usando registradores de nombres de dominio (DNS) que suprimen

o censuran a los propietarios de los nombres de dominio. 13.58 Cliente compra grandes cantidades de activos virtuales, lo que

no se condice con su perfil económico y/o patrimonio disponible.

13.48 Usuarios que ingresan a la plataforma PSAV usando una

dirección IP asociada con una red oscura u otro software similar que 13.59 Al analizar el contenido de los mensajes al realizar la

permite la comunicación anónima, incluidos correos electrónicos transacción de activos virtuales, se encuentra que podría tratarse

cifrados y VPN. de transacciones en apoyo a una actividad ilícita o en la compra de bienes ilícitos.

13.49 Una gran cantidad de cuentas de activos virtuales

aparentemente no relacionadas controladas desde la misma 13.60 Un cliente realiza transacciones, de manera repetida, con

dirección IP (o dirección MAC), lo que puede implicar el uso de un grupo de personas, en las que genera ganancias o pérdidas

billeteras de fachada registradas para diferentes usuarios para significativas. Esto podría indicar una posible toma del control de

ocultar su relación entre ellos. la cuenta y el intento de extracción del saldo de la víctima a través

de transacciones comerciales, o un esquema para dificultar la

13.50 Recibir o enviar recursos a los PSAV cuyos procesos de DDC trazabilidad del flujo de recursos con una infraestructura de PSAV.

(o de conocimiento de su cliente) son débiles o inexistentes.

13.61 El cliente envía recursos a PSAV que operan en jurisdicciones

13.51 Transacciones iniciadas desde direcciones IP que no son que no tienen regulaciones para activos virtuales o no han

de confianza, direcciones IP de jurisdicciones sancionadas o implementado controles ALA/CFT.

direcciones IP marcadas previamente como sospechosas.

13.52 Sobre los usuarios personas jurídicas, sus registros de dominio de Internet se encuentran en una jurisdicción distinta a la establecida formalmente, o en una jurisdicción con un débil proceso de registro de dominio.

13.53 Información de DDC es incompleta o insuficiente, o el cliente declina solicitudes sobre documentos para este propósito o consultas relacionadas con el origen de los recursos (Ejemplo: Como parte del proceso de registro y DDC, el cliente proporciona documentos falsificados o ha editado fotografías y/o documentos de identificación).

13.54 Proveer información imprecisa o incompleta sobre la transacción (por ejemplo, falta de un remitente/beneficiario), origen de los recursos o la relación con la contraparte transaccional.

13.55 La dirección de activos virtuales de un cliente aparece en foros públicos asociada con actividades ilegales.

www.uaaf.cl 41

Apuestas (casinos de juego e hipódromos)

Apuestas (casinos de juego e hipódromos)

14.1. Clientes compran fichas con dinero en efectivo por montos 14.8. Cliente que compra fichas con dinero en efectivo de baja

bajo el umbral de registro, sin destinarlas a juegos o realizando denominación, hace pequeñas apuestas y luego recupera el dinero

apuestas mínimas, para luego reunir las realizando el cambio por solicitando billetes de mayor denominación.

su valor total equivalente en dinero en efectivo.

14.9. Cliente que compra fichas con dinero en efectivo en

14.2. Cliente que supuestamente ha ganado una importante moneda extranjera o cargo a tarjeta de crédito y/o débito en

cantidad de dinero, le solicita a un tercero que liquide parte de la moneda extranjera, haciendo pequeñas apuestas y solicitando

fichas para evitar superar el umbral de registro. posteriormente, el cambio de las fichas por dinero en moneda

nacional.

14.3. Cliente que realiza compras de fichas de casino por altos

montos en efectivo, desconociéndose el origen de los fondos 14.10. Personas que compran boletos premiados, incluso a un

utilizados para la compra. Además, actividad del cliente no se mayor valor que el monto asociado al premio.

condice con utilización intensiva de efectivo.

14.11. Cliente que intenta sobornar a un empleado para fraccionar

14.4. Cliente presenta repentino aumento en nivel de compra cobros o que pretende cobrar ganancias a nombre de terceras

de fichas y/o en su nivel de juego habitual en el casino, que no se personas.

condice con su capacidad económica (o se desconoce su capacidad

económica). 14.12. Funcionario público que realiza abonos a productos del

casino por montos que no se condicen con sus ingresos.

14.5. Cliente presenta por un largo periodo altos montos en juegos

de azar, los que no tienen justificación económica aparente. 14.13. Cliente que gira a sí mismo cheques que posteriormente

endosa a un casino.

14.6. Cliente que gasta una importante suma de dinero en compras

de fichas, directamente en una mesa de juego, y luego de efectuar 14.14. Cobro de ganancias en una combinación múltiple de fichas,

pequeñas apuestas, canjea las fichas restantes por caja. cheques y dinero en efectivo.

14.7. Cliente que compra fichas con cargo a tarjeta de crédito

y/o débito, hace pequeñas apuestas y luego cambia las fichas

solicitando billetes de alta denominación.

www.uaaf.cl 43

Corredores de

propiedades o gestores

inmobiliarios, notarios y

conservadores de bienes

raíces

Corredores de propiedades, notarios

y conservadores de bienes raíces

15.1 Compra de bienes de alto valor por parte de entidades con 15.17 La edad de las personas que ejecutan la operación es

escaso capital, o sin aparente capacidad económica. inusual para el tipo de transacción, especialmente si son menores

de edad, o están incapacitados, y no existe una explicación lógica

15.2 Sociedad adquiere bienes raíces por montos considerables, para su participación.

y en la misma época traspasa a socio y cónyuge altos montos de

dinero, los que luego son utilizados para la adquisición de otros 15.18 Ha existido un aumento de capital desde un país extranjero,

bienes raíces. que no tiene relación con la empresa o es de alto riesgo.

15.3 Compra de bienes inmuebles a nombre de inversionistas 15.19 La empresa recibe una inyección de capital o de activos

extranjeros, para lo cual se han empleado fondos provenientes del que es notablemente alta comparada con el negocio, el tamaño o

exterior. el valor de mercado de la empresa, sin explicación lógica.

15.4 Compra de bienes inmuebles pagando la mayor parte del 15.20 El tipo de operación certificada ante notario es inconsistente

precio, o la totalidad, con dinero en efectivo. con el tamaño, la edad o la actividad de la persona natural o jurídica

que la realiza.

15.5 Compra de bienes inmuebles por parte de personas que no

han informado su domicilio, o han presentado datos aparentemente 15.21 Creación de complejas estructuras de propiedad sin una

falsos. razón legítima o económica.

15.6 Indicios de que el adquirente no actúa por su cuenta y que 15.22 Transacciones inmobiliarias consecutivas, a un valor o precio

intenta ocultar la identidad del verdadero comprador. de compra que aumenta rápidamente.

15.7 Reiteradas operaciones a nombre de terceras personas.

15.23 Compra de bienes inmuebles en efectivo, destacando la

presencia de billetes de baja denominación para el monto sustancial

15.8 Establecimientos de comercio que venden sus bienes

dentro del total pagado.

inmuebles preferentemente en efectivo y en un lugar diferente al cual desarrolla su actividad comercial.

15.24 Compra de bienes raíces por medio de empresas extranjeras.

15.9 Compra de inmuebles por extranjeros, no residentes, con

15.25 Grupo de clientes con perfiles similares que compran bienes

registros negativos en medios de prensa o bases de datos de

raíces nuevos o en blanco (fraude hipotecario organizado).

monitoreo.

15.10 Persona pretende comprar un inmueble al contado, pero el 15.26 Bienes raíces que en un corto periodo son objeto de

monto es inusual para su edad. sucesivas operaciones de compraventa con notables diferencias

de valor.

15.11 Funcionario público con abultado patrimonio para su nivel

de ingreso, que intenta adquirir propiedades de elevada cuantía. 15.27 Bien raíz vendido recientemente, es remodelado sin una

fuentes de financiamiento aparente y ofertado nuevamente en el

15.12 Compra venta de vehículos de alta gama en efectivo, por

mercado.

elevadas sumas.

15.28 Empresas de inversión o gestión inmobiliaria involucradas

15.13 Préstamo entre sociedad inmobiliaria y tercero, sin registro en transacciones en las cuales no es posible identificar la actividad correcto de acreedor y/o cobro de intereses.

comercial subyacente.

15.14 Cese de derechos pagaderos a futuro, siendo inusual el

15.29 Cliente solicita que los fondos producto de una venta o cese de derechos en el acto.

arriendo se envíen a una jurisdicción de alto riesgo, o a un tercero

15.15 Las partes involucradas o sus representantes (y, cuando sea aparentemente no relacionado con la transacción.

aplicable, los propietarios reales o las empresas intermediarias en

la cadena de propiedad de las personas jurídicas), son nacionales, 15.30 Cliente solicita a la inmobiliaria la tenencia de dinero a su

residentes o constituidos en un país de alto riesgo. nombre posteriormente, insta a que sea reembolsado en una cuenta

bancaria distinta a la utilizada en la transacción original.

15.16 Transferencia de propiedades entre personas o entidades

sin que se produzca un intercambio de dinero de por medio.

www.uaf.cl 45

Organizaciones deportivas

Organizaciones deportivas

16.1. Altos montos de dinero girados a través de cheques emitidos 16.5. Clubes de fútbol que reciben aportes por medio de

por un club deportivo a persona natural, quien no tiene un perfil que empresas constituidas en paraísos fiscales, donde los verdaderos

justifique esas transacciones, desconociéndose el destino dado a inversionistas que aportan los fondos son desconocidos.

esos fondos.

16.6. Club de fútbol de país en desarrollo que tiene ofertas de

16.2. Club deportivo transfiere a la cuenta corriente de uno de sus jugadores tasados por sumas millonarias.

directivos altos montos de dinero, los cuales son girados el mismo

día, desconociéndose el motivo y destino dado a esos fondos. 16.7. Transferencias de jugadores por montos llamativamente

altos, considerando el promedio del mercado local.

16.3. Clubes que pasan por problemas financieros y aceptan

inversionistas sin conocer el origen de la inversión. (Ejemplo: 16.8. Inconsistencia entre el precio real pagado y el documentado

Inversionista desconocido o sin relación aparente con el mundo por el pase de un jugador.

del deporte.)

16.9. Altos montos recibidos por el pago de un pase de un jugador,

16.4. Empresas o financistas que invierten grandes sumas de fraccionados en varias cuentas de personas sin relación aparente

dinero en equipos poco atractivos y con baja retribución financiera. con la operación.

www.uaf.cl 47

Zonas francas

Zonas francas

17.1 Usuario presenta frecuentes movimientos vía terrestre a 17.7 Usuarios que comercializan productos de procedencia

país vecino. Además, cuenta con antecedentes por causa de delito extranjera a precios inferiores a los del mercado, cuyos canales

base de lavado de activos vinculado a dicho país. de distribución se concentran en el sector informal.

17.2 Empresa usuaria de zona franca emite facturas por las 17.8 El inventario contabilizado por la empresa usuaria de la

ventas de sus mercancías a nombre de adquirientes que no tienen zona franca no se condice con la magnitud de las transacciones

la capacidad económica para adquirirlas, considerando su perfil que realiza.

socioeconómico y los elevados montos facturados.

17.9 Usuarios que importan grandes volúmenes de mercancías

17.3 Empresa usuaria de zona franca cuenta con antecedentes sin contar con la infraestructura adecuada de bodega o

de haber sido fiscalizada por el Servicio Nacional de Aduanas, comercialización necesaria para ello.

detectándose faltantes de sus inventarios, incautación de

mercancías y/ o procedimientos por propiedad intelectual e industrial. 17.10 Usuarios de zona franca recién constituidos y que en un

corto periodo de tiempo (semanas, meses) generan relaciones

17.4 Representantes, socios o vinculados a empresa usuaria de transaccionales que implican movimientos muy elevados.

zona franca cuentan con antecedentes negativos por delitos base

de lavado de activos. 17.11 Usuarios de zona franca con duración muy breve (usualmente menor a 2 años de vida) en el sistema franco, sin embargo, sus

17.5 Empresa usuaria de zona franca no cuenta con capacidad representantes o directivos mantienen operaciones a través de otros

logística para almacenar las mercancías que figuran en sus usuarios vigentes de similares actividades económicas.

inventarios.

17.12 Usuarios de zona franca que basan sus movimientos

17.6 Empresa usuaria de zona franca factura sus mercancías económicas en trasposos de bienes a otros usuarios francos, sin

por montos elevados a nombre de personas o empresas cuya lógica aparente.

domicilios están en localidades fronterizas.

www.uafo.cl 49

Administradoras de fondos

de pensiones (AFP)

AFP

18.1 Aportes realizados en la Cuenta de Ahorro Previsional 18.2 Cuando se realizan depósitos en la APV o en la Cuenta 2 que

Voluntario (APV) o en la cuenta de Ahorro Voluntario (cuenta 2) superen ampliamente el monto sobre el cual aplican los beneficios

por montos significativos, inconsistentes con ingresos conocidos tributarios.

y/o capacidad de ahorro (Ejemplo: que el cliente no pueda justificar

que los dineros provienen de su renta imponible, herencias, venta 18.3 Sociedades que realizan abonos en la APV en la Cuenta 2

de activos, retiros de fondos voluntarios AFP u otros ingresos) sin de trabajadores a los que no efectúan cotizaciones obligatorias, o

acreditar el origen de los dineros empleados, y/o los cuales son a terceros no relacionados.

retirados al poco tiempo de haber sido abonados, contraviniendo

el objetivo que por su naturaleza tiene dicho producto financiero. 18.4 Sociedades que realizan abonos en la APV o Cuenta 2 de

menores de 18 años.

www.uafo.cl 51

Cambios de divisas

Cambios de divisas

19.1. Cliente que compra o vende divisas por montos relevantes, 19.7. Cliente recibe fondos provenientes del extranjero a través

sin contar con antecedentes que justifiquen esas operaciones. de una casa de cambios, sin justificación comercial aparente.

(Ejemplo: Gran volumen de transacciones de divisas en un corto

periodo, en efectivo y sin guardar relación con actividad declarada.) 19.8. Sociedad realiza repetidas operaciones de cambio de divisas,

por altos montos, sin justificación económica aparente, dado que

19.2. Repetidas solicitudes de cambio de divisas por montos no registra operaciones de comercio exterior ni giro comercial

levemente inferiores al umbral de registro, las que se producen en relacionado.

cortos periodos e incluso a través de diferentes sucursales.

19.9. Cliente establecido en el extranjero que utiliza cuentas

19.3. Cliente que solicita cambiar un alto volumen de divisas en nacionales para realizar cambio de divisas.

billetes de baja denominación por billetes de alta denominación de la misma moneda. 19.10. Cliente que está satisfecho con una tasa de cambio baja.

19.4. Cambio significativo en el flujo de divisas entre instituciones 19.11.

Solicitudes de cambio de altos montos de divisas, que no son financieras de opuesto tamaño. convertibles (o no se utilizan con frecuencia) a otro tipo de moneda extranjera.

19.5. Incremento repentino de las operaciones de compra y venta de divisas efectuadas por un cliente, cuyo perfil y actividad 19.12. El volumen de negocios actual de una empresa de económica no justifican el origen de los fondos transados ni el remesas de dinero supera de manera notoria los flujos registrados motivo de esas operaciones. previamente, luego de haber realizado cambios en la estructura de gestión (sin el desarrollo de servicios).

19.6. Movimientos de cambio de divisas en sociedad superan significativamente la declaración anual de ingresos.

.

www.uafo.cl 53

Compañías de seguros

Compañías de seguros

20.1 Compra de pólizas de seguro con pago de altas primas, las 20.15 Cambio de beneficiario de seguros de vida de asegurados

cuales son inconsistentes con el perfil y situación económica del enfermos o de edad avanzada.

cliente. (Ejemplo: Empresas solicitantes de pólizas de seguros cuyo

monto elevado de los bienes asegurables no es acorde con el bajo 20.16 Aumento del valor asegurado durante el período de vigencia

capital, ingresos operativos o recursos disponibles promedio de su de la póliza. tesorería y/o además han sido creadas muy recientemente.)

20.17 Suplantación del cliente asegurado o beneficiario.

20.2 Pago de primas en efectivo o con moneda extranjera.

20.18 Rápida adquisición de un seguro sin realizar las debidas

20.3 Adquisición de múltiples pólizas, pagando las primas con averiguaciones respecto de sus características, condiciones o

cheques de terceros desconocidos o con cheques que han sido restricciones. endosados en varias oportunidades.

20.19 Cualquier transacción que envuelva participantes anónimos.

20.4 Pago o liquidación, en un corto periodo, de varias pólizas

contratadas por distintas personas, para un mismo beneficiario. 20.20 Cuando un solicitante de seguro se niega a proveer

información normal para adquirir una póliza, proveyendo información

20.5 Compra de póliza en las que el valor asegurado se ha mínima o ficticia, o proporcionando antecedentes que son difíciles

incrementado por la inclusión de costosos accesorios. de acreditar por parte de la aseguradora y/o se muestran nerviosos,

dudan en las respuestas y/o consultan datos que traen escritos, al

20.6 Compra de póliza para dar cobertura a bienes de dudosa preguntárseles por la información requerida para la vinculación.

procedencia.

20.21 Cuando se suscribe un seguro para personas extranjeras

20.7 Cambio de beneficiarios para una póliza sin que se pueda no domiciliadas en el país.

identificar ninguna relación entre el contratante y los nuevos

beneficiarios. 20.22 Cuando el solicitante de seguro muestra poco interés por el comportamiento de la póliza, pero un alto interés en la terminación

20.8 Pago de seguros de capitalización con instrumentos anticipada del contrato. financieros que no se ajustan al perfil del contratante.

20.23 Pólizas suscritas por distintas personas jurídicas que

20.9 Compra de póliza de prima única, la que posteriormente es declaran la misma información entre sí, presentando coincidencias

utilizada como garantía de un préstamo. respecto de las personas que cuentan con firmas autorizadas,

cuando no exista ninguna razón económica o legal aparente para

20.10 Solicitud de rescate anticipado/revocación de póliza aun dicho acuerdo.

(Ejemplo: Personas que ocupan cargos de directores

cuando las condiciones que esto implica sean evidentemente de varias compañías residentes en el mismo lugar.

desventajosas. (Ejemplo: Revocar una póliza cuando esta involucra

grandes primas que, en consecuencia, son restituidas, aunque con 20.24 Compañías u organizaciones que están ubicadas en

evidente perjuicio financiero.)

territorios o países considerados no cooperantes por el GAFI o en

regímenes fiscales preferenciales nocivos señalados por la OCDE

20.11 El cliente contrata una póliza por un importe muy significativo

(paraísos fiscales), y su objetivo sea la operatoria "off shore".

y luego de un corto periodo requiere el reembolso de los fondos,

solicitando que se abonen a un tercero, sin importarle el descuento

20.25 Vinculación de varios asegurados (personas naturales o

por la cancelación anticipada.

jurídicas) de diferentes empresas que tienen en común socios, gerentes, administradores, representantes legales o apoderados.

20.12 Solicitar el fraccionamiento del pago de los beneficios.

20.26 Personas naturales o jurídicas que demuestran gran

20.13 Clientes que contratan pólizas en lugares geográficos que solvencia económica o presentan activos, bienes o intereses no guardan ninguna relación con las áreas donde se desenvuelven. asegurables cuantiosos y, sin embargo, les resulta difícil la consecución o suministro de información sobre referencias

20.14 Pólizas contratadas por empresas para sus empleados y comerciales o codeudores al momento de llenar los formularios de cuyos niveles de primas son excesivamente altos y salen de todos vinculación y/o apertura.

los estándares del negocio.

www.uaf.cl 55

Compañías de seguros

20.27 Solicitantes de pólizas de seguros que se encuentran 20.30 Pago de las primas de las pólizas de seguros o de ahorro

incluidos en listas nacionales o internacionales designados como por sumas de dinero elevadas, con uno o múltiples cheques y/o

terroristas, narcotraficantes, funcionarios públicos sancionados, transferencias, diferente al asegurado, tomador o beneficiario, sin

fugitivos, criminales o buscados por las autoridades. justificación aparente.

20.28 Pago de la prima de una póliza de seguro o de ahorro con 20.31 Expedición o renovación de una póliza de seguros, por un

dinero en efectivo, cuyo monto presenta señales de fraccionamiento; bien asegurado de monto elevado, en donde participa una o más

es decir, son inferiores y muy cercanos al establecido como control. personas consideradas como PEP, y el origen del bien asegurado

no se justifica adecuadamente.

20.29 Pago de la prima de una póliza de seguro con dinero en

efectivo por parte de una persona natural a favor de una persona 20.32 Contratación o término de pólizas de seguro para proteger

jurídica (que actúa como asegurado, tomador o beneficiario) y/o el valor de mercado o realizar pagos en efectivo por la pérdida, robo

a favor de diferentes empresas del mismo "grupo financiero", que o destrucción de obras de arte de alto valor, de propiedad privada o

no tiene relaciones comerciales con dicha persona ni justificación donadas, en circunstancias en las que existe información adicional

aparente. que sugiere que las piezas de arte tienen un bajo valor.

www.uaf.cl 56

Comercio internacional

Comercio internacional

21.1 La ruta de los pagos es circular, esto es, los fondos son 21.15 Los documentos comerciales presentan inconsistencias

enviados desde un país y recibidos en el mismo, luego de pasar respecto de los flujos financieros, empresas involucradas,

por otro(s) país(es). direcciones, destino final, entre otros.

21.2 Inconsistencia o inflación en los precios de mercancías para 21.16 El valor declarado de las mercancías es inferior al costo del

la obtención de beneficios tributarios, al momento de la venta de envío.

productos tecnológicos u otros relacionados.

21.17 Instrucciones para que las mercancías sean entregadas a

21.3 Inconsistencia entre magnitud de las ventas y existencias empresas o individuos de países distintos al destino declarado.

nacionales del producto, no pudiendo justificar el diferencial.

21.18 Importación de mercancías desde países donde no existe

21.4 La mercancía se envía a (o proviene de) una jurisdicción producción de estas.

conocida como de "alto riesgo" para actividades de lavado de

activos. 21.19 Exportaciones o importaciones de mercancías sensibles

al contrabando realizados hacia o desde países con una débil

21.5 En una operación de exportación es posible comprobar que regulación de comercio exterior, y que cuentan con zonas de libre

el importador tiene relación con delitos precedentes de lavado de comercialización. activos.

21.20 Pagos por adquisición de una misma mercancía a diferentes

21.6 Envío de mercancías incompatibles con los patrones de proveedores o distribuidores, observándose calidades diferentes de

comercio que presenta el destino, extraña exportación de productos los bienes según el origen, pese a que los documentos comerciales

tecnológicos a países fabricantes de estos. reflejan un precio único para todo ellos.

21.7 El traslado de la mercancía considera transbordo de una o 21.21 Existen inconsistencias entre contratos, facturas u otros

más jurisdicciones, sin razón aparente. documentos comerciales; por ejemplo, contradicciones entre el

nombre de la entidad exportadora y el nombre del destinatario

21.8 Tergiversación evidente de la cantidad o tipo de bienes del pago; precios distintos en facturas y contratos subyacentes;

importados o exportados. o discrepancias entre la cantidad, calidad, volumen o valor de las

materias primas y sus descripciones.

21.9 La transacción consiste en el envío de mercancías que

resultan incompatibles con los patrones de comercio que presenta 21.22 Los contratos, facturas u otros documentos comerciales

el destino. (Ejemplo: El país involucrado es productor de ese tipo muestran tarifas o precios que no parecen estar en línea con los

de mercancías.) tratos comerciales, son inconsistentes con el valor de mercado o fluctúan significativamente con respecto a transacciones anteriores

21.10 Transacción que carece de sentido económico aparente. comparables.

(Ejemplo: Utilización de un gran contenedor para el traslado de una

cantidad menor de mercancías de bajo valor.) 21.23 Los contratos, facturas u otros documentos comerciales

tienen descripciones vagas de los productos comercializados, por

21.11 Detección de importantes inconsistencias entre la descripción ejemplo, el objeto del contrato solo se describe de forma genérica

de las mercancías y los bienes realmente exportados/importados. o no específica.

21.12 El tipo de mercancías transadas no se condice con el rubro 21.24 No se presentan los documentos comerciales o aduaneros

del importador o exportador. que respaldan la transacción, parecen ser falsificados, incluyen

información falsa o engañosa, corresponden a una nueva

21.13 Detección de inconsistencias significativas respecto del presentación de documentos que fueron rechazados previamente

precio especificado en los documentos de exportación/importación o se modifican o arreglan con frecuencia.

y el valor de mercado que presentan las mercancías.

21.25 Los contratos que respaldan transacciones comerciales

21.14 El tamaño del embarque parece incompatible con la escala complejas o regulares son inusualmente simples, por ejemplo,

del exportador o importador. siguen una estructura "modelo" de contrato disponible en Internet.

www.uaf.cl 58

Comercio internacional

21.26 El valor de las importaciones registradas de una entidad 21.31 Bienes que se utilizan fácilmente en esquemas de trueque

muestra inconsistencias significativas con el volumen de sus (cigarros, gasolina, neumáticos, etc.) comercializados en localidades

transferencias bancarias extranjeras relacionadas con las fronterizas.

importaciones. Por el contrario, el valor de las exportaciones

registradas muestra una inconsistencia significativa con las 21.32 Empresa que tiene poco o nulo inventario en sus

transferencias bancarias extranjeras recibidas. instalaciones para inspección o inteligencia de campo.

21.27 Los productos importados a un país, en el marco de un 21.33 Empresa registrada en un paraíso fiscal o en un centro

régimen de importación temporal (o de admisión temporal para offshore, que realiza transacciones atípicas. (Ejemplo: Préstamo

perfeccionamiento activo), son exportados después utilizando a una empresa de Dubái para financiar actividades comerciales

documentos falsificados. domésticas en Bélgica.)

21.28 Los envíos de mercancías utilizan rutas que pasan por varias 21.34

Clasificación errónea de la pureza, peso, origen y el valor

jurisdicciones sin justificación económica o comercial. del oro en los formularios de declaración aduaneros.

21.29 El pedido de los productos lo realizan empresas o personas 21.35 El oro se envía (recibe) hacia (desde) una jurisdicción

de países extranjeros, distintos del país del usuario final establecido. designada como de "alto riesgo" para actividades de lavado de

activos o jurisdicciones sensibles o no cooperantes.

21.30 Artículos importados o exportados no declarados a la(s)

administración(es) aduanera(s) pertinente(s).

www.uaaf.cl 59

Movimiento de dinero en

efectivo transfronterizo

Movimiento de dinero en efectivo

transfronterizo

texto de contenido aquí texto de contenido aquí texto

de contenido aquí

22.1 Frecuente salida del país vía terrestre utilizando distintos 22.4 El transporte de dinero en efectivo se presenta como una

vehículos, o se registran distintas placas patentes para un mismo operación entre bancos, pero no es realizada por una empresa de

modelo de vehículo. transporte de valores.

22.2 Usuario, cónyuge y/o familiares realizan numerosos tránsitos 22.5 Los propietarios y transportistas del efectivo transportado

de corta duración hacia países vecinos, trasladando altas sumas tienen diferentes historias respecto del origen y destino del dinero.

de dinero en efectivo en vehículos con posibles alteraciones en su

estructura. 22.6 No está claro el beneficiario final del dinero en efectivo, o parece haber sido encubierto.

22.3 Tenencia de dinero supuestamente por motivos comerciales,

mientras se viaja a países donde los pagos en efectivo están

restringidos.

www.uaaf.cl 61

Trata de personas y tráfico

ilícito de migrantes

Trata y tráfico ilícito de personas

23.1 Personas/empresas que podrían estar relacionadas con el 23.6 Numerosas transacciones con empresas de remesas de

comercio sexual, que realizan transacciones que involucran montos dinero y de servicios de pago en línea. A veces no existe una razón

mayores que sus ingresos. clara para utilizar una variedad de remitentes.

23.2 Pago de arriendo correspondiente a direcciones donde se 23.7

Extranjeros/migrantes que utilizan la misma IP o ID de

conoce que existe comercio sexual, o pago de pasajes aéreos y máquina para realizar transacciones.

hoteles para varias mujeres o niñas.

23.8 Transferencias de fondos enviadas o recibidas por un monto

23.3 Una carta de trabajo es proporcionada por una agencia de global relevante hacia/desde varias contrapartes en el extranjero.

empleo especializada en la oferta laboral de trabajadores para la

industria agrícola, alimentaria y de manufactura (sectores de riesgo). 23.9

Operaciones a través de tarjetas de prepago en zonas alejadas

del lugar de residencia/domicilio habitual de sus titulares.

23.4 La clave o número de PIN es cambiado una vez abierta

la cuenta bancaria. El código se comparte con otras cuentas con 23.10 Operaciones de recarga de tarjetas de prepago mantenidas

números de teléfono, direcciones y/o referencias laborales comunes. por extranjeros, que residen u operan en lugares próximos a los

El dinero se retira rápidamente de las cuentas, desde uno o varios centros de acogida de inmigrantes o a los pasos fronterizos

cajeros automáticos cercanos.

23.5 Cuenta bancaria de una empresa (como un hotel) que recibe

solo dinero en efectivo y beneficios sociales.

www.uafl.cl 63

Automotoras y

comercializadoras de

vehículos nuevos o usados

Automotoras y comercializadoras de

vehículos nuevos o usados

24.1 Compra de vehículos por elevadas sumas de dinero, 24.4 Arriendo de vehículos a nombre de terceros o sin acreditar

cancelando la totalidad, o una parte, en efectivo. identidad.

24.2 Transacciones de vehículos que involucran precios que no 24.5 Compañía dedicada al alquiler o arriendo de vehículos que

se condicen con el comportamiento del mercado. registra ante la aseguradora un número de siniestros por sobre la

media en comparación con sus pares.

24.3 Transacciones de vehículos, o partes de estos, en que no se tiene claridad su procedencia. 24.6 Compañía dedicada al alquiler o arriendo de vehículos

que, en corto periodo, cambia de aseguradoras sin razón o motivo aparente.

www.uaaf.cl 65

Metales preciosos, joyas y piedras preciosas

Metales preciosos, joyas y piedras preciosas

25.1 Cliente establecido (incluidos los comerciantes de lingotes) 25.5 Oferta de empeño de oro u otros metales a cambio de dinero

que aumenta drásticamente la compra de lingotes de oro, sin razón (sin interés) a personas naturales y/o jurídicas.

aparente.

25.6 Persona natural o empresa vende oro sin acreditar origen

25.2 Ciudadanos extranjeros que compran lingotes de oro, a de extracción y/o además, declara que proviene de una zona donde

través de múltiples transacciones, en un corto periodo. no se identifican yacimientos o explotación de oro.

25.3 Compra de lingotes de oro con cheques bancarios podría 25.7 Producción y comercialización de oro por una persona o

ser un intento para ocultar el origen de los fondos y la propiedad empresa sin licencia.

subyacente.

25.4 Un cliente desconocido que solicita convertir oro o piezas del metal, sin acreditación de origen, en lingotes.

www.uaaf.cl 67

SEÑALES DE ALERTA RELACIONADAS CON EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Financiamiento del terrorismo

26.1 Existencia de una o más cuentas comerciales a través de 26.8 Utilización de enlaces virtuales de transferencias entre

la(s) cual(es) se realiza un gran número de transferencias hacia cuentas bancarias tradicionales y servicios de pagos anónimos

y desde el exterior, y para la cual no parece existir un propósito (Money Services Business, monedas virtuales, intercambiadores

comercial o económico suficientemente justificado, particularmente de divisas digitales o canales de pago alternativos como e-cash,

cuando esta actividad se realiza desde o hacia países, territorios o e-wallet), con la finalidad de estratificar los fondos de la fuente

jurisdicciones sometidos a especial seguimiento (países designados original e integrarlos en una o más cuentas mediante transferencias

por las autoridades nacionales, o países y territorios denominados desde o hacia lugares que generan preocupación.

como no cooperadores por el GAFI o la OCDE).

26.9 Utilización de enlaces virtuales de transferencias entre

26.2 Uso de múltiples cuentas para recopilar y luego canalizar cuentas bancarias tradicionales y sitios de juegos en línea

fondos hacia un pequeño número de beneficiarios extranjeros, (particularmente los dedicados a crear y vender monedas virtuales

particularmente cuando están ubicados en países, territorios o y que promueven el anonimato de jugadores), con la finalidad de

jurisdicciones sometidos a especial seguimiento (países designados estratificar los fondos de su fuente original e integrarlos en una o

por las autoridades nacionales, o países y territorios denominados más cuentas mediante transferencias desde o hacia lugares que

como no cooperantes por el GAFI y la OCDE). generan preocupación.

26.3 Personas naturales y/o jurídicas (incluye socios, accionistas, 26.10 Reportes de los medios de prensa nacional y extranjeros, en

directores, gerentes, etc.) que desarrollan actividades comerciales donde el titular de un producto/servicio financiero aparece vinculado

en Chile y que figuran en listas internacionales de alerta y exclusión a organizaciones y/o actividades terroristas o que financian dichas

(por ejemplo, Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad de las actividades. Naciones Unidas).

26.11 Uso de personas que transportan dinero en efectivo (o "cash

26.4 Personas naturales y/o entidades que, siendo sospechosas couriers"), para transferir fondos desde una OSFL hacia áreas con

de haber estado involucradas en actos de terrorismo, utilizan las actividad terrorista conocida.

cuentas de terceros para realizar transferencias, depósitos o retiros

desde o hacia el extranjero. 26.12 Existencia de información confiable que indica que una OSFL

(o sus representantes) están relacionados con terceros que apoyan

26.5 Existencia de múltiples depósitos en efectivo en la cuenta o están involucrados en actividades terroristas.

personal de un tercero o de una persona jurídica (con o sin fines

de lucro), descrito como "donaciones" o contribuciones "a ayuda 26.13 OSFL que basan su existencia en recepción de aportes

humanitaria", o términos similares. provenientes de países considerados de elevado riesgo terrorista.

26.6 Adhesión voluntaria o forzosa de empresas nacionales 26.14 OSFL con actividad local financiada principalmente con

o extranjeras a redes de apoyo financiero de organizaciones aportantes extranjeros, atomizados en diversos países a través del

terroristas, las cuales son extorsionadas y presionadas para mundo.

modificar su estructura societaria (socios, capital social,

participación, entre otros); a operar en territorios de especial

seguimiento, a realizar movimientos de dinero que no guardan

relación con su actividad económica; a malversar fondos públicos

a través de licitaciones, y a elevar de manera ficticia los niveles de

venta de sus productos y servicios, sin justificación aparente.

26.7 Creación y funcionamiento de organizaciones no

gubernamentales (ONG) u organizaciones sin fines de lucro

(OSFL) cuya actividad u objeto social no resulta justificado con

las características del medio o lugar en donde opera, la recepción

y el envío frecuente de dinero desde o hacia el exterior, el uso de

los fondos no justificado en relación con el propósito para que fue

creada, inexistencia de la infraestructura necesaria para desarrollar

sus actividades, recepción de aportes en dinero en efectivo para

financiar sus operaciones internas, o se vincula a personas externas

que reciben o reenvían dinero a terceros.

www.uaaf.cl 69

SEÑALES DE ALERTA RELACIONADAS

CON EL FINANCIAMIENTO DE LA

PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE

DESTRUCCIÓN MASIVA (PADM)

Financiamiento de la PADM

A continuación, se presentan las señales de alerta por tipo de acción o actividad con la cual está relacionada.

PERFIL DEL CLIENTE, PAÍS O USUARIO FINAL INCONSISTENTE 27.10 Un cliente o contraparte, declarado como actividad comercial,

CON LA OPERACIÓN. realiza operaciones que sugieren que está actuando como negocio

de envío de dinero o como cuenta de pago. Estas cuentas implican

27.1 La transacción no se condice con el perfil del cliente o de un movimiento rápido de operaciones de gran volumen y un

los negocios que actúan como contraparte, o la información del pequeño saldo al final del día sin razones comerciales claras. En

usuario final no se condice con el perfil de su negocio. algunos casos, la actividad asociada a los ordenantes parece ser

la de entidades que pueden estar relacionadas con un programa

27.2 El usuario final no está identificado. (Ejemplo: Una empresa de proliferación patrocinado por un Estado (como sociedades

de transporte de carga o banco es listado como consignatario o ficticias que operan cerca de países con problemas de proliferación

destinatario final.) o desvío), y los beneficiarios parecen estar asociados a fabricantes

o expedidores sujetos a controles de exportación.

27.3 Persona involucrada aparece relacionada con un país

de riesgo de proliferación. (Ejemplo: Una persona con doble DOCUMENTACIÓN O DATOS DUDOSOS, FALSOS O

nacionalidad podría estar tratando con equipamiento complejo FRAUDULENTOS.

para el cual no tiene la preparación técnica necesaria.)

27.11 Las transacciones involucran a empresas de fachada o

27.4 Una orden de compra de bienes es realizada por entidades de pantalla. (Ejemplo: Empresas que no tienen un alto nivel de

o personas desde países que no son el país final de destino. capitalización o muestran otros indicadores tales como ausencia

de presencia física u online.)

27.5 La transacción involucra el envío de bienes que parecen

incompatibles con los niveles de técnicos del país al cual están 27.12 Participación de una pequeña empresa comercial,

siendo enviados. (Ejemplo: Un equipo de manufactura de de corretaje/intermediaria, que podría estar llevando a cabo

semiconductores que está siendo enviado a un país que no tiene actividades inconsistentes con su negocio usual.

una industria electrónica.)

27.13 El patrón de transacciones de un cliente o su contraparte,

27.6 Durante las etapas subsiguientes de la debida diligencia, el cual declara ser negocio comercial, sugiere que está actuando

un cliente, en particular una entidad comercial, sus propietarios o como una empresa de remesa de dinero.

directivos principales, aparecen en listas de sanciones o noticias

negativas, por ejemplo, esquemas de LA , fraude, otras actividades 27.14 La transacción involucra el envío de bienes inconsistentes

delictivas en el pasado, o investigaciones o condenas en curso o con los patrones normales de comercio geográficos. (Ejemplo:

pasadas, incluida la aparición en una lista de personas excluidas ¿El país involucrado exporta/importa normalmente los bienes en

a efectos de los regímenes de control de las exportaciones. cuestión?)

27.7 El cliente es una persona vinculada a un país que suscita

27.15 La descripción de los bienes en la documentación comercial

preocupación por la proliferación o el desvío, por ejemplo, a través

o financiera es poco específica o engañosa.

de relaciones empresariales o comerciales; esta información puede obtenerse del proceso de evaluación nacional de riesgo o

27.16 Existe evidencia que la documentación (de transporte, de las autoridades nacionales competentes en materia de lucha aduanas o pago) es fraudulenta o falsa.

contra el financiamiento de la proliferación.

27.17 Sobre la base de la documentación obtenida en la

27.8 El cliente es una persona que negocia con bienes de transacción, el valor declarado del envío está claramente doble uso o bienes sujetos a control de exportaciones o equipos infravalorado con respecto al costo de envío.

complejos para los que carece de conocimientos técnicos, o que son incongruentes con su línea de actividad declarada.

27.18 Inconsistencias en la información contenida en la documentación comercial y en los flujos financieros, tales como

27.9 Un cliente realiza operaciones comerciales complejas en los nombres, empresas, direcciones, destino final, etc.

las que intervienen numerosos terceros intermediarios en líneas de actividad que no concuerdan con su perfil comercial declarado

27.19 Cliente que entrega información vaga o incompleta, y que establecido en el momento de la incorporación.

podría ser reticente a entregar mayor información cuando se le requiere.

www.uafl.cl 71

Financiamiento de la PADM

PERFIL INUSUAL EN LA OPERACIÓN FINANCIERA. CONTRAPARTES RELACIONADAS EN LA OPERACIÓN.

27.20 Patrones inusuales de la actividad de las transferencias 27.31 Clientes o contrapartes de las transacciones están

electrónicas, o no tienen un propósito aparente. relacionados. (Ejemplo: Comparten una dirección física, un número

de teléfono, una dirección IP o sus actividades podrían estar

27.21 Nuevo cliente solicita una transacción con carta de crédito, coordinadas.) en espera de una aprobación de una nueva cuenta.

27.32 La transacción muestra vínculos entre los representantes

27.22 Instrucciones de transferencia electrónica o de pago a de las empresas que se involucran en el trato comercial (Ejemplo:

contrapartes no identificadas en la carta de crédito original u otra Tiene el mismo dueño o administración.)

documentación.

PERSONAS O ENTIDADES DESIGNADAS.

PERFIL GEOGRÁFICO.

27.33 Individuos o entidades involucradas en transacciones

27.23 Transacciones que involucran a individuos o entidades en (clientes, contrapartes, usuarios finales), o sus datos (dirección o países con riesgo de PADM. números de teléfono) son similares, que podrían estar relacionados

con personas/entidades listadas bajo las sanciones relacionadas con

27.24 Transacciones que involucran a individuos o entidades en la PADM, o tienen un historial de contravenciones a los regímenes

países con riesgo de desvío (o de paso, tales como países vecinos, de control de exportaciones.

o países que están involucrados con países con riesgo de PADM).

DINERO EN EFECTIVO.

27.25 Participación de una universidad en un país de riesgo de

PADM. 27.34 Uso de dinero en efectivo para la compra de bienes industriales.

INSTITUCIONES FINANCIERAS CON CONTROLES

DEFICIENTES DE ALA/CFT Y/O PAÍSES (DE RUTA O DOMICILIO CONTABILIDAD.

DE EMPRESAS) CON DÉBILES LEYES/ APLICACIÓN DE

CONTROLES DE EXPORTACIONES. 27.35 Transacciones entre empresas sobre la base de acuerdos

"contables" que podrían minimizar la necesidad de transacciones

27.26 La transacción involucra a instituciones financieras con financieras internacionales.

conocidas deficiencias en los controles ALA/CFT y/o que tienen

domicilio en países con leyes débiles de control de exportaciones USO DE CUENTAS BANCARIAS NO ACORDES CON LA

o una aplicación deficiente de dichas leyes. OPERACIÓN

27.27 La transacción de financiamiento comercial involucra una 27.36 Uso de cuentas bancarias personales para comprar bienes

ruta de envío (si está disponible) a través de un país con leyes industriales.

débiles de control de exportaciones o una aplicación deficiente de

dichas leyes. RUTA DE ENVÍO DE BIENES COMPLEJA Y/O RUTA DE LA

TRANSACCIÓN COMPLEJA, A TRAVÉS DE JURISDICCIONES

27.28 La transacción involucra a personas o entidades (en CON DÉBIL REGULACIÓN FINANCIERA.

particular, empresas comerciales) ubicadas en países con leyes

débiles de control de exportaciones, o una aplicación deficiente de 27.37 Ruta de envío de los bienes (si es que está disponible)

dichas leyes. y/o ruta financiera de la transacción compleja, que se realizan,

posiblemente, a través de jurisdicciones con una regulación
BIENES CONTROLADOS. financiera débil.

ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO.

27.29 Presencia de bienes controlados bajo los regímenes de
control de exportaciones.

27.38 La OSFL adquiere equipamiento de uso dual.

27.30 El cliente es un fabricante o distribuidor de productos que
están sujetos a los controles de exportación.

www.uaf.cl 72

Financiamiento de la PADM

INDICADORES DE RIESGO DEL SECTOR MARÍTIMO

27.39 Una entidad comercial se registra en una dirección que
probablemente sea una dirección de registro masivo, por ejemplo,
edificios residenciales de alta densidad, buzones de correos,
edificios comerciales o complejos industriales, especialmente
cuando no se hace referencia a una unidad específica.

27.40 La persona o entidad que prepara un envío indica una
empresa de transporte de mercancías como destino final del
producto.

27.41 El destino de un envío es diferente de la ubicación del
importador.

27.42 Envío de mercancías con un valor declarado bajo en relación
con el costo de envío.

27.43 El envío de mercancías se realiza de forma esquemática
(si se dispone de información), incluyendo múltiples destinos sin
propósito comercial o empresarial aparente, indicios de cambios
frecuentes de bandera, o el uso de una flota pequeña o antigua.

27.44 El pago de las mercancías importadas lo realiza una entidad
distinta del destinatario de las mercancías sin razones económicas
claras, por ejemplo, una sociedad ficticia o pantalla que no participa
en la operación comercial.

www.uaf.cl 73

BIBLIOGRAFÍA

Brewer. J. "Study of Typologies of Financing of WMD Proliferation. Final Report.
Project Alpha, Centre For Science

and Security Studies." King's College London. Reino Unido. 2017.

FINCEN. "Aviso sobre estafas de impostores y esquemas de 'mulas de dinero'
relacionados con la enfermedad por
coronavirus 2019 (COVID-19)." Julio 2020.

FINCEN. "Advisory on Financial Crimes Targeting COVID-19 Economic Impact Payments." Febrero 2021.

FINCEN. "Advisory on Unemployment Insurance Fraud During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic."

Octubre 2020.

FINCEN. "Aviso sobre estafas médicas relacionadas con la enfermedad del coronavirus de 2019 (COVID-19)." Mayo

2020.

FINCEN. "Advisory on COVID-19 Health Insurance- and Health Care-Related Fraud." Febrero 2021.

FINCEN. "FinCEN Asks Financial Institutions to Stay Alert to COVID-19 Vaccine-Related Scams and Cyberattacks."

Diciembre 2020.

FINCEN. "Aviso sobre delitos cibernéticos y delitos perpetrados mediante tecnologías cibernéticas que explotan la

pandemia de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)." Julio 2020.

GAFI. "Countering Ransomware Financing." Marzo 2023

GAFI – Egmont Group. "Trade-Base Money Laundering. Risk Indicators." Marzo 2021.

GAFI. "Guía para un enfoque basado en riesgo: Sector inmobiliario, parte tres: Guía para los actores del sector

privado." Julio 2022.

GAFI. "Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals." Junio 2013.

GAFI. "Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Comercial Websites and Internet Payment

Systems." Junio 2008.

GAFI. "Money Laundering and Terrorist Financing in the Art and Antiquities Market." Febrero 2023.

GAFI. "Money Laundering and Terrorist Financing in the Securities Sector." Octubre 2009.

GAFI. "Money Laundering through Money Remittance and Currency Exchange Providers." Junio 2010.

GAFI. "Money Laundering Using New Payment Methods." Octubre 2010.

GAFI. "Money Laundering and Terrorist Financing Risks Arising from Migrant Smuggling." Marzo 2022

GAFI. "Money laundering and terrorist financing risks and vulnerabilities associated with gold." Julio 2015.

GAFI. "Money Laundering Using Trust and Company Service Providers." Octubre 2010.

GAFI. "Money laundering and terrorist financing related to counterfeiting of currency." Junio 2013.

GAFI. "Money Laundering through the Physical Transportation of Cash." Octubre 2015.

GAFI. "Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisations." Junio 2014.

GAFI. "Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants." Julio 2011.

GAFI. "Guía para la Evaluación y Mitigación de Riesgo de Financiamiento de La Proliferación." Junio 2021.

GAFI. "Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing." Septiembre 2020.

National Crime Agency (NCA). "Sars in action." Mayo 2020.

www.uaf.cl 74

BIBLIOGRAFÍA

GAFI. "Vulnerabilities of Casinos and Gaming Sector." 2009.

GAFILAT (Gafisud). "Lavado de Dinero en el Sector del Fútbol." 2009.

UAF. Análisis de información agregada respecto de los informes de inteligencia financiera con indicios de lavado de

activos y/o financiamiento del terrorismo remitidos al Ministerio Público durante el periodo 2015 a enero del 2019.

UAF. "Guía de Señales de Alerta Indiciarias de Lavado o Blanqueo de Activos para el Sistema Financiero y otros

sectores." Mayo 2010.

UAF. "Guía de Señales de Alerta Indiciarias de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo." Mayo 2015.

UAF. "Señales de Alerta para prevenir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros." Marzo 2014.

UAF. Cartilla Lavado de Activos del Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales

Internacionales. 2020.

UAF. "Riesgo de LA/FT en las Personas y Estructuras Jurídicas." 2019.

UNODC. "Riego de Lavado de Activos en Instrumentos Financieros y Comerciales." 2011.

www.uaf.cl 75

[FIN_DOCUMENTO_5]

Señales de Alerta - Instituciones Públicas (UAF, 2016)

Las señales de alerta de Lavado de Activos (LA), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Delitos Funcionarios (DF) se pueden concebir como indicadores, indicios, condiciones, comportamientos o síntomas de ciertas operaciones o personas, que podrían permitir potencialmente detectar la presencia de una operación sospechosa de LA/DF/FT.

Estas materias, producto de los cambios introducidos a la Ley N° 19.913, que se plasmaron en la Ley N° 20.818, y del Oficio Circular N° 20/2015 del Ministerio de Hacienda, han relevado la necesidad de que sean conocidas por todo el personal de las organizaciones públicas incluidas en el alcance de estas disposiciones.

Es de vital importancia que las instituciones públicas, en base a la identificación y análisis de riesgos asociados al lavado de activos, delitos funcionarios o financiamiento del terrorismo, generen sus propias señales de alerta, las que les permitirán fortalecer el Sistema de Prevención de Delitos LA/FT/DF implementado en la propia organización.

A continuación se mencionan, solo a modo de ejemplo, señales de alerta genéricas, que se pueden identificar en las actividades operativas en cualquier tipo de organización, y que pueden ser indicativas de operaciones sospechosas, debiendo examinarse debidamente para ver si corresponden a situaciones anómalas. Sin perjuicio de lo anterior, las señales de alerta siempre deben ser identificadas y analizadas de acuerdo a las características propias del sector al que pertenece la organización.

Estos ejemplos de señales de alerta genéricas fueron recopilados desde fuentes de información provenientes de: la Unidad de Análisis Financiero (UAF), del Grupo de Acción Financiera (GAFI), de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), de la Dirección de Compras y Contratación Pública (Chilecompra), y del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG).

ASOCIADAS A LA PROBIDAD FUNCIONARIA

Recibir, en el cumplimiento de funciones públicas, donaciones, regalos o cualquier otro bien o servicio bajo cualquier concepto, proveniente de personas naturales o jurídicas.

Uso de fondos públicos en actividades que no sean reconocidas como gastos de representación del Servicio.

Uso de fondos públicos para actividades o compras ajenas al Servicio.

Uso de fondos públicos para la compra de regalos o donaciones que no estén autorizadas por Ley.

Uso del automóvil institucional para motivos personales y/o fuera de días laborales sin justificación alguna.

Adquisición de activos innecesarios para la institución pública o que no cumplen con lo requerido por esta, usualmente con el propósito de obtener una "comisión" del proveedor.

ASOCIADAS A CONFLICTOS DE INTERÉS

Relaciones cercanas de parentesco, sociales o de negocios de una de las contrapartes de una operación con un funcionario público relacionado a la aceptación de dicha operación.

Funcionarios públicos que ejercen como propietarios, directores o ejecutivos de una persona jurídica que participa directa o indirectamente en una licitación o contrato. Una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es director o propietario efectivo de una persona jurídica, la cual, a su vez, es contratista de una institución pública.

ASOCIADAS A PROCESOS DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN DE ENTIDADES REGULADAS

Actualizar el registro con datos de entidades reguladas desajustados de la realidad o derechamente falsos, por incentivos o relaciones inadecuadas del funcionario con ellos.

Favorecer a entidades reguladas en procedimientos infraccionales sancionatorios.

Funcionarios que omiten ejercer las funciones de control y sanción asignadas a la institución pública.

ASOCIADAS A FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Funcionario público que se niega o dificulta la prestación de sus servicios, sugiriendo realizar pagos irregulares para agilizar su cometido, o bien, para pasar por alto un determinado trámite.

Funcionarios públicos que, pese a no atender público, son visitados regularmente por clientes externos.

Acciones demostradas de obstrucción de las investigaciones, tales como pérdida de expedientes de investigaciones disciplinarias, ruptura deliberada de las cadenas de custodia de la información, entorpecimiento de las visitas de las autoridades competentes de realizar el control, pérdida de computadores que contienen información relacionada, etcétera.

Frecuentemente es renuente a entregar información rutinaria al auditor.

Funcionario público que con frecuencia recibe y acepta obsequios y regalías por parte de determinadas empresas.

Funcionarios o directivos de entidades públicas que repentinamente presentan cambios en su nivel de vida, o presentan comportamientos poco habituales.

Funcionarios públicos que con frecuencia permanecen en la oficina más allá de la hora del cierre, o concurren a ella por fuera del horario habitual, sin causa justificada.

Funcionarios públicos que dificultan o impiden que otro funcionario atienda a determinados clientes/usuarios.

Funcionarios públicos que frecuente e injustificadamente se ausentan del lugar de trabajo.

Funcionarios públicos que, a menudo, se descuadran en caja con explicación insuficiente o inadecuada.

Funcionarios públicos renuentes a hacer el uso de su feriado legal (vacaciones).

Gran centralización de varias funciones en una misma persona y resistencia a delegar trabajo.

Utilización de equipos computacionales y técnicos para trabajos fuera del horario laboral, sin justificación.

La información proporcionada por la persona no se condice con la información pública de la que se dispone (declaraciones de patrimonio o remuneraciones oficiales publicadas).

ASOCIADAS A INVENTARIOS

Alta cantidad de ajustes de inventario por responsable y por proveedor.

Alto nivel de mermas por tipo de inventario, locación, etcétera.

Antigüedad excesiva de mercadería en tránsito.

Falta de controles de ingreso y egreso de bienes para reparación.

Identificar ítemes con costo o cantidades negativas.

Identificar un mismo ítem con diferente costo unitario según locación.

Ítemes con variaciones de costos mayores a un cierto porcentaje, entre períodos, definidos por la organización.

Ítemes con vida útil (antes de la fecha de vencimiento) inferior a un número de días, definidos por la organización.

Ítemes depositados en lugares de difícil acceso, o sitios inusuales, que hacen difícil su revisión o se encuentran inmovilizados durante mucho tiempo.

Modificaciones a los stocks mínimos de seguridad.

Movimientos de inventarios duplicados.

Programas de inventarios donde varios usuarios pueden modificar los datos.

ASOCIADAS A TRANSACCIONES FINANCIERAS UTILIZANDO FONDOS PÚBLICOS

Cheques anulados y no reemitidos, cuando sí correspondía.

Cheques emitidos no asociados a órdenes de pago o duplicados.

Cobros de cheques en efectivo por terceros por sumas significativas de dinero, provenientes desde cuentas de una institución pública.

Créditos bancarios por depósito, no asociados a liquidaciones de Tesorería.

Cuentas bancarias que no se concilian de manera oportuna.

Débitos y créditos bancarios no asociados a cheques emitidos o generados por transferencias inconsistentes.

Depósito frecuente de cheques girados desde cuentas de instituciones públicas que son depositados en cuentas de particulares, y que inmediatamente son retirados o transferidos.

Depósito frecuente de cheques girados por la institución pública desde la cuenta de un particular.

Operaciones fraccionadas para eludir sistemas de control.

Pagos a la orden de una empresa o persona distinta del proveedor.

Retiros de dinero con cargo a cuentas públicas que se realizan en lugares y horas diferentes, o con patrones de comportamiento que no están acordes a este tipo de cuentas.

Arreglos especiales con bancos para establecer transacciones poco claras (giros, préstamos, etcétera).

Ausencia, alteración o simulación de documentos que soportan el origen de las transacciones financieras relacionadas con la institución pública.

Solicitudes de pago de último momento, sin el suficiente respaldo documental.

Colocar en la caja chica vales o cheques sin fecha, con fecha adelantada o con fecha atrasada.

Deudas vencidas impagas por mucho tiempo.

Documentos financieros frecuentemente anulados.

Facturas en fotocopias sin certificación de autenticidad (cuando corresponda).

Falta de control de consistencia en rendiciones de fondos de caja.

No hay revisión independiente de las conciliaciones bancarias y movimientos de dinero en la institución pública.

Ruptura de correlatividad en la numeración de los cheques.

ASOCIADAS AL PAGO DE REMUNERACIONES

Contratación o ingresos de personal que fue desafectado o despedido, sin justificación.

Cuando se dificulta la distinción entre los flujos de fondos personales y aquellos derivados de su actividad profesional.

Depósitos de sueldos en cuentas bancarias a nombre de un beneficiario distinto del empleado.

Empleados con datos compartidos (nombre, domicilio y RUT) y con distinto número de carpeta o registro.

Ingresos y egresos de personal, sin autorización adecuada.

Pagos a empleados fantasmas (funcionarios inventados), sueldos ficticios o duplicados.

Pagos realizados a empleados por conceptos distintos a los estipulados para sus remuneraciones.

Ranking de horas extras por empleado/jefe autorizante, falsificación de carga horaria.

ASOCIADAS A PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Contratar a funcionarios incumpliendo el procedimiento de reclutamiento interno o legal.

Contratar a personas en cargos del Servicio en razón de la obtención de contraprestaciones de provecho personal para el funcionario involucrado.

Contratar en cargos del Servicio a personas con relaciones de parentesco consanguíneo o por afinidad, en cualquiera de sus grados, respecto del funcionario del Servicio a cargo de dicha contratación.

Cambios frecuentes de perfiles de cargos y del manual de funciones para ajustar los requerimientos a los perfiles específicos de las personas a las que se quiere beneficiar.

Contratación de personas que no cumplen con los perfiles requeridos para los cargos en cuestión, o con las condiciones e idoneidad requerida para el cargo, especialmente en los cargos de supervisión, o que demuestren posteriormente una evidente incompetencia en el ejercicio de sus funciones.

Creación de cargos y contratación injustificada de nuevos funcionarios que no corresponden a las necesidades reales de la institución pública, en algunas oportunidades en calidad de asesores que solventen las deficiencias que se presentan en el perfil del directivo contratado.

Interés de una de las contrapartes por acordar servicios sin contrato escrito.

Modificaciones frecuentes e injustificadas de las tablas de honorarios, o desconocimiento de las mismas a la hora de determinar los honorarios de las personas

que se vincularán.

ASOCIADAS A LICITACIONES Y COMPRAS PÚBLICAS

PLANIFICACIÓN DE COMPRAS

Juntar pedidos y hacer pedidos excesivos y en corto plazo de entrega para beneficiar al proveedor que tiene un acuerdo especial.

Modificaciones significativas del plan anual de adquisiciones de la entidad en un período relativamente corto.

Fragmentación de licitaciones y/o contratos por motivos injustificados y repetitivos.

PROCESO DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN

Otorgar contratos a proveedores en razón de la existencia de lazos de parentesco consanguíneo o por afinidad en cualquiera de sus grados.

Detección de errores idénticos o escrituras similares en los documentos presentados por distintas empresas en una licitación.

Evidencia de actuaciones de abuso de poder de los jefes, es decir, de la utilización de las jerarquías y de la autoridad para desviar u omitir los procedimientos al interior de la institución pública, para de esta forma adaptar el proceso de acuerdo a los intereses particulares (Ejemplo: Excesivo interés de los directivos, imposición de funcionarios para que participen indebidamente en el proceso, etcétera).

Falta de división de responsabilidad de funcionarios que participan en el diseño de las pautas de licitaciones y aquellos que evalúan las propuestas.

Imposibilidad para identificar la experiencia de los proponentes a una licitación.

Presentación de varias propuestas idénticas en el proceso de licitación o de adquisición.

Proveedor hace declaraciones falsas o inconsistentes con el propósito de adjudicarse una determinada licitación o contrato.

Proveedor presenta vínculos con países o industrias que cuentan con historial de corrupción.

Sociedades que participan de un proceso de licitación y/o contrato con el sector público que presentan el mismo domicilio, mismos socios o mismos directivos.

Sospechas del involucramiento de terceros en la elaboración de los estudios previos a una licitación y/o compra pública, o que estos estuvieron notablemente direccionados.

Proveedor carece de experiencia con el producto, servicio, sector o industria, cuenta con personal insuficiente o mal calificado, no dispone de instalaciones adecuadas, o de alguna otra forma parece ser incapaz de cumplir con la operación propuesta.

Adjudicación del contrato a un proponente que no cumple con los requisitos solicitados en las bases de licitación publicadas.

Presencia de múltiples y pequeñas sociedades recién constituidas en un proceso de licitación, las que no presentan la capacidad financiera para adjudicarse la misma y que a la vez se asocian a un mismo proponente.

Tiempo entre cierre y adjudicación muy acotado. Esto puede ser indicativo de 1) la evaluación no se hizo adecuadamente o 2) existía un proveedor seleccionado con anterioridad, a quien le será adjudicado el proceso.

Un mismo proveedor gana todas las licitaciones o ciertas empresas presentan frecuentemente ofertas que nunca ganan, o da la sensación de que los licitantes se

turnan para ganar licitaciones.

Destinación de grandes recursos de capital a obras de primera necesidad como alcantarillado, suministro de agua potable, expansión de la red eléctrica, etcétera, que son iniciadas pero nunca terminadas, o que superan varias veces el costo presupuestal.

Usos de trato directo sin causa legal que lo justifique y/o sin resolución que lo autorice.

Realización del proceso de compra sin haber cumplido de manera adecuada con el procedimiento interno y/o el reglamento de compras públicas (evaluación técnica y económica del bien o servicio, constitución de un comité evaluador, aprobación de los estudios técnicos, entre otros).

Elaboración de conceptos técnicos equivocados, mal intencionados o direccionados por parte de los funcionarios que intervienen en el proceso de licitación, con el objeto de favorecer a un posible oferente del mercado.

Licitante seleccionado no cumple con requisitos solicitados por la institución pública contratante.

Determinación de una única persona para la conformación y evaluación de las propuestas que se presentan a la institución pública, sin que intervengan otros funcionarios de la institución pública.

Evidencias de que el personal involucrado en el proceso de licitación y/o compras carecen del perfil o de las competencias, habilidades, experiencia y conocimiento adecuado sobre los procedimientos necesarios para el desarrollo del proceso.

Presentación de propuestas y/o adjudicación de contratos por valores significativamente mayores o inferiores a los precios de mercado de los bienes o servicios en cuestión.

Marcado interés de algún funcionario evaluador por una propuesta en particular, cuando existen otras propuestas en igualdad de condiciones.

Sospechas relacionadas con solicitudes de "sobornos" o "coimas" realizadas para avalar estudios o emitir opiniones técnicas favorables a un proponente, por parte de la persona relacionada al proceso de licitación pública y/o contratación.

Una de las contrapartes de una licitación u contrato involucra a múltiples intermediarios o a terceros que no se requieren en la operación.

PROCESOS DE PAGOS DE CONTRATOS

Crecimiento excesivo e injustificado de las cuentas por cobrar de la institución pública, con respecto al comportamiento de los mismos rubros en periodos anteriores.

Definición desproporcionada de los anticipos asignados sin que se garantice la respectiva ejecución del contrato.

Diferencias entre orden de compra, informes de recepción y factura por proveedor, entre esta última y la orden de pago.

Dispersión de recursos a terceros diferentes a los gestores del contrato, como consecuencia de esquemas de subcontratación y/o tercerización de las obligaciones contractuales.

Existencia de evidencias que soportan que se ha realizado alteración de facturas y adulteración de documentos.

Facturas de varios proveedores en un mismo papel, formato y hasta con el mismo detalle.

Inexistencia de soportes que prueben la recepción de los dineros como consecuencia de la recaudación dentro de los términos establecidos en el contrato.

Pagos fechados antes del vencimiento de la factura.

Proporción excesiva que representan las notas de débito y de crédito sobre las compras de cada proveedor.

Proveedores con pagos individualmente inmateriales, pero significativos en su conjunto.

PROCESOS DE GESTIÓN DE CONTRATOS

Determinar precios por sobre lo establecido en el mercado para los productos o servicios requeridos.

Establecer o mantener relaciones de amistad con proveedores del Servicio que conlleven favorecer a una determinada persona natural o jurídica en las compras públicas del Servicio, en la evaluación, control y supervisión de contratos, o alterar documentación con alcance jurídico o financiero.

Incremento injustificado y/o persistencia de las quejas y reclamos de los usuarios que reciben los bienes y servicios por parte de los contratistas en un periodo de tiempo relativamente corto.

Incumplimientos contractuales reiterados por el adjudicatario.

Reiteradas inexactitudes en las diferentes validaciones de la información entregada por el contratista a la institución pública (Ej. Alteración de la documentación que certifica el número de personas a las que se les está brindando el servicio).

Ausencia de respaldos que evidencien que la institución pública (directivos, comités o responsables del contrato) han realizado una supervisión efectiva y en norma respecto de la ejecución del contrato.

Debilidad de los sistemas de información y registro que impiden a la institución pública tener la trazabilidad de los procesos propios de la licitación y/o ejecución del contrato, dificultando su auditoría.

Liquidación anticipada de contratos de manera frecuente en la institución pública, sin la justificación necesaria.

Omisión reiterada de los procedimientos administrativos para hacer efectiva las condiciones acordadas en caso de incumplimiento de contrato.

Pérdida de documentos esenciales, en especial las pólizas de seguro y otras garantías a través de las cuales se busca proteger los intereses de la institución pública.

Pérdida de expedientes de investigaciones disciplinarias e imposición de obstáculos a los procesos de reubicación laboral por parte de los funcionarios involucrados en la conformación y supervisión de los contratos.

Ambigüedad y generalidad en los términos de referencia de la contratación, modificaciones injustificadas, prórrogas de los mismos y/o cambios en la modalidad de contratación, que impiden la pluralidad de oferentes.

Diferencia marcada en la interpretación técnica de aspectos relevantes para la ejecución del contrato.

Modificaciones sustanciales e injustificadas en las condiciones y/o requisitos contractuales establecidos inicialmente para el cumplimiento del contrato (Ejemplo:

Ampliación de términos, prórrogas y adiciones injustificadas en el contrato).

Realización de pagos por adelantado o de aumentos en las compensaciones antes de terminar un proyecto u otorgarse una concesión, contrato u otro tipo de acuerdo, incluso por trabajos o asesorías no realizadas.

Alta rotación o cambios injustificados de los funcionarios responsables de hacer la conformación y/o supervisión de los contratos.

Resistencia de los funcionarios a suministrar la información relacionada con los contratos.

Visitas frecuentes de un directivo de una entidad contraparte de un contrato con la institución pública, sin que haya razones institucionales para que estas se realicen.

Ruptura de la correlatividad en la numeración de las órdenes de compra, informes de recepción y órdenes de pago.

ASOCIADAS A MANEJO DE INFORMACIÓN

Otorgamiento de privilegios o permisos distintos al perfil del usuario de una cuenta, o a usuarios no autorizados.

Funcionario que divulga información personal de otros funcionarios de su institución a empresas que manejan bases de datos.

Funcionario que revela información secreta de su institución a los medios de comunicación o a las entidades reguladas por su Servicio, pudiendo recibir algún tipo de retribución por ello.

Funcionario que revela, de forma ilegal, información confidencial a determinada(s) empresa(s), en el marco de una licitación pública.

Proveedor que no cumple con alguna cláusula de confidencialidad estipulada en un contrato de prestación de servicios.

Existencia de evidencias que soportan el sabotaje en el uso de claves de acceso para el ingreso a los sistemas.

Existencia de evidencias que soportan un posible ocultamiento de la información y/o maquillaje de la información reportada.

[FIN_DOCUMENTO_6]

Catálogo de Delitos Base o Precedentes de Lavado de Activos (UAF, septiembre 2025)

LEY N°18.045, SOBRE MERCADO DE VALORES, TÍTULO XI



El que defraudare a otro adquiriendo acciones de una sociedad anónima abierta, sin efectuar una

de lo defraudado excediere de cuarenta unidades tributarias mensuales, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Si la defraudación

intervenir otro empleado público, ejerce influencia en éste para obtener una decisión favorable a sus intereses. Las mismas penas se impondrán al empleado público que, para dar interés a

fuere de naturaleza distinta a la económica, la multa será de cincuenta a quinientas unidades tributarias mensuales. Art. 248.

en sus grados medio a máximo, en el caso del beneficio consentido. Las penas previstas en este inciso se aplicarán sin perjuicio de las que además corresponda imponer por la comisión del crimen

DECRETO N°4.363, DE 1931, DEL MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN, QUE APRUEBA EL TEXTO DEFINITIVO DE LA LEY DE BOSQUES, ARTÍCULO 21

LEY 20.962, QUE APLICA LA CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE, ARTÍCULO 11

CATÁLOGO DE DELITOS BASE O PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS

Unidad de Análisis Financiero septiembre 2025

CONTENIDO

DELITOS BASE O PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS 4

LEY N°19.913, ARTÍCULO 27, LETRA A) 4

Ley N°20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas 6

Ley N°21.732, que determina conductas terroristas, fija su penalidad y deroga la Ley N°18.314 8

Ley N°17.798, sobre control de armas, artículo 10 11

Ley N°18.045, sobre mercado de valores, Título XI 12

Ley General de Bancos, artículo 39, inciso primero, y Título XVII 15

Ordenanza de Aduanas, artículo 168, en relación con el artículo 178 N°2 y N°3, 168 bis y 169 17

Ley N°17.336, sobre propiedad intelectual, artículo 81, inciso segundo 20

Ley N°18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, artículos 59 y 64 21

Título I de la Ley N°21.459 que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la Ley N°19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio

de Budapest 22

Código Tributario, artículo 97, párrafo tercero del número 4 25

Código Tributario, artículo 97, números 8 y 9 respecto de los delitos contemplados en los párrafos IV bis y IV ter del Título Noveno del Libro II del Código Penal 26

Código Penal, Título Noveno del Libro II, Párrafo IV Bis: Del abigeato 26

Código Penal, Título Noveno del Libro II, Párrafo IV Ter: De la sustracción de la madera 27

Párrafos 4, 5, 6, 9 y 9 bis del Título V, y párrafo 10 del Título VI, todos del Libro Segundo del Código Penal 29

Prevaricación. Libro II, Título V, párrafo 4°, Arts. 223 a 232 29

Malversación caudales públicos. Libro II, Título V, párrafo 5, Arts. 233 a 238 30

Fraudes y exacciones ilegales. Libro II, Título V, párrafo 6°, Arts. 239 a 241 bis: 31

Cohecho. Libro II, Título V, párrafo 9, Arts. 248 a 251 33

Cohecho a funcionarios públicos extranjeros. (*) Libro II, Título V, párrafo 9 bis, Arts. 251 bis y 251 ter 35

Asociación delictiva y criminal. Libro II, Título VI, párrafo 10, Arts. 292 a 295 bis: 35

Código Penal, artículos 141, 142, 367, 367 quáter, 367 septies, 411 bis, 411 ter, 411 quáter, 411 quinquies, y los artículos 467 número 1 del inciso primero e inciso final, 468 y 470, numerales 1,8 y 11, en relación con el referido número 1 del inciso primero y con el final del artículo 467 38

Secuestro. (Art. 141) 38

Sustracción de un menor de 18 años. (Art. 142) 38

Promoción o facilitación de la explotación sexual de una persona menor de 18 años. (Art 367):

. 38

Comercializar, importar, exportar, distribuir, difundir o exhibir material pornográfico o de explotación sexual, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años. (Art. 367 quáter) 39

Transmisión de una acción sexual o de significación sexual de una persona menor de 18 años. (Art. 367 septies) 39

Tráfico ilícito de migrantes. (Art. 411 bis) 39

Promoción de la prostitución. (Art. 411 ter) 40

Trata de personas. (Art. 411 quáter) 40

Asociarse u organizarse con el objeto de cometer los delitos de tráfico de migrantes, promoción de la prostitución o trata de personas. (Art. 411 quinquies) 40

Estafa. (Art. 467 y 468) 40

Apropiación indebida. (Art 470, N°1) 41

Fraude de subvenciones. (Art. 470, N°8) 41

Administración desleal. (Art. 470, N°11) 42

Ley N°20.009, que ESTABLECE UN RÉGIMEN DE LIMITACIÓN DE responsabilidad PARA TITULARES o

usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude, artículo 7, letras f) y h) 43

Código Penal, artículos 305, 306, 307, 308 y 310, en relación con los números 2 y 5 del artículo

305 44

Ley N°18.892 General de Pesca y Acuicultura, artículos 139, 139 bis y 139 ter 46

Ley N°19.473, que sustituye el texto de la Ley N°4.601 sobre Caza y el artículo 609 del Código Civil, artículos 30 y 31 47

Decreto N°4.363, de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, que aprueba el texto definitivo de la Ley de Bosques, artículo 21 48

Ley 20.962, que aplica la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, artículo 11 49

DELITOS BASE O PRECEDENTES DE LAVADO DE ACTIVOS

Se les denomina delitos “base” o “precedentes” de lavado de activos a aquellos ilícitos cuyo producto (dinero o bienes) se busca ocultar o disimular, dado su origen ilegal.

El siguiente Catálogo identifica las leyes y detalla los delitos que ellas contienen, considerados como precedentes de lavado de activos en Chile, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 letra a) de la Ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.

LEY N°19.913, ARTÍCULO 27, LETRA A)

La Ley N°19.913, en el artículo 27 letra a) establece que será castigado con presidio mayor, en sus grados mínimo a medio, y multa de 200 a 1.000 UTM (UTM), el que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetración de hechos constitutivos de alguno de los delitos contemplados en las siguientes normativas, o bien, a sabiendas de dicho origen, oculte o disimule esos bienes:

- Ley N°20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
- Ley N°21.732, que determina conductas terroristas, fija su penalidad y deroga la Ley N°18.314.
- Artículo 10 de la Ley N°17.798, sobre control de armas.
- Título XI de la Ley N°18.045, sobre mercado de valores.
- Inciso primero del artículo 39 y el Título XVII del Decreto con Fuerza de Ley N°3, del Ministerio de Hacienda, de 1997, Ley General de Bancos.
- Artículo 168 en relación con el artículo 178, N°2 y N°3, 168 bis y 169, todos del Decreto con Fuerza de Ley N°30, del Ministerio de Hacienda, de 2004, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°213, del Ministerio de Hacienda, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas.
- Inciso segundo del artículo 81 de la Ley N°17.336, sobre propiedad intelectual.
- Artículos 59 y 64 de la Ley N°18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile.
- Título I de la Ley N°21.459 que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la Ley N°19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al

Convenio de Budapest.

- Párrafo tercero del número 4º del artículo 97 del Código Tributario.
- Números 8 y 9 del artículo 97 del Código Tributario respecto de los delitos contemplados en los párrafos IV bis y IV ter del Título Noveno del Libro II del Código Penal.
- Párrafos 4, 5, 6, 9 y 9 bis del Título V y párrafo 10 del Título VI, todos del Libro Segundo del Código Penal.
- Artículos 141, 142, 367, 367 quáter, 367 septies, 411 bis, 411 ter, 411 quáter, 411 quinquies, y en los artículos 467 número 1 del inciso primero e inciso final, 468 y 470, numerales 1, 8 y 11, en relación con el número 1 del inciso primero y con el inciso final del artículo 467 del Código Penal.
- Artículo 7, letras f) y h), de la Ley N°20.009, que limita la responsabilidad de los titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude.
- Artículos 305, 306, 307, 308 y 310, en relación con los números 2 y 5 del artículo 305, todos del Código Penal.
- Artículos 139, 139 bis y 139 ter de la Ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura.
- Artículos 30 y 31 de la Ley N°19.473, que sustituye el texto de la Ley N°4.601, sobre caza, y el artículo 609 del Código Civil.
- Artículo 21 del Decreto N°4.363, de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, que aprueba el texto definitivo de la Ley de Bosques.
- Artículo 11 de la Ley N°20.962, que aplica la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre.

LEY N°20.000 , QUE SANCIONA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS

La Ley N°20.000, conocida como Ley de Drogas, contempla los siguientes delitos:

- La elaboración, fabricación, transformación, preparación o extracción de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, sin la debida autorización; y tener elementos, instrumentos, materiales o equipos comúnmente destinados a la elaboración, fabricación, preparación, transformación o extracción de las sustancias o drogas mencionadas. Art. 1.
- La producción, fabricación, elaboración, distribución, transporte, comercialización, importación, exportación, posesión o tenencia de precursores o de sustancias químicas esenciales, con el objetivo de destinarlos a la preparación de drogas estupefacientes o sustancias sicotrópicas para perpetrar, dentro o fuera del país, alguno de los hechos considerados como delitos en esta ley. Art. 2.
- Al que trafique (esto es, importe, exporte, transporte, adquiera, transfiera, sustraiga, posea, suministre, guarde o porte, sin contar con la autorización), bajo cualquier título, con las sustancias a que se refiere el artículo 1, o con las materias primas que sirvan para obtenerlas, y al que, por cualquier medio, induzca, promueva o facilite el uso o consumo de tales sustancias. Art. 3.
- Al que, sin la competente autorización, posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o síquica, o de materias primas que sirvan para

obtenerlas, a menos que justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico, o a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo; y al que adquiera, transfiera, suministre o facilite, a cualquier título, pequeñas cantidades de estas sustancias, drogas o materias primas, con el objetivo de que sean consumidas o usadas por otro. Art.4.

- El que sin el consentimiento de la persona afectada le administre a esta alguna de las sustancias referidas en el artículo 1; y el que obre con violencia o intimidación para administrar u obligar a otro a consumir las sustancias referidas en el artículo 1. Art. 5.

- El que suministre a menores de 18 años de edad, a cualquier título, productos que contengan solventes o gas inhalantes capaces de provocar daños a la salud o dependencia física o psíquica, tales como benceno, tolueno, u otras sustancias similares. Art. 5 bis.

- El médico cirujano, odontólogo o médico veterinario que recete alguna de las sustancias señaladas en el artículo 1, sin necesidad médica o terapéutica. Art.6.

- El que, encontrándose autorizado para suministrar a cualquier título las sustancias o drogas a que se refiere el artículo 1, o las materias que sirvan para obtenerlas, lo hiciere en contravención de las disposiciones legales o reglamentarias que lo regulan. Art. 7.

- El que, careciendo de la debida autorización, siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, a menos que justifique que están destinadas a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo; y quien falsifique o maliciosamente haga uso de recetas falsas para justificar el cultivo de especies vegetales del género cannabis. Art. 8.

- El que, estando autorizado para efectuar las siembras, plantaciones, cultivos o cosechas a que se refiere el artículo 9, desvíe o destine al tráfico ilícito alguna de las especies vegetales allí señaladas, o sus rastrojos, florecencias, semillas u otras partes activas; y el que abandone en lugares de fácil acceso al público plantas, sus rastrojos, florecencias, semillas u otras partes activas, o no cumpliera con las obligaciones establecidas en el reglamento sobre cierre y destrucción de tales especies. Art. 10.

- El propietario, poseedor, mero tenedor o administrador a cualquier título de bienes raíces o muebles que, aun sin concierto previo, los facilite a otros a sabiendas de que serán destinados a la comisión de alguno de los delitos contemplados en los artículos 1, 2, 3 y 8 de esta ley. Art. 11.

- El que se encuentre, a cualquier título, a cargo de un establecimiento de comercio, cine, hotel, restaurante, bar, centro de baile o música, recinto deportivo, establecimiento educacional de cualquier nivel, u otros abiertos al público, y tolere o permita el tráfico o consumo de alguna de las sustancias mencionadas en el artículo 1. Art. 12.

- El funcionario público que, en razón de su cargo, tome conocimiento de alguno de los delitos contemplados en esta ley y omita denunciarlo al Ministerio Público, a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones, a Gendarmería (en los casos de delitos cometidos dentro de los recintos penitenciarios) o ante cualquier tribunal con competencia en lo criminal. Art. 13.

- El consumo de alguna de las sustancias señaladas en los artículos 1 y 5 de esta ley, por parte de personal militar a que se refiere el artículo 6 del Código de Justicia

Militar, con excepción de los conscriptos, de la Policía de Investigaciones de Chile, de Gendarmería de Chile y de aeronáutica a que se refiere el artículo 57 del Código Aeronáutico y otros asimilados al personal militar; y el que el respectivo personal guarde o porte consigo dichas sustancias, aun cuando sean para su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. Art. 14.

- El porte para su exclusivo uso personal y próximo en el tiempo o consumo de alguna de las sustancias señaladas en los artículos 1 y 5, por parte de los oficiales y el personal de Gente de Mar de dotación de buques de la marina mercante, de naves especiales y de artefactos navales, a bordo o en el cumplimiento de sus funciones. Art. 15.

- Los que se asocien u organicen, y los que conspiren para cometer alguno de los delitos contemplados en esta ley. Arts. 16 y 17.

LEY N°21 .732, QUE DETERMINA CONDUCTAS TERRORISTAS , FIJA SU PENALIDAD Y DEROGA LA LEY N°18 .314

La Ley N°21.732, en su artículo 2, establece que se entenderá por asociación terrorista toda organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus objetivos la perpetración de los siguientes delitos, con la finalidad de socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático; imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado democrático; o someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella:

- Los previstos en los artículos 141; 142; 150 A; 150 D, inciso segundo; 268 ter; 268 quáter, números

1 y 2; 315, excepto en lo referido al menoscabo de propiedades alimenticias; 316; 390 ter; 391;

395; 396; 397; 398; 474; 475; 476, numerales 1 y 2 y 480, en lo correspondiente, del Código Penal.

- Los previstos en el artículo 14 D, en sus incisos primero y segundo, de la Ley N°17.798, sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto N°400, promulgado en 1977 y publicado en 1978, del Ministerio de Defensa Nacional; los artículos 41, 46 y 47 de la Ley N°18.302, de seguridad nuclear, y el artículo 35 de la Ley N°21.250, que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción.

- Los previstos en los artículos 281 bis; 281 ter, numerales 1 y 2; 281 quáter; 416; 416 bis, numerales

1 y 2, y 416 ter del Código de Justicia Militar; en los artículos 17; 17 bis, numerales 1 y 2, y 17 ter del decreto ley N°2.460, de 1979, del Ministerio de Defensa Nacional, que dicta ley orgánica de Policía de Investigaciones de Chile, y en los artículos 15 A; 15 B, numerales 1 y 2, y 15 C del decreto ley N°2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija ley orgánica de Gendarmería de Chile.

- Los previstos en los artículos 1 y 4 de la ley N°21.459, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N°19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest, siempre que su comisión pueda implicar riesgo para la vida de las personas o daños a la integridad física o a la salud de la

población.

- Los dispuestos en los artículos 105, 106, 107 y 108 del decreto N°1.157, de 1931, del Ministerio de Fomento, que fija texto definitivo de la Ley General de Ferrocarriles.

En tanto, el artículo 5 establece que constituyen delitos terroristas:

- Los previstos en los artículos 141, 142, 268 ter, 391, 395, 396, 474 y 475 del Código Penal.

- Artículos 281 bis, 281 quáter, 416 y 416 ter del Código de Justicia Militar.

- Artículos 17 y 17 ter del decreto ley N°2.460, de 1979, del Ministerio de Defensa Nacional, que dicta ley orgánica de Policía de Investigaciones de Chile.

- Artículos 15 A y 15 C del decreto ley N°2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija ley orgánica de Gendarmería de Chile.

- Artículos 107 y 108 del decreto N°1.157, de 1931, del Ministerio de Fomento, que fija texto definitivo de la Ley General de Ferrocarriles.

- Incisos primero y segundo del artículo 14 D de la ley N°17.798, sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N°400, promulgado en 1977 y publicado en 1978, del Ministerio de Defensa Nacional.

- Artículos 41 y 47, inciso primero, de la ley N°18.302, de seguridad nuclear, y en el inciso primero del artículo 35 de la ley N°21.250, que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción.

- Los que sirvan de medio necesario para la destrucción o apoderamiento de una aeronave en vuelo.

Además, la ley sanciona:

- El que atente contra la vida o integridad física del jefe de Estado o ministros de Estado; de los senadores y diputados en ejercicio; de los ministros de los tribunales superiores de justicia o jueces con competencia en lo penal; del fiscal nacional y de los fiscales regionales del Ministerio Público, en razón de su cargo; y a quienes atenten contra la vida o integridad física de personas protegidas internacionalmente, de conformidad con los tratados internacionales. Art.7.

- El que coloque, envíe, active, arroje, detone o haga explotar una bomba o artefacto explosivo o incendiario, que por sus características y por las circunstancias de tiempo y lugar afecte o pueda afectar a una cantidad elevada de personas. Art 8.

- Quien cometa alguno de los delitos que se indican a continuación, siempre que fuere perpetrado a sabiendas de que con ello se favorecerá la acción sostenida de una asociación terrorista, o bien la preparación o perpetración, por parte de uno o más integrantes de una asociación terrorista, de uno o más de los delitos comprendidos en cualquiera de los numerales del artículo 2 de la ley: Los previstos en los artículos 296, 297, 433, 436, en su inciso primero, 438, 440, 442, 443, 443 bis, 448 septies, 448 octies y 456 bis A del Código Penal; y los previstos en los artículos 9°, en sus incisos primero y segundo, 10, en sus incisos primero y segundo, cuando tuvieran pena de crimen, 10 B, 13 y 14 de la ley N°17.798, sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N°400, promulgado en

1977 y publicado en 1978, del Ministerio de Defensa Nacional; en el artículo 27 de la ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; en los artículos 1, 2 y 3 de la ley N°20.000, que sustituye la ley N°19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; en el inciso segundo del artículo 168 del decreto con fuerza de ley N°30, promulgado en 2004 y publicado en 2005, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley de Hacienda N°213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas, y en los artículos 2, 3 y 6 de la ley N°21.459, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N°19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest. Art. 9.

- Quien, por cualquier medio, directa o indirectamente, provea o recolecte fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos señalados en la presente ley o a sabiendas de que serán utilizados en su comisión. Art. 10.

- La conspiración para cometer alguno de los delitos contemplados en los artículos 3, 4, 7 y 8. Art.11.

- El que, por cualquier medio, difunda públicamente mensajes o consignas que tengan como finalidad inequívoca incitar a otros a la comisión de uno o más delitos determinados de aquellos establecidos en los artículos 1 a 8, y ocasione un peligro cierto e inminente de que ellos se cometan. Art. 12.

LEY N°17 .798, SOBRE CONTROL DE ARMAS, ARTÍCULO 10

El artículo 10 de la Ley N°17.798 establece:

- Los que sin la competente autorización fabricaren, armaren, elaboraren, adaptaren, transformaren, importaren, internaren al país, exportaren, transportaren, almacenaren, distribuyeren, ofrecieren, adquirieren o celebraren convenciones respecto de los elementos indicados en las letras b), c), d) y

e) del artículo 2, serán sancionados con la pena de presidio mayor en su grado mínimo.

- Si alguna de las conductas descritas en el inciso anterior se realizare respecto de los elementos a que se hace referencia en los incisos primero y segundo del artículo 3, la pena será de presidio mayor en su grado mínimo a medio. Si las armas fueren material de uso bélico de la letra a) del artículo 2 o aquellas a que se hace referencia en el inciso final del artículo 3, la pena será de presidio mayor en sus grados medio a máximo. Pero tratándose de artefactos incendiarios, explosivos, tóxicos, corrosivos o infecciosos cuyos componentes principales sean pequeñas cantidades de combustibles y otros elementos químicos de libre venta al público y de bajo poder expansivo, tales como las bombas molotov y otros artefactos similares, se impondrá únicamente la pena de presidio menor en su grado máximo.

- Los que sin la competente autorización fabricaren, armaren, elaboraren, adaptaren, transformaren, importaren, internaren al país, exportaren, transportaren, almacenaren, distribuyeren, ofrecieren, adquirieren o celebraren convenciones respecto de los elementos indicados en la letra f) del artículo 2 serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 10 a 20 unidades tributarias mensuales. En caso de que en la perpetración del delito se utilizaren establecimientos o locales, a sabiendas de su propietario o encargado, o no pudiendo este menos que saberlo, el juez podrá decretar en la sentencia su clausura definitiva. Asimismo, durante el proceso judicial respectivo podrá decretar, como medida cautelar, la clausura temporal de dichos establecimientos o locales.

- Quienes construyeren, acondicionaren, utilizaren o poseyeren las instalaciones señaladas en la letra

g) del artículo 2, sin la autorización que exige el inciso primero del artículo 4, serán castigados con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio.

- Si la distribución, entrega, oferta o celebración de convenciones a que se refieren los incisos anteriores se realizare con o para poner a disposición de un menor de edad dichas armas o elementos, se impondrá el grado máximo o el máximo del grado de la pena correspondiente en los respectivos casos.

- El incumplimiento grave de las condiciones impuestas en la autorización otorgada en la forma prevista por el artículo 4 será sancionado con multa aplicada por la Dirección General de Movilización Nacional de 190 a 1900 unidades tributarias mensuales y con la clausura de las instalaciones, almacenes o depósitos, además de la suspensión y revocación de aquélla, en la forma que establezca el reglamento.

El Título XI de la Ley N°18.045 contempla los siguientes delitos:

- El que actuando por cuenta de un emisor de valores de oferta pública proporcionare información falsa al mercado sobre la situación financiera, jurídica, patrimonial o de negocios del respectivo emisor. Art. 59 letra a.

- El que a sabiendas otorgare una clasificación de riesgo que no corresponda al riesgo de los valores que clasifique. Art. 59 letra b.

- El que, siendo socio de una empresa de auditoría externa, dictaminare falsamente o entregare antecedentes falsos sobre la situación financiera o patrimonial u otras materias sobre las cuales hubieren manifestado su opinión, certificación, dictamen o informe de una entidad sujeta a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero. Art. 59 letra c.

- El director, gerente o apoderado de una bolsa de valores que diere certificación falsa sobre las operaciones que se realicen en ella y el corredor de bolsa o agente de valores que diere certificación falsa sobre las operaciones en que haya intervenido. Art. 59 letra d.

- El que efectuare transacciones en valores con el objeto de mantener o alterar artificialmente en el mercado el precio de uno o varios valores. Art. 59 letra e.

- El que efectuare cotizaciones o transacciones ficticias, divulgare información falsa o se valiere de cualquier otra conducta engañosa semejante de un modo apto para transmitir señales falsas al mercado en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de uno o varios valores, o que de otro modo sean idóneas para incidir en las decisiones del público inversor. Art. 59 letra f.

- El que, fuera de los casos previstos en las letras anteriores, proporcionare información falsa al mercado por cuenta de una persona sujeta a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero, en registros, prospectos, declaraciones o informes exigidos por ley o por la referida autoridad con carácter general, de un modo apto para incidir en las decisiones del público inversor u ocultar aspectos relevantes para conocer el patrimonio o la situación financiera o jurídica de la persona. Art. 59 letra g.

- El que realizare una operación usando información privilegiada, ya sea adquiriendo o cediendo, por cuenta propia o de otro, directa o indirectamente, los valores a los que esa información se refiere, o bien cancelando o modificando una orden relativa a esos valores. Art. 60, inciso primero.

- El que revelare indebidamente información privilegiada (Art.60, inciso cuarto).

- El que poseyendo información privilegiada en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 166 recomendar a otro la realización de las operaciones a que se refiere el inciso primero. Art.60, inciso quinto.

oferta pública de adquisición de acciones en los casos que ordena la ley. Art. 61, letra a.

- El que indebidamente utilizare en beneficio propio o de otros valores entregados en custodia o su producto. Art.61, letra b.

- El que, conociendo o debiendo conocer el estado de insolvencia en que se encuentra un emisor de valores, acordare, decidiere o permitiere que éste haga oferta pública de valores, efectuare una oferta pública sobre esos valores o continuare intermediándolos, habiendo sido suspendida su transacción por la Comisión para el Mercado Financiero. Art. 61, letra c.

- El que, fuera del caso previsto en el inciso segundo del artículo 60, revelare indebidamente a otro la información de un emisor que hubiere conocido en razón de su cargo o posición en una sociedad clasificadora o una empresa de auditoría externa. Art. 61, letra d.

- El que sin la correspondiente autorización o registro realizare oferta pública de valores o actuare como corredor de bolsa, agente de valores, empresa de auditoría externa o clasificadora de riesgos. Art. 62, letra a.

- El que sin la correspondiente autorización o registro usare las denominaciones de corredor de bolsa, agentes de valores o clasificadora de riesgos, o el que de cualquier otro modo se atribuya la calidad de aquellas entidades. Art. 62, letra b.

- El que eliminare, alterar, modificar, ocultare o destruyere registros, documentos, soportes tecnológicos o antecedentes de cualquier naturaleza, impidiendo o dificultando con ello las posibilidades de fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero. Art. 62, letra c.

- El director, administrador, gerente o ejecutivo principal de un emisor de valores de oferta pública, de una bolsa de valores o de un intermediario de valores, que entregare antecedentes falsos o efectuare declaraciones falsas al directorio o a los órganos de la administración de la entidad a la que pertenece, o a quienes realicen la auditoría externa o clasificación de riesgo de esa entidad. Art. 62, letra d.

- El que, prestando servicios en una sociedad clasificadora o empresa de auditoría externa, alterar, ocultare o destruyere información de un emisor clasificado o auditado. Art. 62, letra e.

- El que fuera de los casos previstos en el artículo 59 proporcionare a la Comisión para el Mercado Financiero información falsa relativa a un emisor sujeto su fiscalización. Art. 62, letra f.

- No podrá hacerse oferta pública de valores por emisores que se encuentren en estado de insolvencia. Igualmente, deberá suspenderse la emisión de valores de oferta pública desde que el emisor cayera en estado de insolvencia. Para efectos de lo dispuesto en el presente inciso, se presumirá que un emisor ha caído en estado de insolvencia cuando se hubiere iniciado un proceso concursal de liquidación en virtud de lo dispuesto en el Capítulo IV de la ley N°20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Comisión del ramo. En el caso de las empresas bancarias, se procederá de conformidad

a lo dispuesto en decreto con fuerza de ley N°3, del Ministerio de Hacienda, de 1997, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican. Art 63.

LEY GENERAL DE BANCOS, ARTÍCULO 39 , INCISO PRIMERO, Y TÍTULO XVII

El artículo 39, inciso primero, de la Ley General de Bancos establece:

- Ninguna persona natural o jurídica que no hubiera sido autorizada para ello por ley, podrá dedicarse a giro que, en conformidad a la presente, corresponda a las empresas bancarias y, en especial, a captar o recibir en forma habitual dinero del público, ya sea en depósito, mutuo o en cualquiera otra forma.
- Ninguna persona natural o jurídica que no hubiere sido autorizada por ley, podrá dedicarse por cuenta propia o ajena a la correduría de dinero o de créditos representados por valores mobiliarios o efectos de comercio, o cualquier otro título de crédito.
- Tampoco podrá poner en su local, oficina, sitio web, plataforma o medio tecnológico, cualquier tipo de aviso que contenga, en cualquier idioma, expresiones que indiquen que se trata de una empresa bancaria, ni podrá hacer uso de membretes, carteles, títulos, formularios, recibos, circulares o cualquier otro papel o documento que contenga nombres u otras palabras que indiquen que los negocios a que se dedica dicha persona son de giro bancario o de intermediación financiera. Le estará, asimismo, prohibido efectuar propaganda por la prensa u otro medio de publicidad en que se haga uso de tales expresiones.
- Se presume que una persona natural o jurídica ha infringido lo dispuesto en este artículo cuando haga uso de un local u oficina o utilice algún sitio web, plataforma o medio tecnológico en el que, de cualquier manera, se invite al público a entregar dinero a cualquier título o al cual se haga publicidad por cualquier medio con el mismo objeto.
- Las infracciones a este artículo serán castigadas con presidio menor en sus grados medio a máximo. La Comisión, en este caso, pondrá los antecedentes a disposición del Ministerio Público, a fin de que inicie la investigación que correspondiere.
- En todo caso, si a consecuencia de estas actividades ilegales, el público recibiere pérdida de cualquiera naturaleza, los responsables serán castigados como autores del delito de estafa.
- En caso de que, a juicio de la Comisión, se presuma que existe una infracción a lo dispuesto en este artículo, ésta podrá ejercer respecto de los presuntos infractores las mismas facultades de inspección que esta y otras leyes le confieren respecto de las instituciones fiscalizadas.
- Cualquier organismo público o privado, que tome conocimiento de alguna infracción a lo dispuesto en este artículo, podrá efectuar la denuncia correspondiente a la Comisión o al Ministerio Público, según corresponda.

El Título XVII de la Ley General de Bancos contempla los siguientes delitos:

- Los directores y gerentes de una institución fiscalizada por la Comisión, en virtud de esta ley que, a sabiendas, hubieren hecho una declaración falsa sobre la propiedad y conformación del capital de la empresa, o aprobado o presentado un balance adulterado o falso, o disimulado su situación, especialmente las sumas anticipadas a directores o empleados. (Art. 157.
- Los accionistas fundadores, directores, gerentes, funcionarios, empleados o auditores externos de una institución sometida a la fiscalización de la Comisión, en

virtud de esta ley que alteren o desfiguren datos o antecedentes en los balances, libros, estados, cuentas, correspondencia u otro documento cualquiera o que oculten o destruyan estos elementos, con el fin de dificultar, desviar o eludir la fiscalización que corresponde ejercer a la Comisión de acuerdo con la ley. Art. 158, inciso primero.

- Si, con el mismo fin, proporcionan, suscriben o presentan esos elementos de juicio alterados o desfigurados. Art. 158, inciso segundo.

- Si un banco omitiere contabilizar cualquiera clase de operación que afecte el patrimonio o responsabilidad de la empresa. Art. 159.

- El que obtuviere créditos de instituciones de crédito, públicas o privadas, suministrando o proporcionando datos falsos o maliciosamente incompletos acerca de su identidad, actividades o estados de situación o patrimonio, ocasionando perjuicios a la institución. Art. 160.

- Los directores, gerentes, administradores o apoderados que, sin autorización escrita de la Comisión, acuerden, ejecuten o hagan ejecutar cualquiera de los actos prohibidos en virtud del artículo 116 de la presente ley. Art. 161.

ORDENANZA DE ADUANAS, ARTÍCULO 168 , EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 178 N°2 Y N°3 , 168 BIS Y 169

El artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas señala que incurre en el delito de contrabando:

- El que introduzca al territorio nacional, o extraiga de él, mercancías cuya importación o exportación, respectivamente, se encuentren prohibidas. Será siempre mercancía de importación o exportación prohibida aquella de procedencia ilícita, ya sea porque fue obtenida o generada a través de la perpetración de un delito, o porque fue utilizada como instrumento en su perpetración, siempre que los hechos sean constitutivos de delito en Chile, independientemente de haber sido cometido el delito en territorio nacional o en el extranjero.

- El que, al introducir al territorio de la República, o al extraer de él, mercancías de lícito comercio, defraude la hacienda pública mediante la evasión del pago de los tributos que pudieren corresponderle o mediante la no presentación de las mismas a la Aduana.

- El que extraiga mercancías del país por lugares no habilitados o sin presentarlas a la Aduana.

- El que introduzca mercancías extranjeras desde un territorio de régimen tributario especial a otro de mayores gravámenes, o al resto del país, en alguna de las formas indicadas en los incisos precedentes.

Por su parte, el artículo 178, N°2 establece que las personas que resulten responsables de los delitos de contrabando o fraude serán castigadas con multa de dos a cinco veces el valor de la mercancía objeto del delito y presidio menor en su grado máximo, si ese valor fuere superior a las 20 UTM y no excediere las 125 UTM.

En tanto, el artículo 178, N°3 establece que se castigará con multa de dos a cinco veces el valor de la mercancía objeto del delito y presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, si ese valor excediere de 125 UTM. Procederá el comiso de acuerdo a las normas generales. En caso de mercancía afecta a tributación especial o adicional, el Ministerio Público podrá solicitar, por el periodo que dure la investigación, la incautación de los vehículos que hubiesen sido utilizados para perpetrar el ilícito. Asimismo, en caso de resultar condenado, se aplicará como pena

accesoria el comiso de los vehículos utilizados para perpetrar el ilícito de conformidad al artículo 31 del Código Penal. En los casos previstos en los numerales 2) y 3) del inciso primero, si la mercancía objeto del delito se encontrare afecta a tributación especial o adicional, o cuando existiere reincidencia, el responsable será castigado con la pena de presidio establecida en los respectivos numerales, aumentada en un grado, y multa de dos a cinco veces el valor de la mercancía objeto del delito. Asimismo, en caso de reincidencia, cualquiera que sea el tipo de tributación al que se

encuentre afecta la mercancía, la multa mínima será de tres veces el valor de la mercancía para el que hubiere reincidido una vez; de cuatro para el que hubiere reincidido dos y así sucesivamente, hasta llegar a cinco veces el valor de la mercancía como monto de la multa para el que hubiere reincidido cuatro veces o más. Lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad que pueda caber a los funcionarios aduaneros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 239 del Código Penal y de la que corresponda a otros que hayan tenido participación con ellos. Los delitos de contrabando y fraude a que se refiere este Título se castigarán como consumados desde que se encuentren en grado de tentativa, y en la imposición de penas pecuniarias los cómplices o encubridores sufrirán la mitad de las multas aplicadas a los autores.

El artículo 168 bis establece que incurre en el delito de contrabando quien:

- Introduzca en el territorio nacional o extraiga de él dinero de cualquier denominación, en efectivo o en instrumentos negociables al portador, por cualquier lugar o paso no habilitado; o sin informar de ello, o falseando dicha información, al Servicio de Aduanas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N°19.913, por un monto que exceda los USD 10.000 o su equivalente en otras monedas. A esta conducta se aplicará la pena en su grado máximo, si el dinero, de cualquier denominación, en efectivo o en instrumentos negociables al portador, fue obtenido o generado a través de la perpetración de un delito. Al momento de la detección del delito, el Servicio Nacional de Aduanas deberá retener la totalidad del dinero en efectivo o los instrumentos negociables al portador, debiendo ejercer la acción penal de inmediato. El dinero incautado deberá ser puesto a disposición del Ministerio Público, mediante su entrega material a las policías, quien lo conservará bajo su custodia. En estos casos, el Ministerio Público podrá ejercer excepcionalmente el principio de oportunidad previsto en el artículo 170 del Código Procesal Penal, en las siguientes circunstancias: a) Que el infractor haya desconocido la ilicitud del hecho, siempre que el error haya sido invencible. b) Cuando el dinero en efectivo o instrumentos negociables al portador no exceda en USD 1.000 o su equivalente, al valor consignado en el inciso primero.

El artículo 169 establece que:

- La declaración maliciosamente falsa del origen, peso, cantidad o contenido de las mercancías de exportación, será castigada con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de dos a cinco veces el valor aduanero de las mercancías. La pena será de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo cuando el valor aduanero de las mercancías supere las 150 UTM.

Con las mismas penas señaladas en el inciso anterior serán castigados quienes falsifiquen material o ideológicamente certificaciones o análisis exigidos para establecer el origen, peso, cantidad o

contenido de las mercancías de exportación. Idénticas sanciones se impondrá a quienes hagan uso malicioso de estas certificaciones o análisis falsos.

Se castigará, asimismo, con las mismas penas indicadas en los incisos anteriores, a aquellos consignantes de mercancías que salen del país, que presenten documentos falsos, adulterados o parcializados, para sustentar o servir de base a la confección de las declaraciones, determinándose a través de ellos el origen, la clasificación o valor de las mercancías.

LEY N°17 .336, SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL, ARTÍCULO 81, INCISO SEGUNDO O

El artículo 81, inciso segundo, de la Ley N°17.336 contempla el siguiente delito en su tipo penal más grave:

- Fabricar, importar, internar al país, tener o adquirir para su distribución comercial, con ánimo de lucro, las copias de obras, de interpretaciones o de fonogramas, cualquiera sea su soporte, reproducidos en contravención a las disposiciones de esta Ley.

LEY N°18 .840, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL BANCO CENTRAL DE CHILE, ARTÍCULOS 59 Y 64

Los artículos 59 y 64 de la Ley N°18.840 contemplan los siguientes delitos:

- El que incurra en falsedad maliciosa en los documentos que acompañen actuaciones con el Banco Central o en las operaciones de cambios internacionales regidas por esta ley. Art. 59.

- El que fabrique, adquiera, ingrese, o saque del país, almacene, distribuya o haga circular objetos cuya forma o apariencia los asemeje a monedas o billetes de curso legal, de manera que fuere fácil su aceptación como auténticos. Art.64, inciso primero.

- El que fabrique, adquiera, ingrese o saque del país, almacene, distribuya o comercialice máquinas, cuños o cualquier otra clase de instrumentos, insumos o elementos que sirvan para falsificar dinero. Art.64, inciso segundo.

- El que habiendo recibido de buena fe dinero falso, lo circula después de constarle su falsedad. Art.64, inciso tercero.

(*) Para los efectos del artículo 64 se entienden por monedas y billetes los de curso legal en Chile y en el extranjero.

TÍTULO I DE LA LEY N°21.459 QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE DELITOS INFORMÁTICOS, DEROGA LA LEY N°19 .223 Y MODIFICA OTROS CUERPOS LEGALES CON EL OBJETO DE ADECUAROS AL CONVENIO DE BUDAPEST

El Título I de la Ley N°21.459 establece que son delitos informáticos:

- Ataque a la integridad de un sistema informático. El que obstaculice o impida el normal funcionamiento, total o parcial, de un sistema informático, a través de la introducción, transmisión, daño, deterioro, alteración o supresión de los datos informáticos, será castigado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo. Art 1.

- Acceso ilícito. El que, sin autorización o excediendo la autorización que posea y superando barreras técnicas o medidas tecnológicas de seguridad, acceda a un sistema informático será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de once a veinte unidades tributarias mensuales. Si el acceso fuere realizado con el ánimo de apoderarse o usar la información contenida en el sistema informático, se aplicará la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio. Igual pena se aplicará a quien divulgue la información a la cual se accedió de manera ilícita, si no fuese obtenida por este. En caso de ser una misma persona la que hubiere obtenido y divulgado la información, se aplicará la pena de presidio menor en sus grados medio a

máximo. No será objeto de sanción penal por haber incurrido en los hechos tipificados en el inciso primero, el que habiendo accedido a un sistema informático cuyo responsable tenga domicilio en Chile, lo hiciera cumpliendo con las siguientes condiciones: 1) Que se encuentre inscrito en el registro que al efecto lleve la Agencia Nacional de Ciberseguridad. 2) Que el acceso se haya realizado habiendo informado previamente de ello a la Agencia. 3) Que el acceso y las vulnerabilidades de seguridad detectadas hayan sido reportadas al responsable del sistema informático y a la Agencia, tan pronto se hubiere realizado. 4) Que el acceso no haya sido realizado con el ánimo de apoderarse o de usar la información contenida en el sistema informático, ni con intención fraudulenta. Tampoco podrá haber actuado más allá de lo que era necesario para comprobar la existencia de una vulnerabilidad, ni habrá utilizado métodos que pudieran conducir a denegación de servicio, a pruebas físicas, utilización de código malicioso, ingeniería social y alteración, eliminación, exfiltración o destrucción de datos. 5) Que no haya divulgado públicamente la información relativa a la potencial vulnerabilidad. 6) Que se trate de un acceso a un sistema informático de los organismos de la Administración del Estado. En el resto de los casos, requerirá del consentimiento del responsable del sistema informático. 7) Que haya dado cumplimiento a las demás condiciones sobre comunicación responsable de vulnerabilidades que al efecto hubiere dictado la Agencia. Art. 2.

- Interceptación ilícita. El que indebidamente intercepte, interrumpa o interfiera, por medios técnicos, la transmisión no pública de información en un sistema informático o entre dos o más de aquellos, será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio. El que, sin contar con la debida autorización, capte, por medios técnicos, datos contenidos en sistemas informáticos a través de las emisiones electromagnéticas provenientes de éstos, será castigado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo. Art.3.

- Ataque a la integridad de los datos informáticos. El que indebidamente altere, dañe o suprima datos informáticos, será castigado con presidio menor en su grado medio, siempre que con ello se cause un daño grave al titular de estos mismos. Art. 4.

- Falsificación informática. El que indebidamente introduzca, altere, dañe o suprima datos informáticos con la intención de que sean tomados como auténticos o utilizados para generar documentos auténticos, será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo. Cuando la conducta descrita en el inciso anterior sea cometida por empleado público, abusando de su oficio, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Art. 5.

- Receptación de datos informáticos. El que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo comercialice, transfiera o almacene con el mismo objeto u otro fin ilícito, a cualquier título, datos informáticos, provenientes de la realización de las conductas descritas en los artículos 2, 3 y 5, sufrirá la pena asignada a los respectivos delitos, rebajada en un grado. Art. 6.

- Fraude informático. El que, causando perjuicio a otro, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, manipule un sistema informático, mediante la introducción, alteración, daño o supresión de datos informáticos o a través de cualquier interferencia en el funcionamiento de un sistema informático, será penado: 1) Con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de once a quince unidades tributarias mensuales, si el valor del perjuicio excediera de cuarenta unidades tributarias mensuales. 2) Con presidio menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, si el valor del perjuicio excediere de cuatro unidades tributarias mensuales y no pasare de cuarenta unidades

tributarias mensuales. 3) Con presidio menor en su grado mínimo y multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales, si el valor del perjuicio no excediere de cuatro unidades tributarias mensuales. Si el valor del perjuicio excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de veintiuna a treinta unidades tributarias mensuales. Para los efectos de este artículo se considerará también autor al que, conociendo o no pudiendo menos que conocer la ilicitud de la conducta descrita en el inciso primero, facilita los medios con que se comete el delito. Art. 7.

- Abuso de los dispositivos. El que para la perpetración de los delitos previstos en los artículos 1 a 4 de esta ley o de las conductas señaladas en el artículo 7 de la ley N°20.009, entregare u obtuviere para su utilización, importare, difundiera o realizare otra forma de puesta a disposición uno o más dispositivos, programas computacionales, contraseñas, códigos de seguridad o de acceso u otros datos similares, creados o adaptados principalmente para la perpetración de dichos delitos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales. Art. 8.

- Constituyen circunstancias agravantes de los delitos de que trata esta ley: 1) Cometer el delito abusando de una posición de confianza en la administración del sistema informático o custodio de los datos informáticos contenidos en él, en razón del ejercicio de un cargo o función. 2) Cometer el delito abusando de la vulnerabilidad, confianza o desconocimiento de niños, niñas, adolescentes o adultos mayores. Asimismo, si como resultado de la comisión de las conductas contempladas en este Título, se afectase o interrumpiese la provisión o prestación de servicios de utilidad pública,

tales como electricidad, gas, agua, transporte, telecomunicaciones o financieros, o el normal desenvolvimiento de los procesos electorales regulados en la ley N°18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, la pena correspondiente se aumentará en un grado. Art. 10.

CÓDIGO TRIBUTARIO, ARTÍCULO 97 , PÁRRAFO TERCERO DEL NÚMERO 4

El artículo 97, párrafo tercero del número 4 del Código Tributario establece como delito:

- El que, mediante cualquier maniobra fraudulenta, obtuviere devoluciones de impuesto que no le correspondan, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio y con multa del cien por ciento al cuatrocientos por ciento de lo defraudado.

CÓDIGO TRIBUTARIO, ARTÍCULO 97, NÚMEROS 8 Y 9 RESPECTO DE LOS DELITOS CONTEMPLADOS EN LOS PÁRRAFOS IV BIS Y IV TER DEL TÍTULO NOVENO DEL LIBRO II DEL CÓDIGO PENAL

- Código Tributario, artículo 97, número 8: El comercio ejercido a sabiendas sobre mercaderías, valores o especies de cualquiera naturaleza sin que se hayan cumplido las exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos que graven su producción o comercio.

- Código Tributario, artículo 97, número 9: El ejercicio clandestino en cualquiera de sus formas del comercio o de la industria.

CÓDIGO PENAL, TÍTULO NOVENO DEL LIBRO II, PÁRRAFO IV BIS: DEL ABIGEATO

Art. 448 bis: El que robe o hurte uno o más caballos o bestias de silla o carga, o especies de ganado mayor o menor, o colmenas, comete abigeato y será castigado con las penas señaladas en los Párrafos 2, 3 y 4. Asimismo, se considerará autor del delito de

abigeato al que sin el consentimiento de quienes pueden disponer del ganado:

- Altere o elimine marcas o señales en animales ajenos.
- Marque, señale, contramarque o contraseñale animales ajenos.
- Expida o porte certificados falsos para obtener guías o formularios o haga conducir animales ajenos sin estar debidamente autorizado.

Art. 448 ter: Una vez determinada la pena que correspondería a los autores, cómplices y encubridores de abigeato sin el requisito de tratarse de la sustracción de animales y considerando las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal concurrentes, el juez deberá aumentarla en un grado y aplicará, en todo caso, la pena de comiso en los términos del artículo 31 de este Código. Cuando las especies sustraídas tengan un valor que exceda las cinco unidades tributarias mensuales, se aplicará, además, la accesoria de multa de setenta y cinco a cien unidades tributarias mensuales. Si la pena consta de dos o más grados, el aumento establecido en el inciso primero se hará después de determinar la pena que habría correspondido al imputado, con prescindencia del requisito de tratarse de la sustracción de animales. Será castigado como autor de abigeato el que beneficie o destruya una especie para apropiarse de toda ella o de alguna de sus partes. La regla del inciso primero de este artículo se observará también en los casos previstos en el artículo 448, si se trata de animales comprendidos en el artículo anterior.

Art. 448 quáter: Se castigará como autor de abigeato a aquel en cuyo poder se encuentren animales o partes de los mismos referidos en este Párrafo, cuando no pueda justificar su adquisición o legítima tenencia y, del mismo modo, al que sea habido en predio ajeno, arreando, transportando, manteniendo cautivas, inmovilizadas o maniatadas dichas especies animales. El porte de armas, herramientas o utensilios comúnmente empleados para el faenamiento de animales por quien no diere descargo suficiente de su tenencia, se castigará de conformidad a lo establecido en el artículo

445. Las marcas registradas, señales conocidas, dispositivos de identificación individual oficial registrados ante el Servicio Agrícola y Ganadero u otras de carácter electrónico o tecnológico puestas sobre el animal, constituyen presunción de dominio a favor del dueño de la marca o señal. Para los efectos previstos en el inciso primero, en los casos de traslado de animales o de partes de los mismos, realizado en vehículos de transporte de carga, Carabineros de Chile deberá exigir, además del formulario de movimiento animal, la boleta, factura o guía de despacho correspondiente, a efectos de acreditar el dominio, posesión o legítima tenencia de las especies. Ante la imposibilidad de acreditar dicho dominio, posesión o legítima tenencia, según corresponda, por carecer de los mencionados documentos o por negarse a su exhibición, los funcionarios policiales se incautarán de las especies, sus partes y del medio de transporte, dando aviso a la fiscalía correspondiente para el inicio de la investigación que proceda, al Servicio de Impuestos Internos ante un eventual delito tributario, a la autoridad sanitaria competente para que instruya sumario sanitario y al Servicio Agrícola y Ganadero para determinar la eventual existencia de infracciones a la normativa agropecuaria. Ante la sospecha o la comisión de los delitos a que se refiere este párrafo, el Ministerio Público podrá, en lo pertinente, autorizar la correspondiente investigación bajo la técnica de entrega vigilada en los términos regulados en el Párrafo 3° bis del Título I del Libro II del Código Procesal Penal.

Art. 448 quinquies: El que se apropie de las plumas, pelos, crines, cerdas, lanas o cualquier elemento del pelaje de animales ajenos, por cualquier medio que ello se realice, será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio.

Art. 448 sexies: Los vehículos motorizados o de otra clase, las herramientas y los instrumentos utilizados en la comisión del delito de abigeato, caerán en comiso. Durante el curso del procedimiento dichos bienes serán incautados de conformidad a las reglas generales, sin perjuicio del derecho establecido en el artículo 189 del Código Procesal Penal.

CÓDIGO PENAL, TÍTULO NOVENO DEL LIBRO II, PÁRRAFO IV TER: DE LA SUSTRACCIÓN DE LA MADERA

Art. 448 septies: El que robe o hurte troncos o trozas de madera comete el delito de sustracción de madera y será sancionado con las penas señaladas en los Párrafos II, III y IV del presente Título. Cuando la madera sustraída tenga un valor que exceda las 10 unidades tributarias mensuales se aplicará además la accesoria de multa de 75 a 100 unidades tributarias mensuales. Si la madera sustraída tiene un valor superior a las 50 unidades tributarias mensuales o si la sustracción obedece a un proceder sistemático u organizado, se podrán aplicar las técnicas especiales de investigación previstas en el artículo 226 bis del Código Procesal Penal. Los vehículos motorizados o de otra clase, las herramientas y los instrumentos utilizados en la comisión del delito, caerán en comiso.

Art. 448 octies: Se castigará como autor de sustracción de madera, con las penas previstas en el artículo 446, a quien en cuyo poder se encuentren troncos o trozas de madera, cuando no pueda justificar su adquisición, su legítima tenencia o su labor en dichas faenas o actividades conexas destinadas a la tala de árboles y, del mismo modo, al que sea habido en predio ajeno, en idénticas faenas o actividades, sin consentimiento de su propietario ni autorización de tala. Asimismo, será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo quien falsifique o maliciosamente haga uso de documentos falsos para obtener guías o formularios con miras a trasladar o comercializar madera de manera ilícita.

PÁRRAFOS 4, 5 , 6, 9 Y 9 BIS DEL TÍTULO V, Y PÁRRAFO 10 DEL TÍTULO VI, TODOS DEL LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL

El Libro II del Código Penal en los párrafos 4, 5, 6, 9 y 9 bis del Título V y párrafo 10 del Título VI, establece los siguientes delitos:

PREVARICACIÓN. LIBRO II, TÍTULO V, PÁRRAFO 4°, ARTS. 223 A 232 :

- Los miembros de los tribunales de justicia colegiados o unipersonales y los fiscales judiciales, sufrirán las penas de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares y la de presidio o reclusión menores en cualesquiera de sus grados: cuando a sabiendas fallaren contra ley expresa y vigente en causa criminal o civil; y cuando ejerciendo las funciones de su empleo o valiéndose del poder que éste les da, seduzcan o soliciten a persona imputada o que litigue ante ellos. Art. 223.

- Sufrirán las penas de inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos en cualquiera de sus grados y la de presidio o reclusión menores en sus grados mínimos a medios: 1° Cuando por negligencia o ignorancia inexcusables dictaren sentencia manifiestamente injusta en causa criminal. 2° Cuando a sabiendas contravinieren a las leyes que reglan la sustanciación de los juicios, en términos de producir nulidad en todo o en parte sustancial. 3° Cuando maliciosamente nieguen o retarden la administración de justicia y el auxilio o protección que legalmente se les

pida. 4° Cuando maliciosamente omitan decretar la prisión de alguna persona, habiendo motivo legal para ello, o no lleven a efecto la decretada, pudiendo hacerlo. 5° Cuando maliciosamente retuvieren en calidad de preso a un individuo que debiera ser puesto en libertad con arreglo a la ley. 6° Cuando revelen los secretos del juicio o den auxilio o consejo a cualquiera de las partes interesadas en él, en perjuicio de la contraria, y 7° Cuando con manifiesta implicancia, que les sea conocida y sin haberla hecho saber previamente a las partes, fallaren en causa criminal o civil. Art. 224.

- Incurrirán en las penas de suspensión de cargo o empleo en cualquiera de sus grados y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales o solo en esta última, cuando por negligencia o ignorancia inexcusables: 1° Dictaren sentencia manifiestamente injusta en causa civil. 2° Contravinieren a las leyes que reglan la sustanciación de los juicios en términos de producir nulidad en todo o en parte sustancial. 3° Negaren o retardaren la administración de justicia y el auxilio o protección que legalmente se les pida. 4° Omitieren decretar la prisión de alguna persona, habiendo motivo legal para ello, o no llevaran a efecto la decretada, pudiendo hacerlo. 5° Retuvieren preso por más de cuarenta y ocho horas a un individuo que debiera ser puesto en libertad con arreglo a la ley. Art. 225.

- En las mismas penas incurrirán cuando no cumplan las órdenes que legalmente se les comuniquen por las autoridades superiores competentes, a menos de ser evidentemente contrarias a las leyes, o que haya motivo fundado para dudar de su autenticidad, o que aparezca que se han obtenido por

engaño o se tema con razón que de su ejecución resulten graves males que el superior no pudo prever. En estos casos el tribunal, suspendiendo el cumplimiento de la orden, representará inmediatamente a la autoridad superior las razones de la suspensión, y si ésta insistiere, le dará cumplimiento, libertándose así de responsabilidad, que recaerá sobre el que la mandó cumplir. Art. 226.

- Se aplicarán respectivamente las penas determinadas en los artículos precedentes: 1° A las personas que, desempeñando por ministerio de la ley los cargos de miembros de los tribunales de justicia colegiados o unipersonales, fueren condenadas por alguno de los crímenes o simples delitos enumerados en dichos artículos. 2° A los subdelegados e inspectores que incurrieren en iguales infracciones. 3° A los compromisarios, peritos y otras personas que, ejerciendo atribuciones análogas, derivadas de la ley, del tribunal o del nombramiento de las partes, se hallaren en idénticos casos. Art. 227.

- El que, desempeñando un empleo público no perteneciente al orden judicial, dictare a sabiendas providencia o resolución manifiestamente injusta en negocio contencioso-administrativo o meramente administrativo, incurrirá en las penas de suspensión del empleo en su grado medio y multa de once a quince unidades tributarias mensuales. Si la resolución o providencia manifiestamente injusta la diere por negligencia o ignorancia inexcusables, las penas serán suspensión en su grado mínimo y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. Art. 228.

- Sufrirán las penas de suspensión de empleo en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales los funcionarios a que se refiere el artículo anterior, que, por malicia o negligencia inexcusables y faltando a las obligaciones de su oficio, no procedieren a la persecución o aprehensión de los delincuentes después de requerimiento o denuncia formal hecha por escrito. Art. 229.

- Si no tuviere renta el funcionario que debe ser penado con suspensión o inhabilitación para cargos o empleos públicos, se le aplicará además de estas penas la de reclusión menor en cualquiera de sus grados o multa de once a veinte unidades

tributarias mensuales, según los casos. Art. 230.

- El abogado o procurador que, con abuso malicioso de su oficio, perjudicare a su cliente o descubriere sus secretos, será castigado según la gravedad del perjuicio que causare, con la pena de suspensión en su grado mínimo a inhabilitación especial perpetua para el cargo o profesión y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales. Art. 231.

- El abogado que, teniendo la defensa actual de un pleito, patrocinar a la vez a la parte contraria en el mismo negocio, sufrirá las penas de inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la profesión y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales. Art. 232.

MALVERSACIÓN CAUDALES PÚBLICOS . LIBRO II, TÍTULO V, PÁRRAFO 5, ARTS. 233 A 238:

- El empleado público que, teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares en depósito, consignación o secuestro, los sustraiga o consintiere que otro los sustraiga, será castigado: 1º Con presidio menor en sus grados medio a máximo, si la sustracción excediere de una unidad tributaria mensual y no pasare de cuatro unidades tributarias mensuales. 2º Con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, si excediere de cuatro unidades tributarias mensuales y no pasare de cuarenta unidades tributarias mensuales. 3º Con presidio mayor en sus grados mínimo a medio, si excediere de cuarenta unidades tributarias mensuales. En todos los casos, con las penas de multa del doble de lo sustraído y de inhabilitación absoluta temporal en su grado medio a inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos. Art. 233.

- El empleado público que, por abandono o negligencia inexcusables, diere ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos públicos o de particulares de que se trata en los tres números del artículo anterior, incurrirá en la pena de suspensión en cualquiera de sus grados, quedando además obligado a la devolución de la cantidad o efectos sustraídos. Art. 234.

- El empleado que, con daño o entorpecimiento del servicio público, aplicare a usos propios o ajenos los caudales o efectos puestos a su cargo, sufrirá las penas de inhabilitación especial temporal para el cargo u oficio en su grado medio y multa de la mitad al tanto de la cantidad que hubiere sustraído. No verificado el reintegro, se le aplicarán las penas señaladas en el art. 233. Si el uso indebido de los fondos fuere sin daño ni entorpecimiento del servicio público, las penas serán suspensión del empleo en su grado medio y multa de la mitad de la cantidad sustraída, sin perjuicio del reintegro. Art. 235.

- El empleado público que arbitrariamente diere a los caudales o efectos que administre una aplicación pública diferente de aquella a que estuvieren destinados, será castigado con la pena de suspensión del empleo en su grado medio, si de ello resultare daño o entorpecimiento para el servicio u objeto en que debían emplearse, y con la misma en su grado mínimo, si no resultare daño o entorpecimiento. Art. 236.

- El empleado público que, debiendo hacer un pago como tenedor de fondos del Estado, rehusare hacerlo sin causa bastante, sufrirá la pena de suspensión del empleo en sus grados mínimo a medio. Esta disposición es aplicable al empleado público que, requerido por orden de autoridad competente, rehusare hacer entrega de una cosa puesta bajo su custodia o administración. Art. 237.

- Las disposiciones de este párrafo son extensivas al que se halle encargado por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos municipales o pertenecientes a un establecimiento público de instrucción o beneficencia. En los delitos a que se

refiere este párrafo, se aplicará el máximo del grado cuando el valor de lo malversado excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, siempre que la pena señalada al delito conste de uno solo en conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 67 de este Código. Si la pena consta de dos o más grados, se impondrá el grado máximo. Art. 238.

FRAUDES Y EXACCIONES ILEGALES . LIBRO II, TÍTULO V, PÁRRAFO 6°, ARTS. 239 A 241 BIS:

- El empleado público que en las operaciones en que interviniera por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo. En aquellos casos en que el monto

excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales se aplicará la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio. En todo caso, se aplicarán las penas de multa de la mitad al tanto del perjuicio causado e inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo. Art. 239.

- Será sancionado con la pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo, inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo y multa de la mitad al tanto del valor del interés que hubiere tomado en el negocio: 1° El empleado público que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en razón de su cargo. 2° El árbitro o el liquidador comercial que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en relación con los bienes, cosas o intereses patrimoniales cuya adjudicación, partición o administración estuviere a su cargo. 3° El veedor o liquidador en un procedimiento concursal que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en relación con los bienes o intereses patrimoniales cuya salvaguardia o promoción le corresponda. En este caso se aplicará lo dispuesto en el artículo 465 de este Código. 4° El perito que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en relación con los bienes o cosas cuya tasación le corresponda. 5° El guardador o albacea que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en relación con el patrimonio de los pupilos y las testamentarias a su cargo, incumpliendo las condiciones establecidas en la ley. 6° El que tenga a su cargo la salvaguardia o la gestión de todo o parte del patrimonio de otra persona que estuviere impedida de administrarlo, que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en relación con ese patrimonio, incumpliendo las condiciones establecidas en la ley. 7° El director o gerente de una sociedad anónima abierta o especial que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión que involucre a la sociedad, incumpliendo las condiciones establecidas por la ley, así como toda persona a quien le sean aplicables las normas que en materia de deberes se establecen para los directores o gerentes de estas sociedades. Las mismas penas se impondrán a las personas mencionadas en los números 1 a 6 del inciso precedente si, en las mismas circunstancias, dieran o dejaren tomar interés, debiendo impedirlo, a su cónyuge o conviviente civil, a un pariente en cualquier grado de la línea recta o hasta en el tercer grado inclusive de la línea colateral, sea por consanguinidad o afinidad. Lo mismo valdrá en caso de que alguna de las personas mencionadas en los

números 1 a 6 del inciso primero, en las mismas circunstancias, diere o dejare tomar interés, debiendo impedirlo, a terceros asociados con ella o con las personas indicadas en el inciso precedente, o a sociedades, asociaciones o empresas en las que ella misma, dichos terceros o esas personas ejerzan su administración en cualquier forma o tengan interés social, el cual deberá ser superior al diez por ciento si la sociedad fuere anónima. Tratándose de una sociedad anónima abierta o especial, las mismas penas referidas en el inciso primero se aplicarán al director o gerente que diere o dejare tomar interés a personas consideradas por la ley como partes relacionadas. Art. 240.

- Las penas establecidas en el artículo precedente serán también aplicadas al empleado público que, interesándose directa o indirectamente en cualquier clase de contrato u operación en que deba

cualquiera de las personas expresadas en los incisos segundo y final del artículo precedente en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir otro empleado público, ejerciere influencia en él para obtener una decisión favorable a esos intereses. En los casos a que se refiere este artículo el juez podrá imponer la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos. Art 240 bis.

- El empleado público que directa o indirectamente exigiere mayores derechos de los que le están señalados por razón de su cargo, o un beneficio económico para sí o un tercero para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos, será sancionado con reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito que merezca mayor pena, caso en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a éste. En todo caso se impondrán, además, las penas de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en sus grados medio a máximo y multa del duplo al cuádruplo de los derechos o del beneficio obtenido. Art. 241.

- El empleado público que durante el ejercicio de su cargo obtenga un incremento patrimonial relevante e injustificado, será sancionado con multa equivalente al monto del incremento patrimonial indebido y con la pena de inhabilitación absoluta temporal para el ejercicio de cargos y oficios públicos en sus grados mínimo a medio. Lo dispuesto en el inciso precedente no se aplicará si la conducta que dio origen al incremento patrimonial indebido constituye por sí misma alguno de los delitos descritos en el presente Título, caso en el cual se impondrán las penas asignadas al respectivo delito. La prueba del enriquecimiento injustificado a que se refiere este artículo será siempre de cargo del Ministerio Público. Si el proceso penal se inicia por denuncia o querrela y el empleado público es absuelto del delito establecido en este artículo o se dicta en su favor sobreseimiento definitivo por alguna de las causales establecidas en las letras a) o b) del artículo

250 del Código Procesal Penal, tendrá derecho a obtener del querellante o denunciante la indemnización de los perjuicios por los daños materiales y morales que haya sufrido, sin perjuicio de la responsabilidad criminal de estos últimos por el delito del artículo 211 de este Código. Art. 241 bis.

COHECHO. LIBRO II, TÍTULO V, PÁRRAFO 9, ARTS. 248 A 251:

- El empleado público que en razón de su cargo solicitare o aceptare un beneficio económico o de otra naturaleza al que no tiene derecho, para sí o para un tercero, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio, inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos temporal en su grado mínimo y multa del tanto del beneficio solicitado o aceptado. Si el beneficio fuere de naturaleza distinta a la económica, la multa será de veinticinco a doscientos cincuenta unidades tributarias

mensuales. El empleado público que solicitare o aceptare recibir mayores derechos de los que le están señalados por razón de su cargo, o un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero, para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos, será sancionado con la pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo, inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado medio y multa del tanto al duplo de los derechos o del beneficio solicitados o aceptados. Si el beneficio

- El empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero para omitir o por haber omitido un acto debido propio de su cargo, o para ejecutar o por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo y, además, con las penas de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo y multa del duplo al cuádruplo del provecho solicitado o aceptado. Si el beneficio fuere de naturaleza distinta a la económica, la multa será de cien a mil unidades tributarias mensuales. Si la infracción al deber del cargo consistiere en ejercer influencia en otro empleado público con el fin de obtener de éste una decisión que pueda generar un provecho para un tercero interesado, se impondrá la pena de inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos, perpetua, además de las penas de reclusión y multa establecidas en el inciso precedente. Art. 248 bis.

- El empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o para un tercero para cometer alguno de los crímenes o simples delitos expresados en este Título, o en el párrafo 4 del Título III, será sancionado con las penas de reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo, de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos y multa del cuádruplo del provecho solicitado o aceptado. Si el beneficio fuere de naturaleza distinta de la económica, la multa será de ciento cincuenta a mil quinientas unidades tributarias mensuales. Las penas previstas en el inciso anterior se aplicarán sin perjuicio de las que además corresponda imponer por la comisión del crimen o simple delito de que se trate. Art. 249.

- El que diere, ofreciere o consintiere en dar a un empleado público un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, en razón del cargo del empleado en los términos del inciso primero del artículo 248, o para que realice las acciones o incurra en las omisiones señaladas en los artículos 248, inciso segundo, 248 bis y 249, o por haberlas realizado o haber incurrido en ellas, será castigado con las mismas penas de multa e inhabilitación establecidas en dichas disposiciones. Tratándose del beneficio dado, ofrecido o consentido en razón del cargo del empleado público en los términos del inciso primero del artículo 248, el sobornante será sancionado, además, con la pena de reclusión menor en su grado medio, en el caso del beneficio dado u ofrecido, o de reclusión menor en su grado mínimo, en el caso del beneficio consentido. Tratándose del beneficio dado, ofrecido o consentido en relación con las acciones u omisiones del inciso segundo del artículo 248, el sobornante será sancionado, además, con la pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo, en el caso del beneficio dado u ofrecido, o de reclusión menor en sus grados mínimo a medio, en el caso del beneficio consentido. Tratándose del beneficio dado, ofrecido o consentido en relación con las acciones u omisiones señaladas en el artículo 248 bis, el sobornante será sancionado, además, con pena de reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo, en el caso del beneficio dado u ofrecido, o de reclusión menor en sus grados medio a máximo, en el caso del beneficio consentido. Tratándose del beneficio dado, ofrecido o

consentido en relación con los crímenes o simples delitos señalados en el artículo 249, el sobornante será sancionado, además, con pena de reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo, en el caso del beneficio dado u ofrecido, o con reclusión menor

o simple delito de que se trate. Art. 250.

- En los casos en que el delito previsto en el artículo anterior tuviere por objeto la realización u omisión de una actuación de las señaladas en los artículos 248 ó 248 bis que mediere en causa criminal a favor del imputado, y fuere cometido por su cónyuge o su conviviente civil, por alguno de sus ascendientes o descendientes consanguíneos o afines, por un colateral consanguíneo o afín hasta el segundo grado inclusive, o por persona ligada a él por adopción, sólo se impondrá al responsable la multa que corresponda conforme las disposiciones antes mencionadas. Art. 250 bis.

- Los bienes recibidos por el empleado público caerán siempre en comiso. Art. 251.

COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS . (*) LIBRO II, TÍTULO V, PÁRRAFO 9 BIS, ARTS. 251 BIS Y 251 TER:

- El que, con el propósito de obtener o mantener para sí o para un tercero cualquier negocio o ventaja en el ámbito de cualesquiera transacciones internacionales o de una actividad económica desempeñada en el extranjero, ofreciere, prometiére, diere o consintiere en dar a un funcionario público extranjero un beneficio económico o de otra naturaleza en provecho de éste o de un tercero, en razón del cargo del funcionario, o para que omita o ejecute, o por haber omitido o ejecutado, un acto propio de su cargo o con infracción a los deberes de su cargo, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo y, además, con multa del duplo al cuádruplo del beneficio ofrecido, prometido, dado o solicitado, e inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo. Si el beneficio fuere de naturaleza distinta de la económica, la multa será de cien a mil unidades tributarias mensuales. Los bienes recibidos por el funcionario público caerán siempre en comiso. Art. 251 bis.

- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se considera funcionario público extranjero toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial en un país extranjero, haya sido nombrada o elegida, así como cualquier persona que ejerza una función pública para un país extranjero, sea dentro de un organismo público o de una empresa pública. También se entenderá que inviste la referida calidad cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional. Art. 251 ter.

Asociación delictiva y criminal. LIBRO II, TÍTULO VI, PÁRRAFO 10 , ARTS. 292 A 295 BIS:

- Quien sea parte en una asociación delictiva será sancionado con presidio menor en su grado mínimo a medio. La pena será de presidio menor en su grado máximo si la participación consiste en cumplir funciones de jefatura, ejercer mando en ella, financiarla o proveerle recursos o medios, o en haberla fundado. Se entenderá por asociación delictiva toda organización formada por tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus fines la perpetración de simples delitos. Art. 292.

- Quien sea parte en una asociación criminal será sancionado con presidio menor en su grado máximo. La pena será presidio mayor en su grado mínimo si la participación consiste en cumplir funciones de jefatura, ejercer mando en ella, financiarla o proveerle recursos o medios, o en haberla fundado. Se entenderá por asociación

criminal toda organización formada por tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus fines la perpetración de hechos constitutivos de crímenes. Si la asociación tiene entre sus fines la perpetración de crímenes y simples delitos se aplicarán las sanciones dispuestas en el inciso primero. Art. 293.

- Será sancionado con presidio menor en su grado máximo el que, en un proceso por asociación delictiva o criminal: a) Amenace a otro con el objeto de que preste una declaración o un testimonio falso. b) Amenace o constriña a otro a que omita prestar declaración o testimonio, a que produzca o presente antecedentes o pruebas falsas, o a que omita producir o presentar antecedentes o pruebas relevantes. c) Ofrezca o entregue a otro un beneficio económico o de otra naturaleza para que preste una declaración o testimonio falso o para que omita declarar o testificar. d) Ofrezca o entregue a otro un beneficio económico o de otra naturaleza con el objeto de que produzca o presente antecedentes o pruebas falsas u omita producir o presentar antecedentes o pruebas relevantes. Art 293 bis.

- Las penas de los artículos 292 y 293 se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los crímenes o simples delitos cometidos con motivo u ocasión de tales actividades. Cuando la asociación se ha formado a través de una persona jurídica, se impondrá, además, como consecuencia accesorio de la pena impuesta a los responsables individuales, la disolución o cancelación de la personalidad jurídica. En todo caso se impondrá el comiso de ganancias, de conformidad con el artículo 24 bis. Asimismo, caerán en comiso todos los activos vinculados a la actividad en cuyo contexto se haya perpetrado el delito, a menos que se acredite su origen lícito. El comiso de ganancias será impuesto en conformidad con los procedimientos establecidos por la ley. Art. 294.

- Se impondrá asimismo el comiso de las ganancias obtenidas por una organización delictiva o criminal, en los términos del artículo anterior, si se dicta: 1. Sobreseimiento temporal conforme a las letras b) y c) del inciso primero, y el inciso segundo del artículo 252 del Código Procesal Penal.

- Sentencia absolutoria fundada en la falta de convicción a que se refiere el artículo 340 del Código Procesal Penal o sobreseimiento definitivo fundado en la letra b) del artículo 250 del mismo Código.

- Sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria fundados en la concurrencia de circunstancias eximentes de responsabilidad que no excluyen la ilicitud del hecho. 4. Sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria fundados en haberse extinguido la responsabilidad penal o en haber sobrevenido un hecho que, con arreglo a la ley, pone fin a esa responsabilidad. El comiso de ganancias sin condena previa también será impuesto respecto de aquellas personas que no han intervenido en la realización del hecho ilícito que se encontraren en cualquiera de las circunstancias señaladas en el artículo 24 ter. El comiso de ganancias sin condena previa será impuesto de conformidad al procedimiento especial previsto en el Título III bis del Libro IV del Código Procesal Penal. La acción para obtener el comiso de ganancias en virtud de este artículo prescribirá en el plazo de cuatro años, contado desde que ha transcurrido el plazo de prescripción de la acción penal respectiva. Art. 294 bis.

- Cuando la cosa usada como instrumento por una organización delictiva o criminal o que resulte de dichos delitos sea dinero o haya sido enajenada, perdida u ocultada, el juez deberá imponer comiso sustitutivo por un valor equivalente. El comiso por valor equivalente sólo procederá como consecuencia adicional a la pena. En la determinación del valor equivalente de la cosa a ser decomisada no podrán descontarse los gastos que han sido necesarios para perpetrar el hecho. El valor equivalente se extenderá,

asimismo, a los frutos o utilidades de los efectos del hecho. El Ministerio Público deberá solicitar la aplicación del comiso por valor equivalente en la oportunidad procesal prevista para solicitar el comiso de ganancias, y la discusión sobre el monto del valor equivalente tendrá lugar en la oportunidad procesal prevista para la determinación de la magnitud del comiso de ganancias. Art. 294 ter.

- El tribunal prescindirá de las penas señaladas en los artículos 292 y 293 o impondrá la pena inferior en uno o dos grados al integrante que: 1. Antes de tener lugar alguno de los hechos cuya perpetración constituye el fin o la actividad de la asociación, revele a la autoridad la existencia de la asociación, sus planes y propósitos o la identidad de sus miembros. 2. Haya o no intervenido en la perpetración de los delitos que constituyen el fin o la actividad de la asociación o que corresponden a medios de los que ella se vale, revele a la autoridad la existencia de la asociación, sus planes y propósitos o la identidad de sus miembros de tal modo que a juicio del tribunal la autoridad haya estado en condiciones de disolverla antes de la perpetración de hechos ulteriores. Art. 295.

CÓDIGO PENAL, ARTÍCULOS 141, 142, 367, 367 QUÁTER, 367 SEPTIES, 411 BIS, 411 TER, 411 QUÁTER, 411 QUINQUIES, Y LOS ARTÍCULOS 467 NÚMERO 1 DEL INCISO PRIMERO E INCISO FINAL, 468 Y 470, NUMERALES 1,8 Y 11, EN RELACIÓN CON EL REFERIDO NÚMERO 1 DEL INCISO PRIMERO Y CON EL FINAL DEL ARTÍCULO 467

SECUESTRO. (ART. 141):

El que sin derecho encerrare o detuviere a otro privándole de su libertad, comete el delito de secuestro y será castigado con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo. En la misma pena incurrirá el que proporcionare lugar para la ejecución del delito. Si se ejecutare para obtener un rescate o imponer exigencias o arrancar decisiones, o si el encierro o detención se prolongare por más de 24 horas, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio. Si en cualesquiera de los casos anteriores, el encierro o la detención se prolongare por más de quince días o si de ello resultare un daño grave en la persona o intereses del secuestrado, la pena será presidio mayor en su grado medio a máximo. El que con motivo u ocasión del secuestro cometiere además homicidio, violación o algunas de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 N°1, en la persona del ofendido, será castigado con presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado.

SUSTRACCIÓN DE UN MENOR DE 18 AÑOS. (ART. 142):

La sustracción de un menor de 18 años será castigada: 1.- Con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, si se ejecutare para obtener un rescate, imponer exigencias, arrancar decisiones o si resultare un grave daño en la persona del menor. 2.- Con presidio mayor en su grado medio a máximo en los demás casos. Si con motivo u ocasión de la sustracción se cometiere alguno de los delitos indicados en el inciso final del artículo anterior, se aplicará la pena que en él se señala.

PROMOCIÓN O FACILITACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE UNA PERSONA MENOR DE 18 AÑOS. (ART 367):

El que promoviere o facilitare la explotación sexual de una persona menor de dieciocho años sufrirá la pena de presidio mayor en su grado mínimo. Si se perpetrare el hecho explotándola en razón de su dependencia personal o económica o si concurriere habitualidad, la pena será de presidio mayor en cualquiera de sus grados y multa de treinta y una a treinta y cinco unidades tributarias mensuales. Para efectos de lo dispuesto en el inciso primero, se entenderá por explotación sexual la utilización de una persona menor de dieciocho años para la realización de una acción sexual o de una

acción de significación sexual con ella a cambio de cualquier tipo de retribución hacia la víctima o un tercero.

COMERCIALIZAR, IMPORTAR, EXPORTAR, DISTRIBUIR, DIFUNDIR O EXHIBIR MATERIAL PORNOGRÁFICO O DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, CUALQUIERA SEA SU SOPORTE, EN CUYA ELABORACIÓN HAYAN SIDO UTILIZADOS MENORES DE 18 AÑOS . (ART. 367 QUÁTER):

El que comercializare, importare, exportare, distribuyere, difundiere o exhibiere material pornográfico o de explotación sexual, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo. Con la misma pena señalada en el inciso anterior será sancionado el que participare en la producción de dicho material pornográfico o de explotación sexual. El que maliciosamente almacenare o adquiriere material pornográfico o de explotación sexual, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de dieciocho años, será castigado con presidio menor en su grado medio. Para los efectos de este artículo, se entenderá por material pornográfico o de explotación sexual en cuya elaboración hubieren sido utilizadas personas menores de dieciocho años, toda representación de éstos dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales, o toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen, con los mismos fines.

TRANSMISIÓN DE UNA ACCIÓN SEXUAL O DE SIGNIFICACIÓN SEXUAL DE UNA PERSONA MENOR DE 18 AÑOS. (ART. 367 SEPTIES):

El que usando dispositivos técnicos transmitiere la imagen o sonido de una situación o interacción que permitiere presenciar, observar o escuchar la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual, por parte de una persona menor de dieciocho años, será sancionado con presidio menor en su grado máximo.

TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES. (ART. 411 BIS):

El que con ánimo de lucro facilite o promueva la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente, será castigado con reclusión menor en su grado medio a máximo y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales. La pena señalada en el inciso anterior se aplicará en su grado máximo si se pusiere en peligro la integridad física o salud del afectado. Si se pusiere en peligro la vida del afectado o si éste fuere menor de edad, la pena señalada en el inciso anterior se aumentará en un grado. Las mismas penas de los incisos anteriores, junto con la de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo, se impondrá si el hecho fuere ejecutado, aun sin ánimo de lucro, por un funcionario público en el desempeño de su cargo o abusando de él. Para estos efectos se estará a lo dispuesto en el artículo 260. Por entrada ilegal se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar legalmente a Chile.

PROMOCIÓN DE LA PROSTITUCIÓN. (ART. 411 TER):

El que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de personas para que ejerzan la prostitución en el territorio nacional o en el extranjero, será castigado con la pena de reclusión menor en su grado máximo y multa de veinte unidades tributarias mensuales.

TRATA DE PERSONAS. (ART. 411 QUÁTER):

El que mediante violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra capte, traslade, acoja o reciba personas

para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo la pornografía, trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a ésta, o extracción de órganos, será castigado con la pena de reclusión mayor en cualquiera de sus grados y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales. Si la víctima fuere menor de edad, aun cuando no concurriere violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, se impondrán las penas de reclusión mayor en sus grados medio a máximo y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales. El que promueva, facilite o financie la ejecución de las conductas descritas en este artículo será sancionado como autor del delito.

ASOCIARSE U ORGANIZARSE CON EL OBJETO DE COMETER LOS DELITOS DE TRÁFICO DE MIGRANTES, PROMOCIÓN DE LA PROSTITUCIÓN O TRATA DE PERSONAS . (ART. 411 QUINQUIES):

Los que se asociaren u organizaren con el objeto de cometer alguno de los delitos de este párrafo serán sancionados, por este solo hecho, conforme a lo dispuesto en los artículos 292 y siguientes de este Código.

ESTAFA. (ART. 467 Y 468):

- El que para obtener provecho patrimonial para sí o para un tercero mediante engaño provocare un error en otro, haciéndolo incurrir en una disposición patrimonial consistente en ejecutar, omitir o tolerar alguna acción en perjuicio suyo o de un tercero será sancionado: 1. Con presidio menor en su grado máximo y multa de veintiuna a trescientas unidades tributarias mensuales, si el perjuicio excede de cuatrocientas unidades tributarias mensuales y no pasa de cuarenta mil. 2. Con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de once a quince unidades tributarias mensuales, si excede de cuarenta unidades tributarias mensuales y no pasa de cuatrocientas. 3. Con presidio

menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, si excede de cuatro unidades tributarias mensuales y no pasa de cuarenta. 4. Con presidio menor en su grado mínimo y multa de cinco unidades tributarias mensuales, si excede de una unidad tributaria mensual y no pasa de cuatro. Si el perjuicio excede de cuarenta mil unidades tributarias mensuales, se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de trescientas a quinientas unidades tributarias mensuales. Art. 467.

- Incurrirá en el delito previsto en el artículo anterior el que defraudare a otro usando de nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia o crédito supuestos, aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación imaginarios, o valiéndose de cualquier otro engaño semejante. Las penas del artículo anterior serán aplicadas también al que para obtener un provecho para sí o para un tercero irroque perjuicio patrimonial a otra persona: 1. Manipulando los datos contenidos en un sistema informático o el resultado del procesamiento informático de datos a través de una intromisión indebida en la operación de este. 2. Utilizando sin la autorización del titular una o más claves confidenciales que habiliten el acceso u operación de un sistema informático, o 3. Haciendo uso no autorizado de una tarjeta de pago ajena o de los datos codificados en una tarjeta de pago que la identifiquen y habiliten como medio de pago. Sin perjuicio de las penas que correspondan conforme al inciso anterior, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales el que obtenga indebidamente los datos codificados en una tarjeta de pago que la identifiquen y habiliten como medio de pago. La misma pena

sufrirá el que los adquiera o ponga a disposición de otro a cualquier título. En la investigación de los delitos previstos en este artículo será aplicable lo dispuesto en el artículo 8 de la ley N°20.009. Lo dispuesto en los incisos segundo y tercero de este artículo será aplicable si el hecho no tuviere mayor pena conforme a otra ley. Art. 468.

APROPIACIÓN INDEBIDA. (ART 470 , N°1):

Las penas privativas de libertad del art. 467 se aplicarán también: A los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos o cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarla o devolverla. En cuanto a la prueba del depósito en el caso a que se refiere el art. 2.217 del Código Civil, se observará lo que en dicho artículo se dispone. En los casos previstos en el artículo 470 se impondrá, además, pena de multa de la mitad al tanto de la defraudación.

FRAUDE DE SUBVENCIONES. (ART. 470, N°8):

Las penas privativas de libertad del art. 467 se aplicarán también: A los que fraudulentamente obtuvieren del Fisco, de las municipalidades, de las Cajas de Previsión y de las instituciones centralizadas o descentralizadas del Estado, prestaciones improcedentes, tales como remuneraciones, bonificaciones, subsidios, pensiones, jubilaciones, asignaciones, devoluciones o imputaciones indebidas. En los casos previstos en el artículo 470 se impondrá, además, pena de multa de la mitad al tanto de la defraudación.

ADMINISTRACIÓN DESLEAL. (ART. 470, N°11):

Las penas privativas de libertad del art. 467 se aplicarán también: Al que teniendo a su cargo la salvaguardia o la gestión del patrimonio de otra persona, o de alguna parte de éste, en virtud de la ley, de una orden de la autoridad o de un acto o contrato, le irrogare perjuicio, sea ejerciendo abusivamente facultades para disponer por cuenta de ella u obligarla, sea ejecutando u omitiendo cualquier otra acción de modo manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio afectado. Si el hecho recayere sobre el patrimonio de una persona en relación con la cual el sujeto fuere guardador, tutor o curador, o de una persona incapaz que el sujeto tuviere a su cargo en alguna otra calidad, se impondrá, según sea el caso, el máximo o el grado máximo de las penas señaladas en el artículo 467. En caso de que el patrimonio encomendado fuere el de una sociedad anónima abierta o especial u otro patrimonio administrado por esa sociedad, el administrador que realizare alguna de las conductas descritas en el párrafo primero de este numeral, irrogando perjuicio al patrimonio social, será sancionado con las penas señaladas en el artículo 467 aumentadas en un grado. Además, se impondrá la pena de inhabilitación especial temporal en su grado mínimo para desempeñarse como gerente, director, liquidador o administrador a cualquier título de una sociedad o entidad sometida a fiscalización de una Superintendencia o de la Comisión para el Mercado Financiero. En los casos previstos en el artículo 470 se impondrá, además, pena de multa de la mitad al tanto de la defraudación.

LEY N°20.009 , QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA TITULARES O USUARIOS DE TARJETAS DE PAGO Y TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS EN CASO DE EXTRAVÍO, HURTO, ROBO O FRAUDE, ARTÍCULO 7, LETRAS F) Y H)

La Ley N°21.673, que adopta medidas para combatir el sobreendeudamiento, reemplazó el artículo 7 de la Ley N°20.009 por el siguiente:

Artículo 7.- Las conductas que a continuación se señalan constituyen delito de uso fraudulento de tarjetas de pago y transacciones electrónicas, y se sancionarán con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa correspondiente al triple del monto defraudado: a) Usar maliciosamente una tarjeta de pago o clave y demás credenciales de seguridad o autenticación, bloqueadas para realizar pagos, transacciones electrónicas, giros en cajeros automáticos, o cualquier otra operación que corresponda exclusivamente al titular o usuario de ellas. b) Obtener maliciosamente, para sí o para un tercero, la cancelación indebida de los cargos o la restitución indebida de fondos a que se refiere el artículo 5 de esta ley, sea proporcionando datos o antecedentes falsos en la declaración jurada a que se refiere el artículo 4 de esta ley, desconociendo falsamente una o más operaciones con medios de pago de su titularidad, simulando la existencia de operaciones no autorizadas, provocándolas intencionalmente, o presentándolas ante el emisor como ocurridas por causas o en circunstancias distintas a las verdaderas.

CÓDIGO PENAL, ARTÍCULOS 305 , 306, 307, 308 Y 310 , EN RELACIÓN CON LOS NÚMEROS 2 Y 5 DEL ARTÍCULO 305

Los artículos 305, 306, 307, 308 y 310 del Código Penal señalan:

- Será sancionado con presidio o reclusión menor en sus grados mínimo a medio el que sin haber sometido su actividad a una evaluación de impacto ambiental a sabiendas de estar obligado a ello:

1. Vierta sustancias contaminantes en aguas marítimas o continentales. 2. Extraiga aguas continentales, sean superficiales o subterráneas, o aguas marítimas. 3. Vierta o deposite sustancias contaminantes en el suelo o subsuelo, continental o marítimo. 4. Vierta tierras u otros sólidos en humedales. 5. Extraiga componentes del suelo o subsuelo. 6. Libere sustancias contaminantes al aire. La pena será de presidio o reclusión menor en sus grados medio a máximo si el infractor perpetra el hecho estando obligado a someter su actividad a un estudio de impacto ambiental. Art. 305.

- Las penas señaladas en el inciso primero del artículo anterior serán aplicables al que, contando con autorización para verter, liberar o extraer cualquiera de las sustancias o elementos mencionados en los números 1 a 6 del artículo 305, incurra en cualquiera de los hechos allí previstos, contraviniendo una norma de emisión o de calidad ambiental, incumpliendo las medidas establecidas en un plan de prevención, de descontaminación o de manejo ambiental, incumpliendo una resolución de calificación ambiental, o cualquier condición asociada al otorgamiento de la autorización, y siempre que el infractor hubiere sido sancionado administrativamente en, al menos, dos procedimientos sancionatorios distintos, por infracciones graves o gravísimas, dentro de los diez años anteriores al hecho punible y cometidas en relación con una misma unidad sometida a control de la autoridad. Art. 306.

- Las penas señaladas en el inciso primero del artículo 305 serán también aplicables al que, contando con autorización para extraer aguas continentales, superficiales o subterráneas, las extraiga infringiendo las reglas de su distribución y aprovechamiento en cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. Habiéndose establecido por la autoridad la reducción temporal del ejercicio de esos derechos de aprovechamiento. 2. En una zona que haya sido declarada zona de prohibición para nuevas explotaciones acuíferas, haya sido decretada área de restricción del sector hidrogeológico, que se haya declarado a su respecto el agotamiento de las fuentes naturales de aguas o se la haya declarado zona de escasez hídrica. Art. 307.

- El que, vertiendo, depositando o liberando sustancias contaminantes, o extrayendo aguas o componentes del suelo o subsuelo, afectare gravemente las aguas marítimas o

continentales, superficiales o subterráneas, el suelo o el subsuelo, fuere continental o marítimo, o el aire, o bien la salud animal o vegetal, la existencia de recursos hídricos o el abastecimiento de agua potable, o que afectare gravemente humedales vertiendo en ellos tierras u otros sólidos, será sancionado: 1. Con la pena de presidio o reclusión mayor en su grado mínimo, si la afectación grave fuere perpetrada concurriendo las circunstancias previstas en los artículos 305, 306 o 307. 2. Con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo en los casos no comprendidos en el número precedente, y siempre que no estuviere autorizado para ello. Art. 308.

- El que afectare gravemente uno o más de los componentes ambientales de una reserva de región virgen, un parque nacional, un monumento natural, una reserva nacional o un humedal de importancia internacional, será sancionado con presidio o reclusión mayor en su grado mínimo. La misma pena se impondrá al que, infringiendo una resolución de calificación ambiental o sin haber sometido su actividad a una evaluación de impacto ambiental estando obligado a ello, afectare gravemente un glaciar. La pena será de presidio o reclusión menor en su grado máximo si cualquiera de los hechos señalados en los incisos anteriores fuere perpetrado por imprudencia temeraria o por mera imprudencia o negligencia con infracción de los reglamentos. Art. 310.

LEY N°18 .892 GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA, ARTÍCULOS 139, 139 BIS Y 139 TER

Los artículos 139, 139 bis y 139 ter del Decreto 430, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.892, de 1989 y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura, señalan:

- El procesamiento, el apozamiento, la transformación, el transporte, la comercialización y el almacenamiento de recursos hidrobiológicos vedados, y la elaboración, comercialización y el almacenamiento de productos derivados de éstos, serán sancionados con presidio menor en sus grados mínimo a medio, sin perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes. Para determinar la pena se tendrá en consideración el volumen de los recursos hidrobiológicos producto de la conducta penalizada. Art. 139.

- El que realice actividades extractivas en áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, sin ser titular de los derechos a que se refiere el inciso final del artículo 55 B, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a máximo. En caso de que hubiere capturas, se impondrá el grado superior de la pena. El tribunal ordenará el comiso de los equipos de buceo, de las embarcaciones y de los vehículos utilizados en la perpetración del delito. Las sanciones previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan. Art. 139 bis.

- El que procese, elabore o almacene recursos hidrobiológicos o productos derivados de ellos, respecto de los cuales no acredite su origen legal, y que correspondan a recursos en estado de colapsado o sobreexplotado, según el informe anual de la Subsecretaría a que se refiere el artículo 4 A, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 20 a

2.000 unidades tributarias mensuales. La misma sanción se aplicará al que, teniendo la calidad de comercializador inscrito en el registro que lleva el Servicio conforme al artículo 65, comercialice recursos hidrobiológicos que se encuentren en estado de colapsado o sobreexplotado, o productos derivados de ellos, sin acreditar su origen legal. Si quien realiza la comercialización de los recursos hidrobiológicos que se encuentran en estado de colapsado o sobreexplotado o productos derivados de ellos es un comercializador que no tenga la obligación de estar inscrito en el registro que

lleva el Servicio conforme al artículo 65, la sanción será pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales. Con las mismas penas se sancionará al que tenga en su poder, a cualquier título, recursos hidrobiológicos o productos derivados de ellos de que trata este artículo, conociendo o no pudiendo menos que conocer el origen ilegal de unos u otros. En todos los casos de que trata este artículo procederá el comiso de los recursos y de los productos derivados de estos que hayan sido objeto del delito, y las sanciones administrativas que correspondan. Art. 139 ter.

LEY N°19.473, QUE SUSTITUYE EL TEXTO DE LA LEY N°4 .601 SOBRE CAZA Y EL ARTÍCULO 609 DEL CÓDIGO CIVIL, ARTÍCULOS 30 Y 31

Los artículos 30 y 31 de la Ley N°19.473 señalan:

- Se sancionará con prisión en su grado medio a máximo, con multa de tres a cincuenta unidades tributarias mensuales y con el comiso de las armas o instrumentos de caza o captura, a quienes: a) Cazaren, capturaren o comerciaren especies de la fauna silvestre cuya caza o captura se encuentre prohibida; b) Comerciaran indebidamente con especies de las señaladas en el inciso segundo del artículo 22; c) Infringieren lo dispuesto en el inciso primero del artículo 25; d) Se valieren de métodos de atracción o captura, o de terceros, para proveerse de animales a que se refiere la letra a), provenientes del medio natural, vivos o muertos, o de partes o productos de los mismos; e) Se valieren de métodos de atracción o captura, o de terceros, para proveerse de animales provenientes de cotos, criaderos, centros de reproducción, de rehabilitación o de exhibición, a menos que ello constituya otro delito que tenga una pena superior; f) Fueren sorprendidos en actividades de caza o de captura encontrándose suspendido o cancelado el permiso correspondiente, y g) Fueren sorprendidos cazando fuera de coto con arma de caza mayor, sin estar en posesión de la autorización correspondiente. Se presumirá como autor de los delitos descritos en el inciso anterior a quien, con fines comerciales o industriales, tenga en su poder, transporte, faene o procese animales pertenecientes a las especies indicadas en las letras a) y b) del referido inciso, o partes o productos de los mismos y no pueda acreditar que su tenencia deriva de alguna de las formas que autoriza esta ley. Las pieles transformadas en prendas de vestir terminadas no se considerarán productos o partes del animal, salvo cuando tales prendas se encuentren en curtiembres, locales de transformación, confección o venta de las mismas. Art. 30.

- Se sancionará con presidio menor en sus grados mínimo a medio, con multa de cinco a cien unidades tributarias mensuales y con el comiso de las armas o instrumentos de caza o de captura, a quienes cazaren, capturaren o comerciaren habitualmente especies de la fauna silvestre cuya caza o captura esté prohibida o de las señaladas en el artículo 22. Art. 31.

El artículo 21 del Decreto N°4.363 penaliza la corta o destrucción de árboles y arbustos, en contravención a lo establecido en el artículo 51, con presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de diez a veinte sueldos vitales mensuales.

1 Artículo 5: Se prohíbe la corta de árboles y arbustos nativos situados a menos de 400 metros sobre los manantiales que nazcan en los cerros y los situados a menos de 200 metros de sus orillas desde el punto en que la vertiente tenga origen hasta aquel en que llegue al plan; 2° La corta o destrucción del arbolado situado a menos de 200 metros de radio de los manantiales que nazcan en terrenos planos no regados; y 3° La corta o explotación de árboles y arbustos nativos situados en pendientes superiores a 45%. No obstante, se podrá cortar en dichos sectores sólo por causas justificadas y previa aprobación de plan de manejo en conformidad al decreto ley N°701, de 1974.

El artículo 11 establece que incurrirá en el delito de contrabando el que introduzca en el territorio nacional o extraiga de él los especímenes de las especies, partes, productos o derivados de las especies o subespecies exóticas incluidos en los Apéndices de la Convención por lugares no habilitados; no presentándolos a la aduana; no pagando los derechos e impuestos y demás gravámenes, cuando corresponda; ocultándolos; utilizando documentación falsa, adulterada o parcializada o sin los correspondientes permisos y certificaciones que acrediten su legítimo origen, procedencia u obtención, y será sancionado de la siguiente manera:

- Con presidio menor en su grado medio, con una multa de 100 a 200 unidades tributarias mensuales y comiso de las especies, partes o productos, cuando se trate de especímenes de especies incluidas en el Apéndice I.
- Con presidio menor en su grado mínimo, con una multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales y comiso de las especies, partes o productos, cuando se trate de especímenes de especies incluidas en el Apéndice II.
- Con prisión en su grado máximo, con una multa de 10 a 50 unidades tributarias mensuales y comiso de las especies, partes o productos, cuando se trate de especímenes de especies incluidas en el Apéndice III.

Asimismo, incurrirá en el delito de contrabando la persona que:

- Venda, ofrezca para la venta, exponga o exhiba al público con fines comerciales, especímenes, partes, productos o derivados de las especies o subespecies exóticas incluidos en los Apéndices de la Convención, y que, siendo requerido por la autoridad competente, no acredite su obtención legal o legítima procedencia, de conformidad con las disposiciones de la Convención y la ley. Este delito será castigado con presidio menor en su grado mínimo a medio, más una multa de 10 a 200 unidades tributarias mensuales y comiso de aquellos.
- Almacene, custodie, transporte o distribuya, con fines comerciales, especímenes, partes, productos o derivados de las especies o subespecies exóticas incluidos en los Apéndices de la Convención y que, a requerimiento de la autoridad competente, no acredite su obtención legal o legítima procedencia, de conformidad con las disposiciones de la Convención y la ley. Este delito será castigado con las penas previstas en la letra a) del presente inciso. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero del artículo 8.

No obstante lo indicado en los incisos precedentes, se deberá tener en consideración las exenciones que establece la Convención.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, el delito de contrabando a que se refieren los incisos anteriores será juzgado de conformidad con las reglas contempladas en los artículos 188 y siguientes de la Ordenanza de Aduanas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y se aplicarán las normas de los artículos 178 a 182 de la referida Ordenanza, en todo lo que no se contraponga con las disposiciones de la presente ley.

Página 10 de 50

Página 12 de 50

Página 13 de 50

Página 14 de 50

Página 15 de 50

Página 24 de 50

Página 25 de 50

Página 32 de 50

Página 33 de 50

Página 34 de 50

Página 35 de 50

Página 36 de 50

Página 37 de 50

Página 39 de 50

Página 41 de 50

Página 48 de 50

Página 49 de 50

Página 50 de 50

[FIN_DOCUMENTO_7]